

관세청 예규 : 관2-1-4...9조의3~9조의8

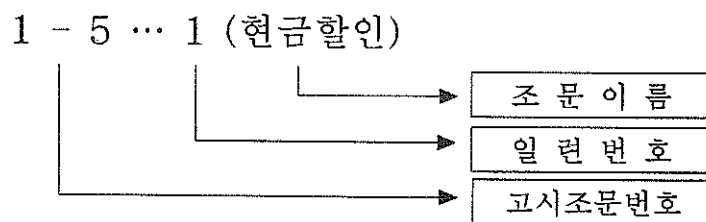
WCO 關稅評價規定 解說

일 러 두 기

- 관세법, 동 시행령, 수입물품과세가격결정예관한고시는 다음과 같은 약어로 표시하였음

법 관세법
 시행령 관세법 시행령
 고시 수입물품과세가격결정예관한고시

- 조문번호는 수입물품과세가격결정예관한고시의 조문순서에 따라 다음과 같이 구분하여 번호를 부여하였음



- 결정, 권고의견, 예해, 해설, 사례연구, 연구는 WCO평가기술위원회에서 신평가협약의 기술적문제를 해결하기 위하여 표시한 것으로 국문의 해석이 영문과 다른 경우 영문의 내용을 우선하게 됨

결정 : Decisions

권고의견 : Advisory Opinions

예해 : Commentaries

해설 : Explanatory Notes

사례연구 : Case Studies

연구 : Studies

목 차

1-3...1	과세가격 결정시의 기초통화	9
1-5...1	현금할인	12
1-5...2	수량할인	14
1-5...3	가격조정약관이 있는 경우	18
1-5...4	분할선적물품	20
1-5...5	일괄거래	24
1-5...6	수입국내에서 발생한 비용	27
1-5...7	소프트웨어 전달매체에 대한 과세가격 평가	29
1-5...8	종전거래와 관련한 신용채권의 처리	33
1-5...9	하자보증비용	34
1-5...10	훈련비용, 확인수수료 등	36
1-5...11	구매자가 자신의 계산으로 행한 활동	45
1-6...1	판매	47
1-6...2	수출판매	50
1-7...1	연불이자	53
1-7...2	수입국에서의 수입제세	54
2-0...1	동일물품의 시장가격 보다 낮은 가격	55
2-0...2	조건 또는 사정	57
2-0...3	구상거래 및 보상거래	59
2-0...4	수출보조금 또는 장려금	61
2-0...5	결합거래의 처리	63

2-1...1	제한의 의미	67
2-1...2	조건과 제한의 적용	69
2-2...1	사후귀속이익의 처리	73
2-3...1	특수관계의 범위와 독점대리인의 등의 관계	78
2-3...2	비교가격 적용시의 시간개념	83
2-3...3	시장가격 보다 낮은 가격	86
2-3...4	특수관계가 가격에 영향을 미쳤는지 여부의 판단	87
2-3...5	특수관계자 거래에 있어서 세관과 수입자의 권리와 의무	90
2-4...1	합리적 의심이 있는 경우	94
3-0...1	가산요소 조항들의 적용	96
3-1...1	수수료 및 중개료	101
3-2...1	생산지원비용	107
3-2...2	용어의 의미	109
3-3...1	생산지원비용의 결정	110
3-4...1	관련성 및 거래조건	118
3-4...2	재현생산권의 의미	126
3-6...1	보험료	128
4-1...1	동종동질, 유사물품	129
4-1...2	제2방법, 제3방법 적용에 있어서의 시간요소	134
4-1...3	거래단계 및 거래수량의 차이에 대한 조정	137
4-2...1	제4방법 적용에 있어서의 관련사항	144
4-2...2	제4방법 적용에 있어서 덤핑방지관세 및 상계관세 ...	147
4-4...1	제6방법의 적용	148

5-2...1	계약과 불일치 하는 물품의 처리	151
5-4...1	임차수입물품의 과세가격	156
5-5...1	중고자동차의 처리	164
5-8...1	제조, 가공, 수리용으로 일시 수출된 후 재수입된 물품	170
0-0...1	수입자의 이의제기권, 세관의 신고내용 확인권리 등	173
0-0...2	불완전한 서류 및 허위서류의 취급	175
부 칙		177

【 참고자료 】

<부록 I>	WCO 관세평가규정 수용현황	179
<부록 II>	WTO 관세평가협약	187

계약서에 고정환율을 정하고 있는 경우 고시 제1-3조에서 규정하고 있는 과세가격 결정시의 기초통화는 다음의 권고 의견을 고려하여 결정한다.

- 권고의견 20.1 : 契約書에 固定換率을 定하고 있는 경우의 通貨換算

1. 輸入物品의 賣買契約書에 固定換率을 定하고 있는 경우 通貨換算이 필요한지 여부에 대한 疑問이 제기되어 왔다.

2. 關稅評價技術委員會는 이 문제를 검토한 바 代金이 輸入國 通貨로 決濟되는 경우 通貨換算은 필요하지 않다고 勸告하였다.

3. 따라서, 本件에 있어서 중요한 점은 當該 物品代金の 決濟通貨와 支拂金額이다.

《보기 1》

商業送狀에는 輸出國 通貨 (MX)로 금액이 기재되어 있다. 그러나 送狀에는 決濟가 輸入國 通貨(MX)로 이루어진다고 明記되어 있다. 支拂하여야 할 金額은 송장금액을 固定換率에 의거 환산하여 얻어진다.

이 換率은 $1MX$ (輸出國 通貨) = $2MY$ (輸入國 通貨)이다

《質問》

送狀金額은 계약된 換率에 기초하여 수입국 통화로 換算되어야 하는지 아니면 당해 수입물품의 수출시 또는 수입시의 實效換率(輸入國에 있어서)로써 환산되어야 하는가? (協約 第9條 第2項 參照)

《答》

第9條에 規定되어 있는 通貨換算은 필요하지 않다. 賣買契約書에 輸入國 通貨로 지불하여야 할 確定金額이 표시되어 있다. 수입국 통화로 지불하여야 할 금액은 送狀記載金額에 판매자와 구매자가 合意한 比率인 2를 곱하여 결정된다

《보기 2》

商業送狀에는 수입국 통화(MY)로 금액이 기재되어 있지만 결제는 수출국 통화(MX)로 하도록 명기되어 있다. 지불하여야 할 금액은 $1MX=2MY$ 의 固定換率로 송장금액을 換算하여 얻어진다.

《質問》

송장금액(輸入國 通貨로 표시된)은 더 이상의 換算없이 받아들여지는가?

《答》

송장금액은 課稅標準으로 사용될 수 없다. 賣買契約書에는 수출국 통화의 금액으로 지불하기로 되어 있다. 바로 이 金額이 換算되어야 하는 金額이다. 우선 수출국 통화(MX)로 지불하기로 계약된 금액은 송장금액을 2로 나누어 얻어진다. 그리고 그 결과치는 第9條 規定에 따라 輸入國의 正當한 權限이 있는 당국에 의해 公표된 適切한 換率을 사용하여 수입국 통화(MY)로 換算되어야 한다.

《보기 3》

商業送狀에는 輸出國 通貨(MX)로 금액이 기재되어 있지만 結齋는 第3國 通貨(MZ)로 하도록 명기되어 있다. 支拂하여야 할 금액은 송장금액을 $1MX=6MZ$ 의 固定換率로 換算하여 얻어진다.

《質問》

이는 外國 通貨(즉, MX 또는 MZ)가 輸入國 通貨로 환산되어야 하는가?

《答》

第3國 通貨가 換算되어야 한다. 第3國 通貨의 금액은 송장금액을 契約書上의 固定換率로 계산하여 얻어진다.(즉, 送狀上 金額 $\times 3$ =第3國 通貨로 실제로 지불하여야 할 금액) 그리고 그 결과치는 第9條에 따라 輸入國의 正當한 權限이 있는 당국에 의해 公表된 適切한 換率에 의거하여 輸入國 通貨로 환산되어야 한다.

《보기 4》

商業送狀에는 輸入國 通貨(MY)로 金額이 기재되어 있지만, 結齋는 第3國 通貨(MZ)로 하도록 명기되어 있다. 支拂하여야 할 金額은 송장금액을 $1MY=3MZ$ 의 固定換率로 換算하여 얻어진다.

고시 제1-5조에서 규정하고 있는 “실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격”의 결정시 구매자가 판매자에 의해 제안된 현금할인을 이용하거나 이용하려고 하는 경우 이 현금할인은 인정된다. 이 조에서 규정하는 현금할인은 다음의 권고의견들에 의한다.

- 권고의견 5.1 : 協約下에서의 現金割引 處理

1. 輸入物品 課稅價格 決定 以前에 購買者가 販賣者에 의해 提案된 現金割引을 利用한 경우 이 現金割引을 輸入物品 去來價格 決定時 認定할 수 있을 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 評價協約 第1條에서의 去來價格은 輸入物品의 代價로 實際 支拂한 金額이기 때문에 現金割引價格은 去來價格 決定時 허용되어야 하는 것이다.

- 권고의견 5.2 : 協約下에서의 現金割引 處理

1. 購買者の 提案에 의한 現金割引은 利用可能하나 評價時點까지 아직 物品에 對한 代價支拂이 行해지지 않은 경우 協約 第1條 第1項 (나)號에서 規定하고 있는 成立要件(註: 가격으로 決定할 수 없는 條件 또는 考慮事項이 없어야 함)으로 인해 販賣價格을 去來價格으로 使用할 수 없는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

現金割引이 利用可能하지만 評價時點에서 支拂이 이루어지지 않아 아직 利用되지 않았다는 점이 協約 第1條 第1項 (나)號에서 規定이 適用된다는 의미는 아닌 것이므로 協約下에서 販賣價格을 去來價格으로 使用하는 것을 排除할 아무런 이유가 없는 것이다.

- 권고의견 5.3 : 協約下에서의 現金割引 處理

1. 現金割引이 購買者에 의해 利用可能하지만 評價時點에서 支拂이 이루어지지 않은 경우 協約 第1條에 따른 去來價格의 基礎는 어떤 金額이 되어야 하는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 現金割引이 利用可能하지만 評價時 支拂이 이루어지지 않은 경우에는 輸入者가 物品購入代價로 支拂해야 할 總金額이 第1條의 去來價格이 되어야 하는 것이다. 무엇이 支拂돼야 할 金額인가를 決定하는 節次는 경우에 따라 다양할 것인 바 예를들면, 상업송장에 나타나 있는 기술만으로 充分한 거증 자료로서 받아들여질 수도 있을 것이고 또한 輸入者의 價格申告書上에 얼마를 支拂해야 할 것인가 하는 事項이 역시 받아들여질 수 있는 기초가 될 수 있을 것이다. 이 경우 協約 第13條(註: 免許前 搬出制度) 및 第17條(註: 關稅當局의 確認 權限) 規定을 適用하여 審査해 볼 必要가 있을 것이다.

일정기간 동안 구매된 수량에 따라서 판매자가 구매자에게 물품가격에서 공제하여 주는 수량할인은 판매된 물품의 수량에 기초한 고정가격표에 따라 판매물품의 가격이 결정되는 경우에만 발생하는 것으로 물품수입 이전에 할인이 결정된 경우 고시 제1-5조에서 규정하고 있는 “실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격”의 결정시 수량할인은 인정된다. 이 조에서 규정하는 수량할인은 다음의 권고의견에 의한다.

- 권고의견 15.1 : 數量割引의 處理

協約 第1條와 關聯하여 數量 割引은 어떻게 處理되는가?

關稅評價技術委員會는 다음과 같은 見解를 表明하였다.

1. 數量割引은 일정 期間동안 購買된 數量에 따라서 販賣者가 顧客에게 物品價格에서 控除하여준 金額이다.
2. GATT 評價協約에는 輸入物品에 대한 實際支給金額이 協約 第1條에 의거한 課稅價格 決定의 有效한 基礎가 되는지 決定할 때 標準 數量을 考慮하여야 하는지에 대하여는 規定된 바가 없다.
3. 따라서 關稅評價 目的上 重要な 것은 物品이 輸入國에 輸出 販賣될 때 評價物品의 單位價格을 決定하는 數量인 것이다. 數量割引은 販賣者가 販賣된 物品의 數量에 基礎한 固定 價格表에 따라 販賣物品의 價格을 認定하는 경우에만 發生한다.

割引은 크게 두 範圍로 나누어진다.

- (1) 物品 輸入 以前에 割引이 決定되는 경우
- (2) 物品 輸入 以後에 割引이 決定되는 경우

4. 이러한 考慮事項은 다음의 事例로 說明된다.

一般事實

5. 販賣者가 一定한 期間 즉 역년 이내에 購買된 物品에 대하여 다음의 數量割引을 제의한 것이 明白하게 立證된다.

1 ~ 9 개 - 割引 없음

10 ~ 49 개 - 5% 割引

50개 이상 - 8% 割引

위 割引에 덧붙여 3%의 追加割引이 一定期間 말에 同 期間中 購買된 全體 數量에 따라 소급 計算하여 認定된다.

事例 1

6. 첫번째 狀況 : X國의 輸入者 B는 27 單位를 購買하고 一括 船積하여 輸入한다. 送品狀 價格은 5%가 割引된 價格이다.

7. 두번째 狀況 : X國의 輸入者 C는 5%가 割引된 價格으로 27單位를 一括 하여 購買하여 매번 9單位씩 세차례에 나누어 船積하여 輸入한다.

評價處理

8. 두 狀況에서 課稅價格은 輸入物品에 대한 實際 支給金額 즉 金額 결정의 原因이 된 5%가 할인된 금액을 기초로 결정되어야 한다.

事例 2

9. 27單位의 購買 輸入 以後에 輸入者 B와 C는 同一 역년 이내에 追加的으로 42單位 (즉 總 69 單位)를 購買 輸入한다. 42單位의 2次 購買에 대하여 B와 C 兩者에게 請求된 金額은 8%가 割引된 金額이다.

10. 첫번째 狀況 : 輸入者 B의 첫번째 27單位 購買者 두번째 42單位 購買는 販賣者와 購買者 사이에 累進 割引을 規定한 맨 처음의 一般 契約의 內容으로서 締結된 두개의 別途 契約이다.

11. 두번째 狀況 : 輸入者 C의 購買가 맨 처음의 一般 契約의 內容이 아니라는 것을 除外하고는 첫번째 狀況과 같다. 販賣者는 一般去來의 重要要件으로서 累進割引을 제의한다.

評價處理

12. 두 狀況에 대하여 42單位에 대한 8%의 割引은 販賣者의 重要な 價格要素이다. 割引은 物品이 輸入國에 輸出 販賣될 때 物品의 單位價格 決定에 原因이 되었다. 따라서 그 物品의 課稅價格 決定에 割引은 考慮되어야 한다.

13. 이러한 側面에서 販賣者가 購買者의 從前 購入 數量을 考慮하여 數量 割引을 하였다는 事實이 協約 第1條 第1項(나)가 適用된다는 것을 意味하지는 않는다.

事例 3

14. 이 事例에서는 割引이 소급하여 이루어 진다는 점을 除外하면 위 두 事例와 같다. 각 경우 輸入者는 27 單位를 購買하여 輸入하고 同一 역년 이내에 追加로 42 單位를 購買하여 輸入한다.

15. 27 單位의 첫번째 船積에 대하여 B에게 5%가 割引된 價格이 請求되고, 42單位의 두번째 船積에 대하여 27 單位의 첫번째 船積에 대한 追加 割引 3%와 함께 8%가 割引된 金額이 請求된다.

評價處理

16. 42 單位에 대한 8% 割引은 輸入物品의 課稅價格 決定時에 考慮되어야 한다. 그러나, 소급하여 許容된 追加的인 3% 割引은 評價될 42 單位의 單位 價格 決定에 原因이 되는 것이 아니라 從前に 輸入된 27單位의 單位 價格과 關聯이 있기 때문에 두번째 輸入에 대하여 許容되어서는 안된다. 稅關이 27 單位에 대하여 어떻게 處理할 것인가에 대하여는 從前 去來와 關聯된 信用債權의 處理에 관하여는 勸告意見 8.1로, 價格調整 約款이 있는 경우에 관하여는 예해 4.1로 이미 指針이 提供되었다.

事例 4

17. 日程期間 동안 總 輸入後 決算이 이루어진다. 同 期間동안 輸入된 總 數量에 基礎하여, 輸入者에게 追加的으로 3%의 割引이 이루어 진다.

評價處理

18. 소급하여 認定된 3%의 割引은 第16項에 規定된 事由로 考慮될 수 없다.

그러나 委員會가 從前 去來와 關聯된 信用債權의 處理에 관하여는 勸告 意見 8.1로 價格調整 約款이 있는 경우에 대하여는 예해 4.1로 指針을 提高 하였다는 점이 注目되어야 한다.

가격이 단지 잠정적으로 고정되고 최종 가격결정은 계약조항에 합의되어 있는 특정요인에 따르는 가격조정약관이 있는 다음 각 호와 같은 경우 실제 지급하였거나 지급하여야 할 가격은 조정약관이 있는 계약 하에서의 계약상의 규정에 일치하게 지불하였거나 지불할 최종 총금액에 기초하여 결정되어야 한다. 또한 이러한 형태의 계약은 법 제9조의3 제3항 2호에서 규정하는 조건 또는 사정에 해당하지 아니한다. 이 조에서 규정하는 가격조정약관이 있는 경우는 다음의 예해에 의한다.

1. 계약서상 가격결정이 인건비, 자재비, 경상비, 및 기타 동물품 생산에 투입된 요소 등과 같은 요인에 따라 증가되거나 감소될 수 있는 합의된 기준에 따르도록 한 경우
2. 주문된 상품총량이 일정기간에 걸쳐 제조되고 인도되어 때 거래단위의 최종가격이 계약에 정한 동일방식에 따라 산출되지만 서로 상이하게 나타나게 되는 경우
3. 물품가격이 잠정적으로 책정되지만 판매계약조항에 의해 식물성 기름의 산도, 광석의 금속함유량, 양모의 청결 정도 등에 따라 최종정산이 인도시에 재차 행해지는 경우

- 예해 4.1 : 價格 調整 約款이 있는 경우의 評價

1. 商去來 慣行으로 어떤 契約에는 價格이 단지 暫定的으로 固定되고 最終 價格決定은 契約條項에 合議되어 있는 特定要因에 따르는 경우가 있다.
2. 이런 상황은 여러가지 다양한 형태로 나타나게 되는데 첫번째 경우는

物品引渡가 최초 발주가 행해진 시기보다 상당기간이 지나 이루어지는 物品 (特別히 주문된 플랜트 및 자본설비 등)에서 볼 수 있다. 契約書上에 最終價格決定이 人件費, 資材費, 經常費 및 기타 同物品 生産에 투여된 要素 등과 같은 要因에 따라 增加되거나 減少될 수 있는 合議된 基準에 따르도록 한 경우이다.

3. 두번째 상황은 주문된 상품총량이 一定期間에 걸쳐 製造되고 引渡되는 경우이다. 第2項에서 언급한 바 있는 契約內容과 同一한 형태로 첫번 去來單位의 最終價格과 마지막 去來單位의 最終價格 및 기타 去來單位의 最終價格은 각각의 價格이 契約에서 定한 同一方式에 따라 算出되지만 서로 相異하게 나타나게 되는 것이다.

4. 또 다른 상황은 物品價格이 暫定的으로 策定되지만 販賣契約條項에 따라 最終精算이 引渡時에 재차 行해지게 된다(예를들면, 식물성 기름의 산도, 광석의 금속함유량, 양모의 청결정도 등)

5. 協約 第1條에 定義되어 있는 輸入物品의 去來價格은 당해 物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 價格에 기초하고 있다. 第1條 註解에서 實際 支拂하였거나 支拂할 價格은 代價로 購買者가 販賣者에게 支拂하였거나 支拂할 總金額이라 定義되어 있으므로 調整約款이 있는 契約下에서의 輸入物品의 去來價格은 契約上의 規定에 一致하게 支拂하였거나 支拂할 最終 總金額에 기초하여 決定되어져야 하는 것이다. 輸入物品의 代價로 實際 支拂할 價格은 契約上 具體화된 데이터에 基礎하여 決定되어져야 하기 때문에 本 解說에서 언급되고 있는 형태의 價格調整約款은 (去來)價格을 決定할 수 없는 條件이나 考慮事項에 해당된다고 간주되어서는 아니될 것이다.(協約 第1條 第1項 (나)號 참조)

6. 現實的인 問題로서 價格調整約款이 輸入時에 이미 效力을 發生시킨 경우라면 실제 지불하였거나 지불할 금액을 알 수 있으므로 별문제가 없을 것이다. 그러나 價格調整約款이 同物品 輸入後에 效力을 發生하게 되는 變數와 結付되어 있는 경우에는 상황이 달라진다.

7. 그러나 協約에서 可能한 限 評價對象物品의 去來價格을 課稅價格 決定 基礎로 삼아야 할 것이라고 勸告하고 있으며, 第13條에서는 비록 輸入時點에서 支拂할 金額을 確定하지 못하는 경우라도 最終課稅價格決定을 연결시킬 수 있는 可能性을 規定하고 있으므로 價格調整約款은 그것 自體로서 協約 第1條에 근거하는 評價를 排除할 수 있는 事由가 되지 않는 것이다.

구매자와 판매자간의 하나의 거래대상이 되긴 하지만 인도, 운송, 대금지불 또는 기타 이와 유사한 사유로 일괄 신고되지 않고 동일세관 또는 다른 세관을 통하여 부분적으로 또는 계속하여 선적되어지는 경우와 같은 분할선적물품의 거래가격 결정시에 다음 각 호와 같은 점등을 유의하여야 한다. 이 조에서 규정하는 분할선적물품의 처리는 다음의 예에 의한다.

1. 완성된 산업설비 또는 플랜트의 구성부품으로 수입선의 상이, 일괄선적이 불가능한 물리적 이유, 플랜트의 건설계획상 시차제 선적을 하는 경우 등에 있어서의 실제 지급하였거나 지불하여야 할 금액의 결정은 분할 선적분이 별개의 송장에 의한 경우 송장가격에 의하고 별개의 송장가격으로 표시되지 않는 경우 당해 상황에 적절한 합리적인 방법과 일반적으로 인정된 회계원칙에 따라 총거래가격을 분할하여 결정한다.
2. 물품의 수량이 일괄선적하기에는 불가능하거나 불편하여 거래당사자를 위해 분할선적되는 경우 다른 물품의 일정 수량을 동시에 구매한다는 등과 같은 법 제9조의3 제3항 2호에서 규정하는 조건 또는 사정에 해당하지 아니한다. 다만, 분할선적물품이 관련교역거래에서의 정상적인 상관행을 반영하는 합리적인 기간 내에 이루어지지 않는 경우 세관장은 최초가격을 수정한 추가 합의가 있었는지 여부를 확인할 필요가 있다.
3. 일정수량의 물품을 구입함에 있어 이를 동일수입국 또는 둘 이상의 수입국에 둘 또는 그 이상의 항구 또는 세관으로 운송하기로 합의한 경우 개별세관 또는 개별관세영역으로 수입된 각 분할물품에 대한 과세가격은 각 분할물품에 대하여 실제로 지불했거나 지불할 가격에 근거하여 결정되어야 한다.

- 예해 6.1 : 協約 第1條에 의한 分割船積物品의 처리

概 要

1. 本 解説의 目的上 “分割船積”이란 定義는 購買者와 販賣者 間의 去來의 對象이 되긴 하지만, 引渡, 運送, 代金支拂 또는 기타 이와 유사한 事由로 一括申告되지 않고 同一稅關 또는 다른 稅關을 通하여 部分的으로 또는 계속하여 선적되어지는 경우를 의미한다.

現 況

2. 大部分의 分割船積物品은 다음 세가지 형태의 범주에 해당될 것이다.
- 가. 完成된 산업설비 또는 플랜트의 구성부품으로 輸入先의 相異, 一括船積이 不可能한 物理的 理由, 플랜트 건설계획상 시차제 선적이 편리하다는 必要性등에 의한 경우
 - 나. 物品數量이 一括船積하기에는 不可能하거나 不便하여 去來當事者를 위해 分割船積되는 경우
 - 다. 地理的으로 配分해야 하는 理由로 分割船積되는 경우

A. 산업설비 또는 플랜트의 분할선적

3. 物品의 規模 때문에 수차에 걸쳐 輸入해야 하는 物品群 및 設備全體의 輸入의 경우가 이 범주에 속할 것이다.

이들 物品에 對한 稅率 및 관리기법의 적용은 輸入國의 立法內容에 따르고 있음은 물론이다.

4. 이 경우 個別分割船積物品에 對한 課稅價格은 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 기초해야 할 것이다. 즉, 去來當事者間에 決定된 去來에 반영되어 있는 당해물품의 代價로 購買者에게 또는 販賣者를 위하여 支拂하기로 한 總金額에서 적절한 比率에 해당되는 金額이어야 할 것이다.

5. 分割船積分이 별개의 송장가격에 의하는 경우의 課稅價格은 송품장 가격에 協約 第8條에서 定하고 있는 加算要素費用을 加算하여 산출해야 (必要한 경우 적절한 配分을 해야)할 것이고 控除要素 또한 마찬가지로 취급해야 할 것이다.

6. 分割船積分이 별개의 송장가격으로 表示되지 않은 경우의 課稅價格은 당해 狀況에 적절한 合理的인 方法과 一般的으로 認定된 會計原則에 따라 總去來價格을 分割하여 決定될 수 있을 것이다.

7. 이런 사례의 경우에는 一般的으로 個別 船積分에 대한 課稅價格을 輸入時點에서 確定할 수 없게 될 것이다. 왜냐하면 이런 경우의 輸入은 통상기 술 費用 또는 가격조정약관을 내포하고 있기 때문이다, (해설 4.1 참조) 課稅價格에 對한 최종결정을 保留할 必要가 있다고 認定하는 경우에는 協約 第13條 規定을 適用하여 暫定的인 稅額을 부과하고 과세가격이 確認되었을 때 이를 정산하면 될 것이다.

B. 數量으로 인한 分割船積

8. 이 유형에서의 去來는 合意된 單位單價로 販賣된 그 單位가 構成되는 一定數量을 가정하고 있다. 物品引渡日字는 事前에 確定되거나 당사자의 편의에 의해 決定될 수도 있다.

9. 第1條의 目的上 契約이 이루어진 時點이나 契約成立 이후에 어떠한 市場變動도 고려의 대상이 아니므로 課稅價格의 決定은 實際로 支拂하였거나 支拂할 價格에 根據해야 하는 것이다.

10. 그러나, 分割船積輸入이 關聯交易去來에서의 正常的인 商慣行을 반영하는 合理的인 期間內에 이루어지지 않은 경우 稅關當局은 최초가격을 수정한 추가 合議가 있었는지 여부를 確認하여 實際 支拂하였거나 支拂할 金額을 調査해 볼 必要가 있을 것이다. 이 때에는 協約 第13條 및 第17條의 規程에 따라 行動하면 될 것이다.

11. 單價는 全體去來에서의 總去來數量에 따라 決定되지만 이는 協約第1條 第1項 (나)號 적용대상은 아닌 것이다. 第1條 第1項 (나)號의 註解에서 販賣者와 購買者가 輸入物品의 價格을 決定할 때 購買者가 “다른” 物品의 一定數量을 동시에 購買한다는 條件으로 決定하는 예를 인용하고 있다. 그러나 이는 單一去來에서의 “同一”物品이 아니라 “다른”物品의 경우를 뜻한다는 데 주의가 必要한 것이다.

C. 地域的 配分에 따른 分割船積

12. 이러한 상황은 국제간의 교역에 있어서 사실 혼한 경우에 해당된다. 購買者가 販賣者로부터 一定數量의 物品을 購入함에 있어서 이를 同一輸入

國 또는 둘 이상의 輸入國에 들 또는 그 이상의 港口 또는 稅關으로 運送하기로 합의한 경우에 해당된다. 個別稅關 또는 個別稅關領域으로 輸入된 各 分割物品에 對한 課稅價格은 第1條의 規定에 따라 各 分割物品에 對하여 實際로 支拂했거나 支拂할 價格에 根據하여 決定되어져야 할 것이다.

結 論

13. 여러가지 형태의 分割船積物品의 處理에 對한 考慮事項을 檢討한 結果로 볼 때 分割船積物品의 課稅價格은 第1條의 要件이 充足되는 한 第1條의 적용이 可能하다 할 수 있을 것이다.

상호 관련된 물품군 또는 함께 판매된 일군의 물품군의 대가로 일괄가격표시로 총액블로 지불하기로 한 계약의 경우 다음 각 호와 같은 점을 고려하여야 한다. 이조의 규정에 의한 일괄거래의 처리는 다음의 예해에 의한다.

1. 여러 가지 물품이 판매되었지만 단일 총가격으로 표기된 경우 여러 물품에 대한 거래가격은 동종동질 또는 유사물품의 가격을 활용하거나 일반적으로 인정된 회계원리에 기초하는 등의 방법에 의하여 배분하며, 단지 세번분류상의 목적 때문에 거래가격을 부인하여서는 안된다.
2. 품질이 다른 여러 물품이 판매되어 단일 총가격으로 거래되거나 우리나라에 사용될 목적으로 일부분만 수입 신고된 경우에는 국내사용목적으로 신고된 물품에 대한 거래가격은 존재하지 않는 것이다. 다만, 이 경우에도 거래가격을 활용할 수 있는지를 최대한 고려하여야 한다.
3. 동일거래에 포함되어 있지만 여러 가지 다른 물품이 단지 세번분류상 또는 관세부담을 경감시킬 목적으로 각각의 가격으로 표시되는 경우 이와같은 가격조작행위는 법 제9조의3 제3항 2호의 조건 또는 사정에 해당하는 것으로 당해 수입물품의 거래가격은 존재하지 않는 것이다.

- 예해 8.1 : 一括去來의 評價問題

1. 本 解説의 目的上 一括去來라함은 상호관련된 物品群 또는 함께 一群

의 物品의 代價로 一括價格表示로 總額拂로 支拂하기로 한 契約을 의미한다.

2. 評價問題가 제기될 수 있는 一括去來의 例示는 아래와 같다.

(가) 여러가지 物品이 販賣되었지만 單一總價格으로 송장에 표기된 경우

(나) 질이 다른 여러 物品이 販賣되고 單一總價格으로 송장가격은 책정되어 있지만 그중 一部分만 輸入申告되는 경우

(다) 同一去來對象物品이지만 여러가지 다른 物品이 세율이나 기타목적에 의거하여 개별가격으로 송장에 표기된 경우

課稅處理

(가) 여러가지 物品이 販賣되었지만 단일총가격으로表記되는 경우

3. 第1條에서 規定하고 있는 諸要件을 充足시키고 있다고 가정한다면 여러가지 物品의 代價를 單一總價格으로表記하였다는 事實이 去來價格을 적용할 수 없는 장애요인으로 作用할 수 없는 것이다. 輸入된 物品들이 各個의 商品分類에 따라 關稅율이 상이하게 적용되더라도 協約 第 1條 適用要件을 갖춘 一括去來內容의 한 측면인 단일총가격의 형태가 단지 세번분류상의 목적 때문에 적용배제되어서는 아니될 것이다.

4. 이와 관련하여 다른 세번으로 분류되는 여러 物品에 全體 金額을 어떻게 적절히 分割할 것인가 하는 實際的인 問題가 있다. 여러가지 方法을 사용할 수 있을 것인바 그 方法이 一括去來에 의한 여러 상품가격을 반영할 수 있는 명백한 지표가 될 수 있다면 수입실적이 있는 同一物品이나 類似物品의 價格을 活用하는 것은 좋은 例가 될 것이다. 또한 一般的으로 認定되는 會計原理에 基礎하여 輸入者가 提示하는 價格區分도 또한 可能할 것이다.

(나) 品質이 다른 여러 物品이 販賣되어 單一總價格으로 去來되나 輸入國內에서 使用될 目的으로 一部分만 輸入申告된 경우

5. 이 경우 문제의 성질이 다르므로 다음의 例示에 의해 說明이 可能할 것이다.

즉, 세가지 다른 品質(최상급 A, 보통 B, 저급품 C)로 구성된 물품을 키로당 一括 100 화폐단위로 구입하고 수입국에서 구매자는 A급 물품만 국내 사용 목적으로 키로당 100 화폐단위로 輸入申告하고 나머지등급물품은 다른 절차에 따르는 경우이다.

6. 실제 支拂하였거나 支拂할 全體金額은 서로 상이한 등급으로 구성되어 있는 物品群에 對한 代價이므로 國內使用目的으로 申告된 物品에 對한 販賣價格은 存在하지 않는 것이다. 따라서 이 경우 第 1 條 適用은 排除되어야 하는 것이다.

7. 그러나 上記 例에서도 한가지 등급의 物品만 申告되지 않고, 全體 一括去來를 代表할 수 있는 確定的이고 同一한 比率 (例 1/3, 1/2 等) 형태로 申告된다면 第 1 條 적용이 可能할 것이다. 第 1 條 適用이 可能한 경우 全體購入數量에 對한 申告數量의 比率에 따라 全體購入金額을 基礎로 申告物品에 해당하는 金額을 去來價格으로 決定할 수 있을 것이다.

(다) 同一去來에 포함되어 있지만 여러가지 다른 物品이 단지 稅番分類上 또는 다음 예에서 알 수 있는 바와같은 기타의 이유로 因해 각각의 價格으로 表示되는 경우

一括去來로 物品 A 와 物品 B를 100 화폐단위로 購入하고 販賣者에게 支拂할 去來價格은 변경하지 않고 關稅負擔을 줄일 目的으로 物品 A의 價格은 35 화폐단위로, 物品 B의 價格은 65화폐단위로 表示하는 경우이다.(왜냐하면, 稅率이 A는 15%, B는 6%이기 때문임)

8. 上記의 例에서 價格은 적절하지 못한 方法으로 關稅負擔을 경감시킬 목적으로 決定되거나 調整되어(上向 또는 下向으로) 졌다. 이러한 去來有形은 反덤핑조치 또는 쿼타등을 피할 目的으로 종종 일어나고 있는 것이다.

9. 上記 例에서와 같은 價格操作去來는 監視業務(審理)分野로 다루어져야 할 問題이지만 그럼에도 불구하고 그 對象이 되는 物品의 課稅價格은 決定되어져야 하는 것이다.

10. 이와 관련하여 上記 例에서의 價格操作行爲는(全體價格은 變動이 없지만) 評價되어야 할 物品에 對한 價格을 決定할 수 없는 條件이나 考慮事項에 해당되는 것이다. 따라서 第1條 1.1 (나)號의 規定에 適用되어 당해 輸入物品의 去來價格에 기초하여 課稅價格을 決定할 수 없는 것이다.

과세가격을 결정함에 있어서 수입후 발생한 활동에 대한 비용이 고시 제1-5조의 “실제 지불하였거나 지불하여야 할 가격”에 포함되어 있지 않다면 법 제9조의3 제1항 각 호에서 규정하는 가산요소에 해당하지 않는 한 이를 과세가격에 포함시켜서는 안된다. 반대로 그러한 비용이 수입물품의 대가로 실제 지불하였거나 지불하여야 할 가격에 포함되어 있는 경우에는 법 제9조의3 제2항 각호에서 규정하는 요소에 해당하지 않는 한 과세가격에서 공제할 수 없다. 이 조에서 규정하는 수입국내에서 발생한 비용의 처리는 다음의 예해에 의한다.

- 예해 9.1 : 輸入國에서 發生한 活動에 對한 費用의 處理

1. 本 解説은 第1條 및 第1條의 註解의 內容안에서 輸入國에서 發生한 活動에 對한 費用의 處理를 다루기로 한다.

2. 이 問題를 취급함에 있어서 輸入國에서의 活動을 열거해 놓고 이를 어떻게 處理할 것인가 하는 問題는 有益한 接近方法이 되지 못할것이다. 이러한 목록은 모든 경우를 망라할 수 없을 뿐만 아니라 많은 경우 特定 活動에 代한 評價處理基準은 去來의 狀況에 따라 상이할 것이다, 反面에 처리기준에 대한 간명한 언급은 넓은 범위의 可能性을 제공하게 될 것이다.

3. 이러한 관점에서 볼 때, 協約 第1條에 따라 課稅價格을 決定하는 경우 輸入後 發生한 活動에 대한 費用이 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 포함되어 있지 않다면 第8條에 特別히 열거되어 있지 않는 限 이를 課稅價格에 포함시켜서는 아니되는 것이다. 이러한 판단은 販賣者의 이익으로 간주되지 만 購買者의 計算으로 行해진 活動에 對한 費用의 처리방법에도 적용되는 것이다.

4. 反對로, 그러한 費用이 輸入物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 가격에 포함되어 있는 경우에는 다음과 같은 內容인 協約 第1條 註解의 規

定에 一致하지 않는 限 그 가격에서 控除할 수 없는 것이다.

즉, 課稅價格에는 輸入物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 가격으로부터 다음 費用이 區分되는 경우 그 費用을 포함시켜서는 아니되는 것이다.

(가) 예를들면 산업플랜트, 기계 또는 장비에서 볼 수 있는 바와 같은 輸入後 修行된 輸入物品에 대한 건설, 설치, 조립, 유지 및 기술 지원 등에 대한 費用

(나) 輸入後 運送費用

(다) 輸入國의 關稅等 輸入諸稅(性質上 반드시 區分 可能함. 권고의견 3.1 참조)

5. “輸入”이라는 用語의 의미를 분명하게 설정할 필요가 있는 바, 관세협력이사회의 國際關稅用語集에는 “輸入”이란 용어가 “어떤 物品을 關稅領域”으로 가져오거나 가져오게 하는 行爲”라고 定義되고 있다. 그러나 各國의 立法內容에 따라 다양하게 具體化된다는 點에 유의해야 하는 것이다. 따라서 輸入이란 用語는 문제가 되는 輸入國의 立法內容에 기초하여 거론되어야 할 것이다.

6. 第1條 註解의 (가)號에서 規定하고 있는 “輸入後 行해진”이란 表現은 輸入國에서 修行된 活動을 의미하도록 신축성 있게 해석되어야 할 것이다. 그러한 관점에서 前記 註解 (가)號에서 規定하고 있는 活動의 代價는 비록 그것이 輸入以前에 行해졌어도 輸入物品을 設置하기 위한 一部로 遂行된 이상 課稅對象에서 除外시켜야 하는 경우도 있을 것이다.

이러한 例는 어떤 기계를 輸入하기 前에 이 기계를 설치하기 위한 콘크리트 기초작업을 하는 作業費用을 들 수 있을 것이다.

7. 運送과 關聯하여 特別히 고려할 問題는 第1條 註解 (나)號에서는 輸入後 運賃에 對해서만 언급하고 있지만 이 表現은 輸入後의 積재·양하비 및 기타 운송관련비용을 포함하는 것으로 보아야 註解의 全體構造에 一致될 것이라는 지적이다.

이러한 說明은 輸入後 保險料에 對해서도 역시 同一하게 적용되어야 할 것이다.

고시 제1-5조 제1항에서 규정하고 있는 “실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격” 및 시행령 제3조의3 제4항을 적용함에 있어서 다음과 같은 결정의견과 예해를 고려한다

- 결정 4.1 : 데이터 處理裝置를 위한 소프트웨어 傳達媒體에 대한 評價

1984.9.24 開催된 제 10차 會議에서 關稅評價委員會 (제네바)는 다음 決定을 採擇 하였다.

關稅評價委員會는 다음과 같이 決定한다.

1. GATT 製 7條 施行을 위한 協約下에서 去來價格이 가장 原則的인 評價의 기초임을 再確認하여 데이터 처리장치를 위한 전달매체에 記錄된 資料나 指針(소프트웨어)과 관련하여 (價格을 포함하여) 去來價格을 決定하는 것은 協約內容과 잘 부합되는 것이다.

2. 데이터 처리장치를 위한 전달매체에 기록된 소프트웨어의 特殊한 狀況으로 인해 많은 締約國들이 또다른 接近 方法을 摸索하고 있는 바, 다음 관행을 採擇하기를 원하는 締約國인 경우 이 또한 協約內容과 잘 부합된다고 할 수 있는 것이다.

데이터나 指針(소프트웨어)이 담겨 있는 輸入物品인 전달매체의 課稅價格을 決定함에 있어서는 단지 전달매체 자체의 內容이나 價格만이 考慮되어야 한다. 따라서 전달매체에 대한 課稅價格은 소프트웨어 內容이나 價格이 전달매체의 그것과 구분이 가능하다면 소프트웨어 內容이나 價格을 公제한 金額으로 決定되어야 하는 것이다.

決定의 目的上, 전달매체(carrier medium)라는 用語는 집적회로, 반도체 및 유사장치, 또는 그러한 회로 또는 장치에 결합된 物品들을 포함하지 않으며, 資料나 指針 (data or instructions)이라는 用語는 음향, 영상 또는 비디오 기록등을 포함하지 않는 것이다.

3. 본 決定 제 2항에서 언급한 관례를 채택하고 있는 締約國은 關稅評價委員會에 그 시행일자를 通報해야 한다.

4. 본 決定 제2항의 관례를 채택하는 當事國은 최혜국 기초위에서 去來價格 관행을 계속 維持해 오고 있는 어떤 締約國에 대한 차별대우 없이 實施하게 될 것이다.

* 데이터 處理裝置를 위한 소프트웨어를 담고 있는
傳達媒體에 대한 評價와 關聯한 決定 採擇에 앞선
1984. 9. 24일자 關稅評價委員會에서의 議長 演說

“데이터 處理裝置에 사용하기 위한 데이터나 指針을 담고 있는 輸入物品인 전달매체의 경우 關稅賦課對象은 본질적으로 傳達媒體 그 自體(예를들면 테이프, 자기디스크등)이다. 그러나, 輸入者는 데이터나 指針을 사용하는데 관심이 있는 것이며 傳達媒體는 부수적인 것이다. 사실 기술설비가 去來當事國間에 이용가능하면 소프트웨어는 電信이나 인공위성 등으로 傳達이 가능하며 이런 경우에는 關稅問題가 發生되지 않을 것이다. 또한 傳達媒體는 보통 데이터나 指針을 저장하기 위한 일시적인 수단에 불과하며 그것을 사용하기 위해 購買者는 자기자신의 기억장치나 데이터베이스에 入力시키거나 재현 생산해야 하는 것이다.

GATT 제7조 施行을 위한 協約에 의해 대체된 기존 國際 關稅評價 관행 하에서는 傳達媒體를 評價할 때 소프트웨어의 價格은 일반적으로 포함되지 않았었다. 新評價協約을 採擇함에 따라 종전의 國際 관례를 따랐던 締約國들은 소프트웨어 傳達媒體를 評價하는 관행을 바꾸기도 하고 그대로 유지하기도 하였다.

데이터 處理裝置를 위한 소프트웨어를 담고 있는 傳達媒體의 評價에 대한 關稅評價委員會의 제안에서는 去來價格이 協定하에서의 가장 기본적인 評價原則이며 傳達媒體에 기록된 소프트웨어의 價格을 考慮하여 去來價格을 適用하는 것이 協約內容과 一致하고 있다는 사실과 함께 특수한 사정을 고려하여 여러 締約國에서 이와 다른 接近方法을 모색하고 있는 바와 같이 傳達媒體 자체의 內容과 價格만이 課稅對象이라는 관행 또한 協約內容과 一致한다는 사실을 포함하고 있다.

데이터 處理裝置를 위한 소프트웨어를 담고 있는 傳達媒體에 대한 評價에 관한 決定을 취함에 있어서 이 決定 施行이나 適用에 어떤 어려움이 야

기되더라도 協約 締約國에 의해 檢討되었다는 사실이 매우 有益하게 작용할 것이다.

- 예해 13.1 : 데이터 處理裝置用 傳達媒體의 評價에 관한 決定事項의 適用소프트웨어

1. 이 例解는 關稅評價委員會가 採擇한 決定事項(4.1) 第 2 項이 適用되는 特殊한 狀況에 있어서 데이터 處理裝置用 소프트웨어 傳達媒體의 評價에 관한 疑問點을 檢討하기 위한 것이다.

2. 이 立場에 있어서 考慮하여야 할 原則은 데이터 또는 指針을 收錄한 傳達媒體의 課稅價格을 決定함에 있어서 傳達媒體 그 自體의 費用 또는 價格만이 考慮되어야 한다는 것이다.

그러므로, 稅關은 데이터 또는 指針의 費用 또는 價格이 傳達媒體 費用 또는 價格과 區別된다면 課稅價格에 이를 包含하지 않아야 한다.

3. 同 決定事項의 適用時 直面하는 問題는 데이터 또는 指針의 費用 또는 價格을 傳達媒體의 費用 또는 價格과 區別하는 規定과 關聯되어 있다.

어떤 때에는 소프트웨어와 傳達媒體의 總價格만을 入收할 수 있고, 또 어떤 때에는 傳達媒體의 價格만이 送狀에 나타나 있거나, 或은 데이터 또는 指針의 費用 또는 價格만을 아는 境遇도 있을 수 있다.

4. 同 決定事項 第2項의 適用與否에 대해서는 選擇權이 있으므로 同決定事項을 適用하기로 選擇한 國家는 同 決定事項의 趣旨에 反하지 않도록 이項을 가능한 限 넓은 意味로 解釋하여야 한다.

그러므로 《區別한다》라는 表現은, 傳達媒體의 費用 또는 價格만이 알려져 있다 하더라도 데이터 또는 指針의 費用 또는 價格이 區別된다는 뜻으로 解釋되어야 한다.

5. 當局이 어떠한 理由에서든 2個의 費用 또는 價格에 대한 別途 申告가 必要하고 이 2個中 1個의 費用 또는 價格만을 入收할 수 있다고 認定한다면, 나머지 1個의 費用 또는 價格은 評價協約 및 一般協約 第 7 條의 原則 및 一般規定에 一致되는 合理的인 方法을 使用하여 推定・決定될 수 있다.

이와 類似하게, 2가지 要素의 總 價格만이 入收될 수 있는 境遇에도 各各의 價格에 到達하기 위한 推定을 할 수 있다.

推定方法을 따르기로 決定한 關稅當局은 合理的인 解決策에 到達하기 위

해서는 輸入者와의 協助가 必要함을 알 수 있게 될 것이다.

6. 輸入時點에서, 輸入者가 上記 目的을 위한 充分한 情報를 提供할 立場에 있지 아니할 때에는 第 13 條의 規定이 適用될 수 있을 것이다.

7. 이 例解에서 勸告된 方法은 소프트웨어 傳達媒體에 대한 關稅目的의 評價를 위하여 適用될 수 있는 것이지, 統計蒐集과 같은 其他用度を 考慮한 것은 아니다.

고시 제1-5조 제1항 2호 등의 규정을 적용함에 있어 다음과 같은 권고의견을 고려한다.

- 권고의견 8.1 : 從前 去來와 關聯된 信用債權의 處理

1. 評價對象物品이 從前 去來와 關聯된 信用債權의 수혜대상인 경우 評價 協約下에서 從前 去來에서의 信用債權을 어떻게 處理할 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 信用債權金額은 이미 販賣者에게 支拂한 金額에 해당되므로 “實際 支拂하였거나 支拂할”이라는 의미가 販賣者에게 支拂되었거나 支拂되어야 할 輸入物品에 對한 總支拂費用이라는 第1條 註解內容의 적용대상이 되는 것이다.

따라서, 信用債權額은 支拂된 金額의 一部가 되는 것이며 評價目的上 去來價格에 반드시 포함되어야 하는 것이다.

信用債權을 유발시킨 從前 去來에 對한 稅關當局에 의해 받아들여진 처리는 당해 評價對象物品에 對한 적절한 課稅價格決定 問題와는 個別로 검토되어야 한다. 從前 船積分에 對한 價格을 調整할 것인가 하는 문제는 (締約國의) 國內法律에서 定하는바에 달려있는 것이다.

고시 제1-5조 제1항 5호에서 규정하는 보증은 물품에 대한 품질보증의 한 형태로서 일정조건에 부합하는 경우에는 보증책임자가 보수 또는 대체에 필요한 비용을 부담하는 것으로, 법 제9조의3 제2항 1호에서 규정하는 “유지”가 물품이 구매목적에 부합하는 기능을 수행할 수 있는 일정기준을 유지하도록 보장하기 위한 예방적 조치의 한 형태라는 점에서 구별된다. 이 조에서 규정하는 하자보증은 다음의 해설에 의한다.

- 해설 6.1 : 協約 第1條 註解에 規定된 “維持”와 “保證”의 差異

1. 協約 第1條의 註解 “실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격”과 관련한 단락에서 産業設備, 機械 또는 裝備와 같은 輸入物品에 대하여 수입후에 행하는 “維持” 비용은 실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격에서 구분되는 경우에는 課稅價格에 包含하지 않도록 規定하고 있다.

2. “維持”의 概念은 協約에서 特別히 定義하고 있지 않으므로 동 용어는 一般的인 意味로 理解되어야 한다.

3. 참고문헌에서 “維持”에 대한 일반적인 用語의 定義는, 예를들면,

- “財産의 상태에 대한 維持 또는 保存, 그러한 目的을 위하여 필요로 하는 適切하고도 수시로 이루어지는 日常的인 修理에 所要되는 費用을 包含한다.”
- 資産에 관하여는 “維持”라는 용어는 다음과 같이 정의된다.
“資産이 당초에 意圖했던 耐久年限 동안 資産이 지닌 容역의 潛在的 價値를 保存하기 위하여 所要된 支出; 이러한 지출은 其間費用 또는 製造原價로 處理된다.”
- “良好한 狀態를 維持하는 行爲, 그러한 目的에 必要한 것을 提供하는 行爲”; “어떤 裝備 및 道具의 性能을 유지해야 할 責任을 가지고 있는 會社가 修行한 用役”

4. 協約 第1條의 註解에서 언급된 “維持”의 범위에 “保證”이 포함되는지의 여부에 대한 疑問이 提起된다. 이러한 의문은 아래에서의 같이 檢討되어진다.

5. “保證”과 “維持”의 差異點은 다음과 같다.

- “維持”는 産業設備, 裝備등의 物품이 購買目的에 符合하는 機能을 수행할 수 있는 一定基準을 유지하도록 保障하기 위한 物품에 대한 豫防的 措置의 한 形態이다.
- “保證”은 통상 自動車와 電子器機와 같은 品목에 대한 品質保證의 한 形態로서 一定條件에 符合하는 경우에는 保證責任者가 補修(部分品 또는 用役) 또는 대체에 필요한 費用을 부담하는 경우이다. 特定한 條件에 符合하지 않는 경우 保證은 取消될 수 있다. “保證”은 物품의 숨겨진 瑕疵를 治愈하는 것이다. 이 경우의 하자에는 物품을 사용할 수 없게 하거나 유용성을 減少시키는 나타나지 않는 瑕疵를 包含한다.
- “維持”는 항상 遂行되는 반면, “保證”은 物品의 故障 또는 機能未達의 경우와 같이 偶發的으로 發生한다.

6. 따라서, 두 概念간에는 根本的인 差異가 存在하므로 協約 第1條의 주해에서의 “維持”라는 用語는 “保證”에 대하여는 適用이 될 수 없는 것이다.

고시 제1-5조 제1항 6호에서 규정하는 “기타 수입물품의 거래조건으로 직접 또는 간접적으로 지급되는 금액”에는 훈련비용, 확인수수료, 수입물품의 검사비용, 수입물품의 창고 보관료 등의 금액이 포함될 수 있다. 이 조에서 규정하는 훈련비용, 확인수수료 등은 다음의 예해, 해설 및 사례연구에 의한다

- 예해 7.1 : 第1條에 따른 裝置 및 關聯費用의 處理

I. 序

1. 評價目的上 장치비용을 처리함에 있어서는 그 費用이 어디서 누구에 의해 支拂되느냐 하는 문제뿐만 아니라 費用의 명확한 特性을 規定해야 할 必要가 있는 것이다.

2. 本 解説에서는 문제의 去來가 協約 第 1 條에서 定하고 있는 要件을 갖추고 있다는 가정에서 출발하고 있다. 만약 이러한 요건을 갖추지 않은 경우라면 적용우선순위에 의거 協約에서 定하고 있는 기타의 평가방법이 적용되어져야 하는 것이다.

3. 本 解説의 적용범위는 物品을 창고로 또는 창고로부터 이동시키는데서 關聯되는 비용과 창고료에 한정된다. 창고내에서의 세척, 선별 또는 재포장과 같은 활동은 포함되지 않는 것이다.

4. 通常의인 保稅倉庫와 輸入諸稅의 未支拂狀態로 指定 地域內에서 稅關의 統制下에 物品을 장치하기 위한 稅關保稅倉庫와 區分할 必要는 없는 것이다. 장치비용에 대한 평가문제는 두 경우 모두 같기 때문이다.

5. 평가문제가 야기되는 장치에 대한 상황은 다음과 같다.

- 輸入國으로 輸出販賣되는 時點에 海外에서 장치되는 경우
- 輸入國으로 輸出되기 前에 物品을 購入함에 따라 海外에서 장치되는 경우

- 税關通關前に 輸入國內에서 장치되는 경우
 - 物品運送時 一時 장치되는 경우
6. 各 狀況別 課稅價格 決定問題는 다음 II-V에서 檢討하기로 한다.
7. 열거되는 狀況은 全體가 될 수 없으므로 例示는 장치 및 이와 관련된 비용처리에 관한 일반원리를 說明하는 역할을 할 것이다. 분명한 점은 각 事例에서의 相關사항에 따라 개별적으로 고려해야 한다는 것이다.

II. 輸入國으로 輸出販賣時 海外에서의 장치물품

8. <例>

- (가) I輸入國에 있는 購買者A가 X輸出國 B販賣者로부터 X국에서 B에 의해 창고에 입고되어 있는 物品을 購買한다. A가 B에 支拂한 倉庫引渡價格에는 發生된 倉庫料 가 포함되어 있다.
- (나) I輸入國의 購買者가 X輸出國의 販賣者B로부터 工場渡 價格으로 物品을 購入한다. 그런데, 그 物品의 去來價格에서는 X國에서 B에 의해 창고에 보관되어졌다. 구매자 A는 판매자 B에게 별도의 송장에 기초하여 창고료를 지불한다.
- (다) I輸入國의 購買者A가 X輸出國의 販賣者B로부터 工場渡 價格으로 物品을 購入한다. 去來時 同物品은 販賣者에 의해 X국에서 창고에 입고된다. 購買者 A는 物品의 代價外에 販賣者에 의해 發生된 창고료를 창고업자에게 支拂한다.

9. 第1條 註解에 의하면 實際 支拂했거나 支拂할 金額이라함은 輸入物品의 代價로 購買者가 販賣者에게 또는 販賣者를 위하여 支拂한 總金額이라고 規定하고 있다.

10. 그러한 참고료는 販賣者가 購買者로부터 補償받는 實際 支拂했거나 支拂할 가격중의 一部로 간주되어질 수 있다. 만약 그렇지 않다면 동 비용이 판매자에게 또는 판매자를 위하여 直接 또는 間接으로 지불되는 한 실제지불금액의 일부로 포함되어야 할 것이다.

11. 따라서 上記 例에서의 참고료는 당해 물품의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 가격의 一部에 해당되는 것이다.

III. 輸入國으로 輸出하기 前に 物品을 購入함에 따라 海外에서 장치되는 경우

12. <例>

I 輸入國의 購買者 A가 X 輸出國의 販賣者 B로부터 物品을 購入한 後에 A가 自己의 計算으로 I 國에 輸入되기 이전에 이를 倉庫에 入庫시키는 경우이다.

13. 購入 이후에 購買者에 의해 發生된 費用은 直接 또는 間接으로 販賣者에게 또는 販賣者의 利益을 위하여 支拂한 金額으로 간주될 수 없기 때문에 實際支拂하였거나 支拂할 價格의 一部로 볼 수 없는 것이다. 반면에, 이러한 費用은 구매자 자신의 計算으로 구매자에 의해 수행된 활동을 반영하고 있다. 이런 종류의 활동에 대한 費用은 第 8 條에서 조정요소로 규정되어 있는 경우에 限하여 輸入物品의 代價로 실제 지불하였거나 지불할 가격에 加算되어지는 것이다. 상기 例에 對한 規定은 없으므로 이 경우의 장치비용은 과세가격의 일부가 되지 않는 것이다.

IV. 輸入國內에서 國內使用을 위한 通關前에 倉庫에 장치된 物품의 경우

14. <例>

I 輸入國의 購買者 A가 販賣者 B로부터 物品을 購買한다. 輸入港에 物品이 도착하는 시점에서 購買者 A는 輸入物品을 사용하여 他物品으로 제조할 계획에 따라 生産활동을 조정하기 위해 자기의 計算으로 稅關倉庫에 入庫시킨다. 3個月後 購買者 A는 使用할 目的으로 通關節次를 밟고 倉庫料를 支拂하기로 한다.

15. 第1項 註解에 의하면 實際 支拂하였거나 支拂할 價格이란 輸入物品의 代價로 販賣者에게 또는 販賣者의 利益을 위해 購買者에 의해 支拂되었거나 支拂할 總金額이라 規定되어 있다. 이와 관련하여 購買者의 計算으로 購買者에 의해 수행된 活動에 對한 費用은 第 8 條에서 規定하고 있는 調整要素가 아닌 限 實際 支拂하였거나 支拂할 가격에 加算되어서는 아니된다고 규정하고 있다.

16. 物品購買 이후에 購買者에 의해 發生된 費用은 直 · 間接으로 販賣者에게 또는 販賣者의 利益을 위해 支拂된 金額으로 간주될 수 없기 때문에 實際 支拂하였거나 支拂할 가격의 一部로 볼 수 없는 것이다. 반면에 이러한 費用은 구매자 자신의 계산으로 購買者에 의해 수행된 활동에 반영하고 있다. 이런 종류의 활동에 대한 費用은 第 8 條에서 조정요소로 규정되어 있는

경우에 限하여 輸入物品의 代價로 실제 지불하였거나 지불할 價格에 加算되 어지는 것이나, 상기 例에 對한 規定은 없으므로 이 경우의 장치비용은 과세 가격의 一部가 되지 않는 것이다.

V. 物品運送過程에서 부수적으로 일시장치되는 경우

17. <例>

- (가) 輸入者 I가 輸出國에서 工場渡價格으로 物品을 購入하고 輸出港에서 적재선박을 대기하는 과정에서 창고료가 발생하는 경우
- (나) 輸入時 물품양하시점과 세관으로 輸入申告하는 시점간에 상당한 시차가 있어 稅關統制下에 그 期間동안 창고에 입고시킬 때 發生하는 費用

18. 운송과정에서 부수적으로 물품을 장치할 때 發生하는 이런 種類의 費用은 運送關聯用으로 취급하여야 할 것이다. 따라서 協約 第8條 第2項 (나)號의 規定에 따라 處理(加算)되기도 하고, 輸入後 發生된 費用인 경우에는 輸入後運送費用은 그것을 輸入物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 가격으로부터 區分된다면 課稅價格에 包含시켜서는 아니된다는 第1條 註解의 規定에 따라 處理될 수도 있을 것이다.

- 해설 5.1 : 確認手數料

一 般 事 項

1. 輸出者는 國際貿易에서 提供된 財貨와 用役에 대한 代金支給이 이루어지지 않는 金融危險을 防止하기 위해서 支給保證確認을 包含한 金融서비스의 使用을 利用한다. 支給이 이루어지지 않거나 또는 輸入者가 破産되는 危險에 對比하기 위하여 輸出者에게는 多様な 形態의 金融서비스가 存在한다.

이러한 서비스는 國家마다 다를 수 있기 때문에 一般的으로 中間商(普通銀行)을 通하는 바, 中間商은 一定 手數料를 받고 輸出者의 危險을 轉嫁받는 다.

이러한 서비스의 代價로 支拂되는 費用을 通常 “確認手數料”라 稱하나 國家마다 다른 이름으로 불려지기도 한다.

確 認 手 數 料

2. 輸入物品에 대한 輸入者の 代價支給을 確認하거나 또는 保證을 하는 것은 普通銀行 채널, 政府機關, 保險會社 또는 그런 問題를 다루는 專門業體를 通하여 이루어 질수 있다.

3. 이러한 去來는 通常 다음과 같이 이루어 진다.

- 輸入者가 輸入者 자신의 去來銀行에서 信用狀 (L/C) 을 開設
- 그러나 輸出者는 輸入者の 銀行이 開設한 信用狀의 去來와 信賴度에 대하여 確信이 不足할 수 있음.
- 輸出者는 輸入者の 去來銀行으로부터 代金支給을 保證받기 위하여 또다른 銀行 (普通輸出國銀行) 을 通하여 信用狀을 確認하는 努力을 講究한다.

- 이러한 서비스의 代價로 銀行에 支給되는 費用을 確認手數料라 한다.

4. 輸入者나 또는 輸出者를 위하여 活動하는 “確認會社”라 불리는 專門業體가 있다. 이러한 專門業體에 의하여 遂行되는 多様な 서비스중의 하나로써 支給保證이 있다. 上記 서비스의 代價로 支給되는 手數料를 通常 確認手數料라 부른다.

評價上の 取扱에 對한 決定

5. 確認手數料를 다루는 評價上の 取扱에 대한 決定은 모든 國家에 劃一的으로 適用될 수 없는 財政慣行事案과 마찬가지로 複雑한 問題다.

6. 이러한 費用을 負擔하는 輸出者가 輸入者에게 同 確認手數料를 轉嫁시키고져 하는 것은 正常的인 商慣行이다. 대부분의 경우 輸出者는 同手數料를 直接的으로 輸出物品代價에 包含시키므로써 自身の 負擔을 轉嫁시킨다.

이런 경우, 確認手數料는 輸入物品을 위하여 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格에 包含되며 協約上 去來價格을 決定하는데 있어 同 費用을 控除하라는 規定은 없다.

7. 問題는 確認手數料의 金額이 分離되어 確認되는 경우에 發生되는 바, 輸入物品의 販賣와 關聯한 輸出者の 送品狀이나 또는 輸出者 또는 確認機關이 수입자에게 別途 送付한 送品狀에 의한 것이다.

8. 上記問題를 審査하는 경우, 確認手數料를 發生시키는 去來의 類型은 協約 第8條上の 規定, 卽 第8條 第1項 (a)號上の 手數料 또는 第8條 第2項(c)號上の 保險料로써 明示되어 있지 않다.

確認手數料는 嚴密한 意味에서 본질상 手數料보다는 物品의 代價가 支給 않은 危險에 대한 保險料 性格이 더 강하다. 마찬가지로 第8條 第2項 (c)號上의 保險料는 勸告意見 13-1에서 指摘한 바와 같이 오직 輸入物品의 運送과 關聯하여 支給이 이루어진다.

따라서 檢討되어야 할 事項은 確認手數料에 대한 費用이 輸入物品에 實際로 支給하였거나 支給하여야 할 價格의 一部에 該當되는지 與否이다.

9. 第1條의 註解와 議定書 第8條에 따르면 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格이란 輸入物品의 代價로 輸入者가 輸出者에게 또는 輸出者를 위하여 直接 또는 間接으로 支拂했거나 支拂하게될 總金額을 意味함을 明白히 알수 있다.

이러한 價格은 輸入物品의 販賣條件으로 實際로 支給했거나 支給하여야 할 모든 費用을 意味하는 바, 이는 輸入者가 輸出者에게 支給하거나 또는 輸入者가 輸出者에 대한 義務를 履行하기 위하여 第3者에게 支給한다.

上記 解說 第10條에 따르면 만약 輸入物品의 支給에 대한 確認이 輸入者의 去來銀行으로부터 支給이 이루어지지 않은 危險으로부터 輸出者를 保護하기 위한 것이기 때문에 이것이 輸出者를 위한 것이라면 確認手數料가 輸入物品의 販賣條件으로 輸出者에게 그리고 또는 第3者에게 支給하는 경우라면, 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格은 모든 確認手數料를 包含한다.

10. 輸入者가 자기자신 스스로가 輸出者에게 取消不能이고 確認이된 信用狀을 提供하는 경우가 있는데 이것의 주된 目的은 輸入契約締結을 確實하게 하기 위한 것이다.

이러한 事例에서 發生되는 모든 手數料는 輸入者가 直接的으로 確認機關에게 支給을 한다.

이런 狀況에서는 契約上 賦課되는 條件이 없으며 또한 實現되는 利益은 輸出者보다는 輸入者를 위한 것이기 때문에 確認手數料로 支給되는 金額은 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格의 一部를 構成하지 아니한다.

- 사례연구 6.1 : 保證保險料

去來事實

1. 輸出國 X의 販賣者 S는 輸出國 X의 M에 의해서 製造된 自動車의 輸出者이다. 販賣者 S는 輸入國 Y의 購買者 B와 販賣契約를 締結했다. 販賣契約의 條件중 하나로서 B가 購入한 車에 대해서는 2年間 保證(餘分の 部分品과 修理作業)이 주어진다. 保證期間 처음 1年동안의 費用은 B에 대해서 支拂되는 自動車價格에 包含된다.

2. 販賣契約上 나머지 生産의 費用을 臺當 一定金額으로 計算하며 購買者 B가 販賣者 S에게 別途 支拂한다. 自動車を 每 船積할 때마다의 支給에 대한 送狀은 그 다음 船積때 作成되어진다. 支給하여야 할 金額은 2次 期間 保證期間에 클레임이나 補償이 있는지 與否와 關係없이 決定되어 진다.

3. 販賣者 S는 T國에 設立된 保險會社 N과 2次 保證年度에 保險契約를 協議한다. 同 保險契約에 따르면 保險會社는 自動車에 주어지는 2次年度の 保證과 關聯한 모든 直接的인 클레임에 대하여 購買者 B에게 全面的으로 補償한다. 保險會社는 販賣者로부터 保險料를 받는다.

4. 1次 保證年度 동안의 클레임과 補償은 直接的으로 製造者와 購買者間에 協議가 이루어지며 2次年度 동안에는 保險會社와 購買者間에 協議가 이루어진다.

評價上 處理

5. 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格에 第1條의 註解에서 購買者가 輸入物品의 代價중 販賣者에게 또는 販賣者를 위하여 支給했거나 支給하여야 할 總金額이라고 定義된 것을 留意해야만 한다. 이러한 定義는 議定書 第8條에서 좀더 자세하게 規定되어 있는 바, 실제로 支給했거나 支給하여야 할 價格은 輸入物品의 販賣條件으로 購買者가 販賣者에게 또는 購買者가 販賣者에 대한 義務를 履行하기 위하여 第3者에게 實際로 支給했거나 支給하여야 할 모든 金額을 包含한다는 것이다.

6. 本 事案의 경우, 1次年度の 保證費用은 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格의 一部를 構成한다. 2次年度の 保證費用도 비록 別度로 支給되었더라도 輸入自動車의 代價로 購買者가 販賣者에게 實際로 支給하였거나 支給하여야 할 金額의 一部를 構成한다.

- 사례연구 7.1 : 實際로 支給했거나 支給하여야 할 金額의 適用

去來事實

1. 輸入社는 10,000 C.U의 價格으로 기계 1대를 구입한다.

2. 당해 機械는 高度로 專門化된 機械로서 尖端技術이 體化되어 있어 전문화된 作動方法使用이 必要하다. 따라서 販賣者는 기계사용시 購買者를 敎育시키기 위한 訓練過程을 準備한다. 동 科程은 販賣者의 약속에 따라 輸入以前에 輸出國에서 實施된다. 訓練費는 500C.U이다.

3. 당해 機械의 稅關通關이전에 輸入者/購買者는 기계가격에 대한 送品狀을 提出한다.

4. 輸入者는 당해 訓練費가 申告價格에 包含되어야 하는지 여부에 대하여 確信이 없는 상태에서 稅關當局에 別途의 訓練費 計算書를 提示한다.

狀況 1

5. 販賣契約에 따라, 訓練過程이 필요한지 여부와 訓練過程에 參加하지 않아도 당해 기계를 작동시킬 수 있는지 여부에 대해서는 購買者가 決定한다. 訓練費는 購買者가 실제로 訓練過程에 參加한 경우에만 支給한다. 情報에 따르면, 稅關通關時 購買者가 동 訓練過程에 參加한 것으로 나타났다. 또한 당해 機械價格이 10,000C.U로 立證될 수 있다.

6. 協約 第1條의 註解 및 議定書 第8項에 따르면, 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格은 당해 輸入物品 代價로 購買者가 販賣者에게 또는 販賣支給을 위하여 直接 또는 間接으로 支給했거나 支給하여야 할 總 金額임이 명백하다.

동 가격은 당해 수입물품의 販賣條件으로 구매자가 판매자에게 實際로 支給했거나 支給하여야 할 모든 金額을 包含한다.

7. 당해 訓練費는 同 訓練費에 대한 支給없이 기계를 구입하는 것이 可能하다면 販賣條件이 아니다. 訓練費가 別途로 지급되었다는 사실은 구매자가 훈련과정에 참가했다는 것을 의미한다. 이 경우에 訓練費는 당해 기계에 대한 販賣條件이 아니기 때문에 당해 輸入物品을 위해서 지급한 것이 아니다. 사실은 販賣契約은 2가지 要素, 즉 물품에 대한 규정과 훈련과정에 대한 규정으로 구성된다. 訓練費 지급없이 당해 기계의 購入이 가능한, 상기 2가지 요소는 別個의 要素이다.

8. 따라서 당해 訓練費는 販賣條件이 아니기 때문에 상기 제6항의 規定에 따라 課稅價格의 一部가 아니다.

狀況 2

9. 訓練費는 販賣契約書上에 그 지급이 明白히 要求되고 있으며 購買者가 訓練過程에 參加하지 않은 경우에도 반드시 支給되어야 한다.

關稅價格 決定

10. 訓練費 支給은 販賣條件이다. 購買者가 실제로 훈련과정에 참가하지 않아도 지급되어야 하며 당해 훈련비 지급없이 는 기계를 구입할 수 없다. 이 경우에, 훈련비를 포함한 總 支給金額은 販賣條件으로 지급되기 때문에 상기 제6항에 따라 당해 수입물품을 위하여 지급이 이루어 진다. 이는 단체 訓練費가 別途로 지급된다 하더라도 마찬가지이다.

狀況 3

11. 販賣契約에 따라 購買者는 훈련에 參加하고 訓練費를 지급하여야 한다.

關稅價格 決定

12. 訓練費는 상기 狀況 2에서의 동일한 이유로 課稅價格의 一部를 구성한다.

고시 제1-5조 제1항 6호 후단에서 규정하고 있는 “구매자가 자신의 계산으로 행한 활동”의 적용시 다음의 예해를 고려한다.

- 예해 16.1 : 物品購入後 輸入前に 購買者の 計算으로 遂行된 活動

1. 本 例解는 購買者が 物品購買後 輸入前 自己計定으로 遂行된 活動 費用이 協約 第1條의 規定에 의하여 決定되는 課稅價格의 일부로서 認定될 수 있는지에 관한 狀況을 檢討하고자 하는 것이다.

2. 協約 第1條 註解 第2項은 購買者が 自己計定으로 행한 行爲에 대하여 協約上の 原則을 提示하고 있다.

즉 이러한 行爲의 費用은 協約 第8條에 依한 調整이 이루어지지 않는한 實際 支拂하였거나 支拂하여야 할 金額에 加算되어서는 不된다.

3. 上記 狀況을 說明하는 事例는 다음과 같다.

- Y國의 輸入者 I는 X國의 販賣者 S로부터 30,000 c.u.의 金額으로 機械를 購入한다.

輸入者 I는 그 機械가 販賣契約의 條件대로 만들어 졌는지를 確認하기 위하여 同機械를 購入한 後에 이를 X國의 專門家 T에게 追加試驗 檢査를 맡기고 이 檢査의 대가로 500 c.u.를 T에게 支拂한다.

이 境遇 이 追加檢査는 物品의 製造過程의 일부로서 看做되지 않은 檢査를 의미하며 追加檢査는 輸入者 I와 販賣者 S間の 販賣條件이 아니다.

- 購買者 I는 販賣者 S와 關係없는 T에게 機械檢査를 위해서 支拂하는 것은 直接 또는 間接적으로 販賣者 S의 利益을 위한 것은 아니다. 따라서 그 費用은 實際로 支拂하였거나 支拂하여야 할 費用의 일부가 아니다.

더구나 輸入者가 하는 이러한 行爲는 協約 第8條에 規定된 調整要素가 아니다.

- 協約 第1條의 다른 條件들에 충족된다면 그 機械가 바뀌거나, 變形되거나, 品質이 向上되거나, 어떠한 方式으로든 그 本質이 變更되지 않는 한 協約 第1條에 따라서 評價되어야 한다.

4. 實際 商去來에 있어서 購買者가 物品을 購買하고 輸入하기 前에 행하는 活動은 다양하다. 協約 第1條와 第8條 그리고 註解의 맥락에서 볼때 上記 行爲는 輸入國內에서 物品의 販賣나 配布를 促進시키기 위하여 행하여진 行爲들을 包含한다. 購買者가 自己의 計定으로 행하는 이러한 行爲들의 費用은 비록 그 行爲들이 販賣者의 利益을 위한 것이라고 看做된다 할지라도 販賣者에 대한 間接적인 支拂로 看做되어서는 않된다.

다음의 事例가 이러한 原則을 잘 나타내 주고 있다.

A會社は I國에서 電氣製品을 取扱하는 販賣商 (Dealer) 이다. A는 A와 獨占販賣 契約을 締結한 販賣網(小賣商 및 서비스센터)을 通하여 이 物品을 販賣한다. A會社は 새로운 家電製品의 供給을 위하여 外國製造者 S와 長期 契約을 締結한다. 이 契約의 條件에 따라 家電製品은 S商標로 販賣될 수 있으며 A는 輸入國內에서 發生한 모든 販賣費用을 自己의 計算으로 負擔한다. A社は 家電製品 1次購買分에 대한 주문을 하고, 同物品을 輸入하기전에 廣告活動(캠페인)을 遂行한다.

5. 上記 事例에서 廣告宣傳費用은 課稅價格의 一部가 아니며 또한 이러한 行爲는 協約 第1條의 註解 1(b)의 말미에서 規定되어 있는 바와 같이 輸入된 物品의 販促에 關聯된 活動이므로 去來價格을 不認定해서는 않된다.

고시 제1-6조 각 호에서 예시하는 물품의 적용시 다음의 권고의견을 고려한다.

- 권고의견 1.1 : 協約에서의 販賣(Sale)의 概念

關稅評價技術委員會의 견해는 다음과 같다.

(가) GATT 제7조 시행을 위한 협약(이하 “協約”이라 함)에는 판매(sale)에 관한 어떠한 定義規定이 없다. 協約 第1條 第1項에서 단지 몇가지 要件 및 條件을 充足시키는 特定 形態의 商行爲를 規定하고 있을 뿐이다.

(나) 그럼에도 불구하고 輸入商品의 去來價格을 可能한 限 課稅價格으로 채택해야 한다는 協約의 基本 취지에 따라, 넓은 의미에서 “販賣”라는 用語를 協約 第1條 및 第8條 規定에 근거하여 定義함으로써 解釋과 適用의 統一을 期할 수 있을 것이다.

(다) 協約 제1조 및 제8조의 要件 및 條件을 고려하여 “販賣”로 볼 수 없는 사례목록을 마련하는 것이 有益할 것이다. 이러한 경우에도 評價方法은 協約에서 定하고 있는 適用優先順位에 따라야 함은 물론이다.

이러한 見解에 따라 준비한 事例目錄은 다음과 같으며 이러한 例는 다음 事例가 全部가 아니므로 앞으로 經驗이 축적됨에 따라 계속하여 追加될 것이다.

- 권고의견 1.1 : 輸入物品이 販賣의 對象으로 볼 수 없는 事例

I. 無償託送物品

去來가 價格支拂을 수반하지 않는 경우에는 協約上 販賣가 아님.

<例> 선물, 見本, 선전용품등

II. 委託販賣物品

이러한 去來에서는 物品이 輸入國에 販賣의 結果로서 송부된 것이 아니고 供給者의 計算下에 가장 有利한 價格으로 販賣할 目的으로 송부된 것이다.

따라서 輸入時에는 販賣가 이루어지지 않은 것이다.

<例>

E 輸出國에 있는 製造者 P 가 I 輸入國에 있는 그의 代理人 X 에게 (수입국에서) 競賣로 판매할 目的으로 50개의 카페트를 보낸다.

그 카페트는 수입국에서 500,000 화폐단위로 팔린다. 이 경우 代理人 X 가 製造者 P에게 支拂하는 총금액은 당해물품을 (수입국에서) 판매하기 위한 費用과 代理人 X에게 돌아가는 몫을 競매가격인 500,000 화폐단위에서 공제한 금액이 될 것이다.

위탁판매조건부 수입은 利益分配去來와 혼동되어서는 안된다. 利益分配去來의 경우에는 販賣의 結果로서 物品이 輸入되고 輸入國市場에서 판매될 때 발생하게 되는 利益의 一部가 加算되어야 할 特定 價格으로 暫定的으로 尙業尙장이 作成되는 것이다. 이런 종류의 去來는 最終支拂價格이 留保된 條件의 販賣로 간주되어야 한다. 이러한 거래의 특성은 協約 第1條에 따라 課稅價格을 決定할 수 있는 것이다. 다만, 協約 第1條 (다)號에 규정되어 있는 條件에 해당되는지 여부에 特別히 주의를 기울여야 하는 것이다.

III. 物品을 購入하지 않고 輸入後 販賣하는 仲間人에 의해 輸入된 物品

本 題下의 物品은 前項에서 언급한 위탁판매수입물품과는 분명히 區分되어야 한다. 위탁판매수입은 별개의 特定한 貿易慣行인 것이다. 그러나 本號에서는 販賣의 對象이 아니면서 國際적으로 위탁판매수입으로 通用되고 있지 않는 仲間人에 의해 引渡되는 모든 商慣行을 그 對象으로 하고 있다.

<例>

I 國 輸入者 X는 E 수출국 製造者 F 의 대리인 역할을 하고 있다. 輸入物品은 代理人 X 에 의해 通關되어 代理人 在庫를 補充하기 위한 것이며 그 후 製造者 F의 計算과 責任으로 輸入國에서 販賣된다.

分配目的의 代理輸入인 경우에도 供給者와 最終購買者間에 (때로는 名目上 代理人과 最終購買者間에) 기하 締結된 販賣契約에 따라 이루어진 때에는 協約 第1條에 따라 評價될 수 있는 去來를 構成하게 되는 것이다.

IV. 個別的 法的 事業體가 아닌 支店等에서 輸入되는 物品

關聯 法律에서 支店이 個別的 法的 獨立體가 아닌 경우에는 販賣가 成立될 수 없는 것이다. 販賣는 獨立된 두 당사자간의 去來에서 成立되는 것임에 명심해야 하는 것이다.

V. 賃貸借契約으로 輸入되는 物品

賃貸借契約으로 輸入되는 物品은 그 特性上 販賣가 이루어지지 않는 것이나 비록 契約內容에 당해물품을 購入할 수 있는 선택권이 부여되어 있는 경우에도 역시 마찬가지이다.

VI. 送荷主 所有의 貸與物品

기계류 등의 物品이 所有者에 의해 고객에게 貸與되는 경우 이러한 去來는 販賣가 아닌 것이다.

<例>

E국 제조자 F가 I 輸入國의 輸入者 X에게 플라스틱이 코우팅된 종이 포장을 제조하기 위한 특수기계를 貸與해 주는 경우이다.

VII. 送荷主가 輸入者에게 役務에 對한 代價를 支拂하고 輸入國에서 破기할 目的으로 輸入하는 物品(웨이스트나 스크랩등)

이러한 경우는 破기목적으로 輸入되는 웨이스트나 스크랩 등에서 볼 수 있다. 破기와 關聯하여 發生되기 때문에 役務에 대한 代價를 輸出者가 輸入者에게 支拂하게 되는 것이다.

輸入者는 輸入物品의 代價를 支拂하는 것이 아니라 反對로 그 物品을 引受하여 破기하는 代價를 支拂받기 때문에 協約體系에서의 販賣가 이루어졌다고 볼 수 없는 것이다.

법 제9조의3 제1항에서 규정하는 “우리나라에 수출판매되는 물품”이란 수출자와 수입자의 거래로 인하여 국제간에 이전이 있는 판매를 말하며 이때 판매가 특정 수출국에서 발생해야 할 필요는 없다. 이 조에서 규정하는 수출판매의 적용시 다음의 권고의견을 고려한다

- 권고의견 14.1 : “輸入國에 輸出販賣된”이라는 표현의 의미

1. 協約 第1條에서의 “輸入國에 輸出販賣된”이라는 表現은 어떻게 해석되어져야 하는가 ?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 관세협력이사회의 국제관세행정용어집에서 輸入이란 用語는 “어떤 商品을 관세영역으로 가져오는 행위”라고 정의되고 있으며 輸出이라는 用語는 “어떤 商品을 관세영역 밖으로 가져가는 행위”라고 定義되고 있기 때문에 어떤 商品이 評價對象이 되고 있다는 事實은 그 自體로 輸入과 輸出이라는 행위가 同時에 成立하게 되는 것이다. 나머지 條件은 그와 關係되는 去來의 동질성을 확보하는 것이다.

이러한 관점에서 볼 때 販賣가 特定 輸出國에서 發生해야 하는 必要性은 없게되는 것이다. 輸入者가 문제되는 당면거래가 輸入國에 物品을 輸出할 目的으로 이루어졌다는 事實을 立證하면 바로 第 1 條를 適用할 수 있는 것이고 사실상 물품의 국제간 이전이 있는 去來이면 去來價格에 의한 評價方法이 使用될 수 있는 것이다.

다음 事例로서 위 原則을 說明한다.

事例 1 :

輸出國 X의 販賣者 S는 輸入國 I의 輸入者 A에게 電機製品을 個當 5.75 貨幣單位로 販賣契約을 締結한다. (販賣者) S는 또 X 國에 있는 製造者 M과

그 物品의 製造를 위한 契約을 締結한다. (販賣者) S를 위해서 製造者 M은 I國에 있는 輸入者 A에게 物品을 船積한다. S에게 M이 販賣한 價格은 個當 5 貨幣單位이다.

이 경우에, (販賣者) S와 (輸入者) A사의 去來로 物品이 實質적으로 國際間 移動되고 輸入國에 輸出 販賣가 이루어진다. 따라서 그 去來는 協約 第 1條에 따른 評價의 基礎가 된다.

事例 2 :

輸入國 I의 購買者 B는 同一國 I의 販賣者 S로부터 物品을 購買한다. (販賣者) S는 그 物品을 X國에 在庫로 保有하고 있다. X國으로부터 物品의 船積 및 輸出을 위한 必要 措置는 (販賣者) S가 完了하고 그 物品을 (購買者) B가 I國으로 수입한다.

去來가 반드시 特定 輸出國에서 成立할 必要는 없다. 販賣者 S가 X國, I國 또는 第 3 國에 位置하느냐 하는 要素는 關聯 없다. 購買者 B와 販賣者 S사이의 去來가 輸入國에 輸出 去來되며 이 去來가 協約 第 1 條에 따른 評價의 基礎가 된다.

事例 3 :

X國의 販賣者 S는 I國의 購買者 B에게 製品을 販賣한다. 物品은 X國에서는 產物狀態로 船積되나 T國의 通過港口에서 (販賣者) S에 의해서 包裝이 되어 I國에 輸入된다. 事例 2에 適用된 原則이 이 事例에도 똑같이 適用된다. 輸出國이 X냐 T냐는 이 경우 本質적인 問題는 아니며 販賣者 S와 購買者 B사이의 販賣契約이 輸入國에 輸出 去來가 되어 協約 第 1 條에 따른 評價의 基礎가 된다.

事例 4 :

X國의 販賣者 S는 I國의 購買者 A에게 製品을 販賣하고 物品을 船積한다. 物品이 空海上에 있는 동안 購買者 A는 販賣者 S에게 자신이 代金を 支拂할 수 없어 物品을 引渡 받을 수 없다고 通知한다. 販賣者는 I國에 있는 다른 購買者 B를 物色할 수 있어서 去來를 成立시키고 購買者 B에게 物品을 引渡한다. 따라서 B는 I國으로 物品을 輸入한다.

위 事例에서 販賣者 S와 購買者 B사이의 去來로 物品의 輸入이 이루어지고 輸出去來가 成立한다. 그 去來로 物品의 輸入이 이루어지고 輸出去來가

成立한다. 그 去來로 物品의 國際間 移動이 이루어지므로 그 去來는 協約 第 1 條에 따른 評價의 基礎가 된다.

事例 5 :

X國에 所在하는 다국적 호텔 체인의 本社は 호텔 運營에 必要한 物資를 購買한다. 年初 I 國, I₂ 國, I₃ 國의 체인 호텔은 必要한 物資에 대한 購買 注文書를 本社에 提出한다. 本社は 체인 호텔이 提出한 注文을 取合하여 X國의 供給船들에 購買 注文書를 보낸다. 注文品은 供給者가 직접 各各의 체인 호텔에 보내거나 本社로 船積한 後 各各 체인점에 船積된다. 어느 경우이나 供給者는 X國에 있는 本社로 代金を 請求하고 本社は 이를 나누어 체인 호텔에 請求한다.

위 事例에서 本社가 供給船으로부터 物資를 購買한 後 各 체인 호텔이 所在하고 있는 나라로 輸出하기 위해 各 체인 호텔에 物資를 販賣하기 때문에 X國과 같이 所在하는 本社와 供給者 사이의 去來는 物品의 國際間 移轉이 이루어지는 去來가 아니라 輸出國에서의 國內 去來이다. 이 去來에서 本社와 各 체인 호텔간의 去來는 輸入國에 輸出 販賣가 된다. 따라서 特殊關係가 價格에 影響을 미치지 않았다면 이 去來는 協約 第1條에 따른 評價의 基礎가 된다.

事例 6 :

I國의 購買者 A는 X國의 販賣者 S로부터 의자 500개를 個當 20 貨幣單位로 購買한다. 購買者 A는 販賣者 S에게 의자 200개는 I國에서 자신이 私用하기 위하여 자기 앞으로 나머지 의자 300개는 X國에 있는 保稅倉庫로 船積하도록 指示한다. 다음으로 購買者 A는 나머지 의자 300개를 I國의 購買者 B에게 個當 25 貨幣單位로 팔기로 合議한다. 購買者는 X國에 있는 자신의 保稅倉庫에 物品을 I國에 있는 購買者 B 앞으로 直接 船積하도록 指示한다.

이 事例에서 物品은 두번 評價되어야 한다. 첫번째 경우 개당 20 貨幣單位로 販賣者 S와 購買者 A사이에 이루어진 去來는 輸入國에 輸出 販賣된 去來로의 의자 200개는 協約 第1條에 따른 評價의 基礎가 된다. 두번째 경우 保稅倉庫에 藏置된 20 貨幣單位의 物品 販賣價格은 對象物品이 I國에 輸出 販賣된 것이 아니기 때문에 評價目的에 適合하지 못하다. 物品의 國際間 以前을 招來하는 個當 25 貨幣單位로 購買者 A와 購買者 B사이의 去來는 輸出國에 輸出 販賣이므로 同 去來는 輸出國에 輸出 販賣이므로 同 去來는 協約 第1條에 따른 評價의 基礎가 된다.

고시 제1-7조에서 규정하고 있는 연불이자의 처리는 다음의 결정사항을 고려한다.

- 결정사항 3.1 : 輸入物品課稅價格 決定時 利子費用의 處理

1982. 4. 26 開催된 제9차 會議에서 評價委員會(제네바)는 다음 決定을 採擇한 바 있다.

GATT 製7條 施行을 위한 協約 各 協約國은 아래와 같이 동의한다.

購買者에 의해 맺어진 去來協定에 따라 輸入物品 購買와 관련되어 發生하는 이자비용은 다음 要件을 충족시키는 경우 課稅價格에 포함시켜서는 아니됨.

- (가) 利子額이 輸入物品의 대가로 실제 支拂되었거나 支拂할 金額으로부터 區分되고
- (나) 支拂協定이 書面으로 締結되고
- (다) 필요로 하는 경우, 購買者는
 - 輸入物品이 申告된 金額을 실제 支拂하였거나 支拂할 金額으로 실제 購買되었으며
 - 合意된 利子率이 金融이 提供된 國家에서 당시 그러한 去來에서 通用되고 있는 수준을 초과하지 않는다는 사실을 입증할 수 있어야 함.

이 決定은 金融이 購買者, 銀行 또는 其他 自然人이나 法人등 누구에 의해 제공되었는지를 불문하고 適用되어야 하며 적절한 경우 去來價格에 의한 方法외의 評價方法에서도 適用되어야 한다.

법 제9조의3 제2항 본문의 “명백히 구분할 수 있는 경우”의 적용에 있어 법 제9조의3 제2항 3호가 실제지불하였거나 지불하여야 할 금액에 포함되어 있으며 송장상 달리 구분되어 있지 않고 수입자가 이를 공제해 줄 것을 요구하지 않더라도 과세가격에 포함되지 아니한다. 이 조의 규정을 적용함에 있어서 다음과 같은 권고의견을 고려한다

- 권고의견 3.1 : 協約 第1條 註解에서의 “區分 可能한”의 意味 : 輸入國에서의 輸入諸稅

1. 實際 支拂하였거나 支拂할 金額中에 輸入國에서의 輸入諸稅가 포함되어 있으나 送狀上에 달리 區分되어 있지 않고 輸入者가 이를 控除해 줄 것을 요구하지 않은 경우 輸入諸稅를 課稅對象에서 控除해야 할 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 輸入諸稅는 그 特性上 實際 支拂하였거나 支拂할 金額으로 區分이 可能한 것이므로 輸入國에서의 輸入諸稅는 課稅價格의 一部를 形成하지 않는 것이다.

동일물품 시장가격 보다 낮다는 이유만으로 법 제9조의3 제3항 본문을 적용할 수는 없다. 이 조의 적용에 있어서는 다음과 같은 권고 및 예해를 고려한다

- 권고의견 2.1 : 同一物品의 市場價格보다 낮은 價格의 認定 與否

1. 同一物品의 市場價格보다 낮은 價格을 GATT 第7條 施行을 위한 協約 第1條 規定에 따라 認定할 수 있을 것인지에 對한 문제가 제기되어 있다.

2. 관세평가위원회는 이 문제를 검토한 결과 단지 同一物品의 市場價格보다 낮다는 理由만으로 協約 第1條 適用을 排除할 수 없다고 結論지었다. 물론, 協約 第17條 規定의 對象은 되는 것이다(註: 협약 제 17 조는 評價目的上 提出된 陳述, 書類 또는 申告事項의 現實性 또는 正確性에 關한 稅關當局의 確認 權限을 規定하고 있음).

- 예해 3.1 : 임매가격으로 販賣된 物品의 評價

1. GATT 第6條에서 “덤핑”이란 物品의 正常價格보다 廉가로 어떤 國家로부터 다른 國家에 搬入시키는 것이며, 덤핑은 비난받아야 하고 그것이 締約國 領土內에 確立되어 있는 産業에 實質적인 피해를 끼치거나 끼칠 우려가 있는 경우 또는 國內産業의 確立을 실질적으로 지연시킬 경우에는 덤핑 방지관세로 이를 상쇄시키거나 예방할 수 있다고 規定하고 있다.

2. 評價協約 前文에 의하면 各 締約國은 評價節次를 덤핑防止目的으로 活用하여서는 아니된다는 點을 認識해야 한다고 規定하고 있다. 따라서 혐의가 있거나 실제 덤핑이 이루어지고 있다는 사실이 있는 경우 이를 저지하기 위한 正當한 절차를 수입국에서 有效한 반덤핑關係規定을 適用하는 것이다. 따라서 다음과 같은 事項은 있을 수 없는 것이다.

(가) 第1條 第1項에 規定되어 있는 條件中の 어느 하나에 해당되지

않는데 덤핑物品의 評價基礎로서 去來價格適用을 排除하는 것
(나) 去來價格에 덤핑마진폭을 加算시키는 것

3. 위와 같은 事由로 덤핑된 物品의 評價問題는 同一物品의 市場價格보다 낮은 價格으로 輸入된 物品의 評價問題와 同一한 것이다

법 제9조의3 제3항 2호의 규정을 적용함에 있어 당해 물품에 대한 거래의 성립 또는 가격의 결정이 금액으로 계산할 수 있는 조건 또는 사정에 의하여 영향을 받은 경우, 기타 거래가격의 배제요건에 해당하지 않는다면 당해 수입물품과 관련된 조건 또는 사정에 따른 가격을 포함하여 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 가격에 의하여 과세가격이 결정된다. 이 조의 조건 또는 사정을 적용함에 있어 다음의 권고의견을 고려한다.

- 권고의견 16.1 : 評價對象物品에 대한 去來의 成立 또는 가격의 결정이 金額으로 換算할 수 있는 어떠한 조건이나 事情에 의하여 영향을 받은 경우의 處理

1. 評價對象物品에 대한 去來의 成立 또는 價格의 決定이 金額으로 換算할 수 있는 어떠한 條件이나 事情에 의하여 영향을 받은 경우에는 어떻게 처리되는가?

2. 關稅評價技術委員會는 다음과 같은 見解를 표명한다

3. 第1條 第1項 (나)號에 의하면, 評價對象物品에 대한 거래의 성립 또는 가격의 결정이 금액으로 換算할 수 없는 어떠한 조건이나 사정에 의하여 영향을 받은 경우에, 당해 수입물품의 課稅價格은 去來價格에 기초하여 결정될 수 없다.

4. 제1조 제1항 (나)호는 다음과 같이 해석되어야 한다. 즉, 평가대상 물품에 대한 거래의 성립 또는 가격의 결정이 금액으로 환산할 수 있는 어떠한 條件이나 事情에 의하여 영향을 받는다면 당해 수입물품의 課稅價格은, 第1條의 다른 規定이나 조건을 충족하는 경우, 第1條에 의거하여 決定되는 去來價格이어야 한다.

第1條 註解와 議定書에 명시되어 있는 바와 같이, 實際로 支給하였거나 지급하여야 할 가격이라 함은 販賣者에게 또는 販賣者를 위하여 購買者가

지급한 總額을 말하며, 그 지급은 直接 또는 間接的으로 할 수 있고, 同 가격은 구매자가 판매자에게 또는 구매자가 第3者에게 실제로 지급하였거나 지급하여야 할 總金額을 말한다. 따라서 條件에 따른 價格이 알려져 있고 또 당해 수입물품과 관련되어 있다면 그 價格은 實際로 지급하였거나 지급하여야 할 金額의 一部인 것이다.

5. 어떠한 조건이나 사정을 구체적인 금액으로 환산하는데 있어 정보가 충분한 지의 여부는 각국 당국이 결정하여야 한다.

구상거래 및 보상거래의 처리에 있어 법 제9조의3 제3항 2호 또는 시행령 제3조의6 각호의 규정등에의 해당여부 등을 판단함에 있어 다음과 같은 권고의견을 고려한다

- 권고의견 6.1 : 協約下에서의 求償去來 및 補償去來의 處理

協約 第1條와 關聯하여 求償去來와 補償去來를 어떻게 처리할 것인가?

관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

1. 國際的 求償貿易은 여러가지 형태를 취하고 있다. 순수한 구상무역 형태는 去來를 나타내기 위해 통상의 가치측정단위(화폐)에 의지함이 없이 개략적으로 同等價値에 해당하는 商品이나 役務를 상호교환하는 것이다.

<例>

E 국의 A商品 X톤과 I 국의 B상품 Y단위를 상호 교환하는 경우

2. 순수한 형태의 구상무역의 경우 販賣가 이루어졌는지 여부는 論外로 하더라도 去來가 화폐로 표현되지도 않고 화폐로 결제되지도 않았으며 또한 去來價格이 없거나 價格決定에 必要한 客觀的이고 數量化할 수 있는 資料가 없는 때의 課稅價格은 協約에서 규정하고 있는 우선 순위에 따라 기타 方法 중의 어느 한가지 方法에 기초하여 決定되어야 할 것이다.

3. 다양한 이유 (例 : 회계처리, 통계, 조세문제 등)로 인해 국제무역에서 화폐의 개재를 전적으로 부인하는 것은 극히 어려운 실정이다. 따라서 오늘날에는 순수한 형태의 求償貿易은 극히 발견하기 어려운 것이다. 오늘날의 求償貿易은 대상물품의 가치가 국제시장가격에 기초하는 것과 같은 例로 화폐에 기초하여 결정되거나 표현되는 보다 복잡한 거래양상을 띄고 있는 것이다.

<例>

I 輸入國에 있는 製造者 F는 E國에 전기장비를 販賣하고 同價의 E국

生産物品을 購入하기로 한다. I 國에서 합판매매업을 하고 있는 X와 F는 상호 상담을 개시하여 X가 E국으로부터 합판을 輸入하고 F는 전기장비를 E국에 輸出하는데 전기장비의 송장가격은 100,000 화폐단위로 표시되고 있다.

또한 합판수입에 따른 송장표시가격 역시 100,000 화폐단위이므로 X와 E국의 합판수출자간에는 F에 의한 전기장비수출에 상응하는 물품(합판)에 대한 대가지불이 화폐형태로 이루어지지 않게 되는 것이다.

4. 화폐로 표시된 대부분의 구상무역이 화폐의 지불없이 종결지어진다 하더라도 예를 들면, 去來를 終結짓기 위한 精算金額을 送付하거나 去來의 一部는 화폐지불형태로 이루어지고 나머지 一部가 求償貿易 형태를 취하는 경우 등에서 볼 수 있는 바와 같이 화폐의 지불이 수반되는 거래도 있다.

<例>

I 國의 輸入者 X는 50,000 화폐단위의 가격으로 기계 2대를 수입하면서 그중 1/5에 해당하는 금액은 화폐로 지불하고 나머지 금액은 이에 상응하는 특정 섬유제품을 인도하기로 한다.

輸入送狀價格은 50,000 화폐단위로 表示되나 X와 E국의 販賣者間에는 섬유제품가격분을 제외한 잔액인 10,000 화폐단위가 정산금액으로 결제되는 것이다.

5. 어떤 國家에서는 立法事項으로 화폐로 表示된 求償去來는 販賣로 간주된다고 하고 있지만 이러한 去來는 당연히 協약 第1조 第1항 (나)號 규정 (註: 금액으로 계산할 수 없는 조건 또는 고려사항)의 대상이 되는 것이다.

6. 求償 또는 補償去來는 物品의 供給 또는 價格이 關聯 去來外의 다른 要因에 의해 決定되는 特定販賣去來와 혼동되어서는 아니될 것이다. 이런 거래는 다음과 같다.

- 物品의 價格이 購買者가 그의 供給者에게 販賣하는 다른 物品의 價格에 結付되어 있는 경우

<例>

輸出國 E의 生産者 F가 輸入國 I의 輸入者 X에게 그가 고안한 장비를 10,000 화폐단위가격으로 供給하는 경우 X는 F에게 장비생산에 소요되는 계전기 150 화폐단위가격으로 供給하는 條件이 있는 경우

- 輸入物品의 價格이 同一한 供給者로부터 다른 物品을 特定數量 또는 特定價格으로 획득하고자 하는 購買者의 意思에 좌우되는 경우

<例>

E 輸出國 製造者 F가 I 國의 購買者 X에게 가죽제품을 50 화폐단위 가격으로 販賣하는데 購買者 X가 또한 30 화폐단위가격으로 구두를 購買하는 條件이 있는 경우

7. 上記 去來 역시 協약 第1條 第1項 (나)호의 적용대상임이 분명하다.

법 제9조의3 제3항 2호의 규정에 의한 조건 또는 사정은 구매자와 판매자간의 의무사항에 대한 것이므로 정부에 의한 수출보조금 또는 장려금을 받았다는 사실은 이에 해당하지 아니한다. 이조에서 규정하고 있는 수출보조금 또는 장려금의 처리는 다음의 예해를 고려한다.

- 예해 2.1 : 輸出補助金 또는 장려금 對象이 되는 物品의 評價

1. 넓은 의미에서 輸出補助金 또는 장려금은 物品의 生産, 製造 및 輸出 振興시킬 目的으로 政府가 自然人, 法人 또는 公共團體에 職 · 間接으로 供與하는 經濟的 支援策으로서 通常政策 手段인 것이다. 이는 1979年 4月 12日 제네바에서 조인된 바 있는 GATT 第6條 및 第23條의 해석과 시행에 관한 協約에 기술되어 있다.

2. 前記한 協約 第19條에서 他國의 補助金 支給에 對한 어떠한 對應策도 當協約에 의해 상술되어 있는 一般協定の 規定에 부합되게 施行되어야 한다고 規定되고 있으나, 同條項의 “註”에서 本規定은 一般協定の 다른 關聯規定에 의한 措置를 排除하지 않는다고 되어 있어 第7條 施行에 關한 協約下에서의 補助金 處理問題가 提起되는 것이다.

3. 첫번째 決定해야 할 問題는 補助金을 받을 價格이 第1條에 따라 去來價格을 決定함에 있어서 實際 받아들여질 수 있을 것인가 하는 것이다. 다른 경우에서와 마찬가지로 補助金을 받은 物品에 對하여 去來價格을 채택할 수 없는 事由는 第1條 第1項에서 規定하고 있는 條件中の 어느 하나를 充足시키지 못하는 것이어야 한다. 여기서 問題는 補助金을 價格으로 결정할 수 없는 販賣 또는 價格에 對한 考慮事項으로 볼 수 있느냐 하는 점이다.

그런데 協約의 基本概念이 購買者와 販賣者의 去來에 關한 것이고 그들 사이에 直 · 間接으로 무엇이 이루어지는가에 對한 것이므로 이런 觀點에서 볼 때 이 경우의 條件 및 考慮事項은 購買者와 販賣者間의 義務事項으로 해석되어야 할 것이다. 따라서, 第1條 第1項 (나)號는 販賣가 補助金을 받았다

는 事實만으로 適用될 수는 없는 것이다.

4. 또 다른 문제는 補助金이 總支拂價格의 一部로 볼 수 있을 것인가 하는 것이다. 協約 第1條 註解에 의하면 實際 支拂하였거나 支拂할 價格은 輸入物品의 代價로 販賣者에게 또는 販賣者의 利益을 위해 購買者가 支拂하였거나 支拂할 總金額이라 規定되어 있다. 販賣者가 그의 政府 當局으로부터 받은 補助金은 분명히 購買者로 부터 받은 金額이 아니고 따라서 實際 支拂하였거나 支拂할 金額의 一部가 되어서는 아니되는 것이다.

5. 補助金 處理 問題를 考慮함에 있어서 해결되어야 할 다음 問題는 購買者에 의하여 支拂하였거나 支拂할 金額에 去來價格을 決定함에 있어서 補助金を 加算시킬 수 있을 것인가 하는 點이다. 協約 第8條 나항에는 課稅價格을 決定함에 있어서 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算해야 할 要素金額은 同條項에 열거되어 있는 것 외에는 不可能하다고 規定되어 있다. 그런데 補助金은 第8條에 열거되어 있는 要素中の 어느 하나로 認定할 수 없으므로 이 條項에 따라 調整 (加算) 될 수 없는 것이다.

6. 上記와 같은 검토로 補助金이 支給되는 物品에 대한 評價基準은 여타의 다른 物品에 대한 評價基準과 동일하게 適用되어야 하는 것이다.

조건이나 사정이 물품의 가격에 관련되어 있거나 물품의 구매에 관련되어 있는 결합거래의 처리에 있어서는 다음과 같은 예해를 고려한다.

- 예해 11.1 : 結合去來의 處理

1. 結合去來의 넓은 의미에서 두개의 범주가 있다. 그 하나는 條件이나 考慮事項이 物品의 價格에 關聯되어 있는 것이고 다른 하나는 物品의 購買에 關聯되어 있는 것이다. 條件이나 考慮事項이 物品의 價格에 관련되어 있는 狀況은 販賣의 경우와 마찬가지로 첫번째 범주의 結合去來로서 취급되어 지는 것이다.

2. 첫번째 범주의 結合去來에 있어서는 한 去來에서의 價格이 販賣者와 購買者間의 다른 去來에서의 條件에 영향을 받게 되는 것이다. 따라서 그러한 販賣에 있어서는 價格이 유일한 고려대상이 아닌 것이다. 그러한 結合去來에 있어서는 評價對象物品과 관련하여 價格이 決定될 수 없는 條件이나 고려사항에 영향을 받게 되는 상황에 해당되므로 第1條 第1項 (나)號의 規定에 따라 그 價格을 去來價格으로 認定할 수 없게 되는 것이다.

第1條의 註解에서 세가지 例示가 등장하고 있는 바

(1) 販賣者가 輸入物品의 價格을 購買者가 또한 特定量의 다른 物品을 購入한다는 條件으로 決定하는 경우

(2) 輸入物品의 價格이 輸入物品 購買者가 輸入物品 販賣者에게 販賣하는 다른 物品의 價格에 따라 決定되는 경우 및

(3) 輸入物品이 同物品 販賣者가 供給한 반제품이고 이 물품의 完製品을 販賣者가 다시 特定數量 購入한다는 條件이 있는 경우에서 볼 수 있는 바와 같이 價格이 輸入物品과 無關한 支拂方式에 基礎하여 決定되는 경우가 그것이다.

3. 이에 대하여는 第1條 第1項(나)호를 目的의 범위를 벗어나 擴大適用해서는 안된다는 點을 주의해야 할 것이다.

4. 예를 들어 販賣者가 單一去來에서의 去來數量이나 金額에 기초하여 算出되는 數量割引을 허용한다고 하자. 이때 購買者가 各個의 物品을 별도로 購入하는 경우에는 數量割引 혜택을 받을 수 없지만 數個의 다른 物品을 하나의 주문으로 去來하여 數量割引 혜택을 받고 있다면 그 事實때문에 第1條 第1項(나)號의 規定을 適用해서는 아니될 것이다.

5. 結合去來의 두번째 범주는 條件이나 考慮事項이 物品賣買에 관련되어 있는 경우인데 通常 “對應貿易”이라 불리는 형태를 포함하는 것이다. 대응무역이란 特定國家로의 物品販賣는 그 國家로부터 경우에 따라서는 第3國으로부터의 物品購入과 밀접하게 관련되어 있는 去來를 의미하는 것이다. 대응무역이란 本質的으로 國際交易 過程에서 物品의 代價를 支拂함에 있어서 物品과 物品의 相互交換을 通하는 體系로 파악될 수 있을 것이다. 어떤 경우에는 物品의 代價로 用役을 提供할 수도 있고 反對로 用役의 代價로 物品을 提供하게도 되는 것이다.

6. 대응무역은 特定國家가 海外로 부터 必要한 財貨를 획득함과 同時に 自國物品(對應物品)의 輸出販賣를 保證함으로써 均衡있는 교역상태를 유지할 수 있는 手段으로 活用되는 것이다.

대응무역은 輸入物品의 代價中 一部 또는 全體를 화폐지불형태가 아닌 輸入國에서 製造되어 輸出되는 物品의 형태를 수반하는 경우가 있을 수 있다. 그러나, 양거래에서의 支拂은 화폐형태를 取하는 경우가 보다 보편적인 것이다.

7. 一般的인 대응무역의 형태는 다음과 같이 열거할 수 있을 것이다.

(가) 物物交換

物品에 對價를 화폐형태가 아닌 物品인 경우(권고의견 6.1 참조)

(나) 相互購買

物品에 대한 代價로 物品과 화폐의 交換 또는 物品에 대한 代價로 用役과 화폐를 交換하는 경우

(다) 證據計定

相互購買는 흔히 證據計定の 형태로 表現되는 경우가 많다. 支拂目的으로 證據計定은 外國의 去來銀行이나 中央銀行에 設置되어 輸出者の 相互購買는 현재나 장래의 相互購買義務에 對해 保證받게 되는 것이다. 그러한 去來는 輸出者로 하여금 어느 정도의 伸縮性을 提供받을 수 있도록 한다. 즉각적인 요구에 응하는 代身에 이 計定에 따라 相互購賣를 實行하기 위해 輸出者는 좀 더 많은 시간

적 여유를 가지고 “선택적인 구매”를 할 수 있게 되는 것이다.

(라) 補償去來

기계, 장비, 기술 또는 제조 및 가공설비를 去來하면서 全體 또는 部分的인 支拂로서 최종생산제품의 一定量을 相互交換하는 경우

(마) 清算協定

양국간에 상호대상물품의 一定量을 特定期間동안 구매하기로 한 쌍방협정을 체결하고 소위 “경화”로 일컬어지는 자유롭게 교환가능한 第3國의 결제통화를 사용하는 경우

(바) 스위치 또는 삼각무역

쌍방교역협정을 (상기 (마)의 경우처럼) 체결한 당사국중 어느 일방이 제3자에게 신용해당분을 전환시키는 경우. 예를들면, A국과 B국은 清算協定을 체결하였는데 A 국이 C국으로부터 物品을 購買하고 清算協定에 따라 B국으로 하여금 A국 대신에 C국에 그 代價를 支拂토록 상호 협의하는 경우이다.

(사) 스왑거래

운송비용을 절감할 目的으로 상이한 장소에 있는 同一物品이나 類似物品을 상호 교환하는 경우, 이러한 去來形態는 前期(가) 物物交換 去來와는 서로 相異한 것이다. 本 去來는 日本의 購買者가 購入한 베네주엘라産 원유를 美國東部해안의 購買者가 購入한 알래스카 원유를 상호 교환하는 경우처럼 近接한 供給處를 確保함에 따라 發生하게 되는 利得을 取하게 되는 唯一한 目的에 따라 同一物品 또는 類似物品을 交換하게 되는 경우에 成立되는 것이다.

(아) 相計協定

고도의 기술을 필요로 하는 特定物品 去來時 輸出者가 최종제품에 輸入國으로부터 獲得되는 特定材料, 部品 또는 構成品을 結合시켜야 한다는 條件에 따르는 경우

8. 國際 交易量中 어느 정도가 대응무역형태에 해당되는지에 대한 신뢰할 만한 단일수치는 없는 것 같다. 이에 대한 개산치는 全世界 交易量의 1%에 해당된다는 견해에서부터 約 1/4에 해당된다는 견해까지 각양각색인 상태이다. 이렇게 견해가 분분한 주요인은 세계 교역량을 측정하는 경우와 마찬가지로 그러한 대응무역거래를 보고받고 분석하는 수단이 缺如되어 있다는 사실이다. 실제로 대응무역을 確認하기란 극히 힘드는데 특히 去來가 화폐형태로 표시되어 별도 지불되는 경우에는 더욱 힘든 것이다. 그러나, 대응무역량

에 대하여는 견해가 일치되고 있지 않지만 세계교역 규모중에서 대응무역의 비중이 점차 增大하고 있다는데 대하여는 견해가 일치하고 있다고 본다.

9. 대응무역이 物品의 價格에 미치는 영향에 대하여도 一致된 견해는 없는 상태이다. 그러나, 대응무역을 고려하는 輸出者는 자기의 製品을 販賣함에 있어서 자신의 物品뿐만 아니라 상대방의 物品을 同時에 고려하고 있다는 사실은 분명할 것으로 여겨진다. 이 점으로 因해 輸出者는 그의 價格을 높게 策定하게 될 것으로 예측할 수 있을 것이다.

따라서, 대응무역을 요구하고 있는 國家에 輸出되는 物品價格은 그렇지 않는 경우의 物品價格과 同等하거나 오히려 高價일 것이라고 판단할 수 있을 것이다.

10. 同一한 原理로 前記의 경우 대신에 또는 이에 부가하여 輸出者는 그가 반드시 購買해야 하는 物品의 價格을 낮게 策定하도록 요구할 수도 있을 것이므로 대응구매물품의 價格은 그렇지 않은 경우에 去來되는 物品의 價格과 同一하거나 또는 저가로 策定될 可能性이 있는 것이다. 물론 이 物品들은 輸出者의 國家로 輸入되거나 또는 第3國으로 송부될 수도 있는 것이다.

11. 課稅價格을 決定함에 있어서 우선 고려해야 할 事項은 第 1 條에서 規定하고 있는 條件으로 인하여 대응무역을 수반하는 去來에 第1條를 適用할 것인가 그 適用을 排除할 것인가 하는 문제일 것이다. 대응무역이 취하고 있는 형태가 다양하다는 점에 비추어 이점에 確立적인 結論을 내린다는 것은 바람직하지 못할 것이고 대응무역의 형태를 포함하여 個別 去來에서의 事實에 기초하여 個別的으로 決定하는 것이 바람직할 것이다.

고시 제2-1조 3호를 적용함에 있어 제한이 실질적으로 가격에 영향을 미쳤는지 결정하기 위해서는 제한의 본질, 수입물품의 특징, 산업의 특징, 상관행 그리고 가격에의 영향이 상업적으로 중요한지 여부 등을 고려하여 결정한다. 이 조에서 규정하는 제한의 의미는 다음의 예해를 고려한다.

- 예해 12.1 : 協約 第1條 1(가)(3)의 “制限”이라는 用語의 意味

1. 協約 第 1 條의 規定에 따르면 輸入物品의 使用 또는 處分에 대하여
 - (1) 輸入國의 法律이나 行政機關에 의하여 制限이 賦課 또는 要求되거나
 - (2) 傳賣地域에 대한 制限이 이루어지거나
 - (3) 本質적으로 物品의 價格에는 影響을 미치지 않는 制限이 있는 경우를 除外하고는 購買者의 制限이 없으면 輸入物品의 課稅價格은 去來價格이 된다.

2. 本質上, 위의 記述된 앞의 두 예외조항은 問題를 惹起하지 않는다. 그러나 세번째 예외 條項의 경우에는 그 制限이 實質적으로 價格에 影響을 미쳤는지 決定하기 위해서는 많은 要素들을 考慮하여야 할 必要가 있다. 이러한 要素에는 制限의 本質, 輸入物品의 特徵, 産業의 特徵, 상관행 그리고 價格에의 影響이 商業적으로 重要的한지 與否를 들 수 있다.

이러한 要素는 事案마다 다를 수 있기 때문에, 이 側面에서 一律的 基準을 適用하는 것은 바람직하지 못하다. 例를 들자면, 어떤 경우에는 價格에 적은 影響을 미쳐도 本質적인 것으로 取扱되는 반면 다른 形態의 物品에 있어서는 價格에 큰 差異가 있어도 本質적인 것으로 取扱되지 않을 수 있다.

3. 物品 價格에 本質적으로 影響을 미치지 않는 物品의 處分 또는 使用에 관한 制限 事例는 協約 第 1 條의 주해에 즉 販賣者가 自動車 購買者에게 모델 年度 開始 特定日 以前에는 自動車를 販賣 또는 展示하지 못하게 하는 경우에 規定되어 있다.

다른 事例로는 化粧品 製造會社가 契約 條項을 通해서 輸入者에게 모든 製品을 반드시 個別 販賣 代理人에 의한 호별 販賣方式으로 消費者에게 販賣하도록 要求하는 경우가 있는데, 이는 이 會社의 모든 分配 體系와 廣告方式이 이러한 方式의 努力에 입각하고 있기 때문이다.

4. 다른 한편, 輸入物品 價格에 本質的인 影響을 줄 수 있는 制限은 關聯 去來에서 通常的으로 發生하지 않는 경우이다. 그러한 制限의 事例는 購買者가 자선 目的으로만 機械를 使用할 것을 條件으로 指定된 價格으로 그 機械를 販賣하는 경우를 들 수 있다.

법 제9조의3 제3항 1호 및 2호를 적용함에 있어서 다음과 같은 사례연구를 고려한다.

- 사례연구 3.1 : 協約 第1條의 條件과 制限²⁾

去來事實

1. 외국의 자동차 제조업체 M은 輸入國 I의 도매상 D와 I국에서의 獨占 販賣代理店 契約을 체결하였다.

2. 製造者 M과 대리점 D와의 사이에 合意된 獨占販賣의 特別한 規定은 다음과 같다.

(가) D의 販賣權은 輸入國 I의 國內에 限定된다.

(나) D는 販賣領域內에서의 상인들에 대한 할인율과 소매가격을 결정한다.

(다) D는 두세달분의 자동차 재고분과 이와 관련된 부품의 재고를 유지하여야 한다.

(라) D는 M으로부터 가능한 최대량의 자동차를 수입 판매토록 노력하여야 한다. 최저 매상고에 미달되었을 경우 M은 계약을 종결시킬 수 있는 권한을 보유한다. 자동차의 브랜드 및 모델에 따른 최저매상고는 M이 정한다.

각 브랜드 및 모델에 대한 할당량은 할당량이 미달되었을 경우일 지라도 타협할 수 있고 융통성이 있다. 또한 D는 M에게 적절한 통지를 함으로서 계약을 변경할 수 있는 권한을 留保한다.

(마) D는 전시상 숙련된 세일즈맨으로 구성된 적절한 스태프의 고용 워크샵 및 달러만을 구축 유지해야 한다.

(바) D는 판매영역내에서의 자동차에 대한 광고활동을 수행한다.

(사) D는 판매영역내에서 사용되는 M사의 모든 자동차에 대하여 애프터서비스를 제공하여야 한다.

(아) M은 D의 판매영역내에서 어느 회사에도 자동차를 판매해서는 안 된다.

(자) D는 수입된 자동차에 대하여 어떠한 數量割引도 받지 않는다.

具體的 事實

3. M이 D에게 販賣한 대부분의 차량모델 판매가격은 수량다소를 불문하고 대당 12,000단위이며 M은 제3자에게는 통상 同社제품차량을 판매하지 않기 때문에 I국에의 판매와 관련하여 去來水準에 따라 販賣價格이 다양하다는 증거는 없다.

4. I국에 있는 차량대여대리점 R은 M으로부터 同一하게 제작된 차량을 10대 구입하기를 희망하고 있다. R은 D사의 內國稅를 포함하지 않은 價格인 臺當 21,000單位를 支拂할 수가 없으므로 M으로부터 10대를 직접 구입하기 위하여 M과 협상을 시작하였다. M은 R에게 동일모델의 차량 10대를 臺當 12,600단위에 판매하는데 대하여 기꺼이 응할 의사를 표명하였다. 그러나 M은 D와의 獨占代理店契約에 따라 그렇게 할 수 없도록 되어 있는 바 D는 D에게 부과되어 있는 책임에 구애받을 필요가 없으며 I국에서 D의 판매가격 이하로 同 차량을 전매할 수 있고 따라서 D의 사업에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 R을 경계하고 있다. D는 M과 R사이의 판매는 다음 조건하에서 행해져야 할 것이라 주장한다.

(가) 販賣된 車輛은 R에 의해 대여용 차량으로 사용되는 것으로 등록되어야 한다.

(나) 同車輛은 등록일로부터 1年 以內에는 R에 전매될 수 없다.

5. 몇몇 觀光客들은 M의 나라를 방문하여 동일차량을 I국에 각각 수출하기 위해 대당 免稅輸出價格 13,900 단위에 구매하였다. 그러나 旅行客에의 판매는 독점대리점계약에 의해 금지되지 않는다.

課稅價格의 決定

獨占代理店에 의한 수입

6. 독점대리점 契約內容의 檢討結果는 다음과 같다.

(가) D의 판매권은 대리점의 판매영역 즉 수입국 I외의 나라에까지는 미치지 아니한다.

이는 상품이 전매될 수 있는 地理的 領域의 한계에 관한 규정으로서 協約 第1條 (가)(2)에 따라 허용될 수 있는 制限이다.

(나) D는 그의 販賣領域 內에서 달러에 대한 할인율과 소매가격을 결정한다.

이 規定은 協約 第1條의 의미에서의 條件 또는 制限이 아니다.

(다) D는 2월내지 3월분의 자동차 재고와 관련 스페아 파트에 대한 재고를 유지해야 한다.

이 規定은 豫想되는 販賣 및 修理를 위해 적절한 재고를 유지토록 요구되는 통상적인 사업상 慣例과 일치되는 것으로 이는 다른 상품을 구매하도록 의무를 부과한 판매의 조건이 아니며 協約 第1條의 1에 대한 註解 第2項 規定이 적용될 수 있는 수입물품이 마케팅과 관련된 조건 또는 고려사항이다.

(라) D는 M으로 부터 최대한도의 자동차를 수입하고 판매해야 할 노력을 할 필요가 없다. 최저 매상고에 미달했을 경우 M은 계약을 변경할 권한을 보유하고 있다.

서로 다른 車種 및 모델에 대한 최저매상고는 M에 의해 결정된다. 그러나 각 차종 및 모델에 대해 결정된 量은 그 數量에 도달하지 못하였을지라도 융통성이 있고 협상할 수 있는 것이다.

D 또한 M에게 적절한 通報를 함으로서 契約을 변경할 權限을 留保하고 있다. 이 規定은 協約 第1條의 의미내에서의 條件 또는 制限이 아니다.

(마) D는 전시장을 유지, 관리하고 잘 훈련된 세일즈맨을 고용하며 작업장과 연계한 판매체인점을 설치해야 한다.

이 規定은 통상적인 사업상 관례와 부합하는 것으로서 수입물품의 마케팅과 관련된 조건 또는 고려사항으로 취급될 수 있을 것이다.

(바) D는 판매영역내에서 자동차에 대한 광고활동을 수행해야 한다.

이 규정은 통상적인 사업상 관례와 부합하는 것으로서 수입물품의 마케팅과 관련된 조건 또는 고려사항으로 취급될 수 있을 것이다.

(사) D는 판매영역내에서 사용된 M사의 모든 자동차에 대하여 애프터 서비스를 제공하여야 한다.

이 규정은 통상적인 사업상 관례와 부합하는 것으로서 수입물품의 마케팅과 관련된 조건 또한 제한으로 취급될 수 있는 것이다.

(아) M은 D의 판매영역내에서 어느 회사의 자동차도 판매할 수 없다.

이 규정은 協約 第1條의 의미에 있어서의 조건 또한 제한이 아니다.

(자) D는 D사에 의해 수입된 자동차에 대해 수량할인을 하여서는 안된다. 이 규정은 협약 제1조의 의미에 있어서의 조건 또는 제한이 아니다.

차량대여대리점에 의한 수입

7. 수입된 차량의 과세가격 결정에 어느 조항이 적용되어야 하는가에 대해 결론을 내리기 이전에 M의 R에 대한 판매절차를 검토하는 것이 필요할 것이다.

8. M과 R사이의 계약내용을 검토하면 수입자에 의한 상품의 사용과 처분에 관하여 두가지 제한이 있는 것으로 나타났다. 즉,

(1) 차량은 R에 의해 대여차량용으로 등록되어야 한다.

(2) 차량은 등록일로부터 1년 이내에 R에 의해 전매될 수 없다.

9. M이 R에게 12,600단위에 차량을 판매할 준비를 갖추었기 때문에 만일 D가 M에게 그렇게 하도록 허락한다면 R에게 부과된 제한도 단지 D의 사업 보호를 위한 것일뿐 차량의 가격에 영향을 미치지 않는 아니하였다. 結論적으로 同價格은 협약 제1조의 要件을 充足하는 것이다.

旅行者에 의한 輸入

10. 동일 차량의 관광객에 의한 I국으로의 수입과 관련하여 거래가 수출국내의 시장에서 이루어졌지만 거래의 요소들은 수입국으로의 수출판매로서의 가격 특징을 갖추고 있다는 사실을 고려하여야 한다.

그러므로 이러한 범주에 대한 과세가격을 去來價格 즉 필요사항이 갖추어진 13,900단위를 기초로 하여야 한다.

고시 제2-2조에서 규정하고 있는 사후귀속이익의 처리에 있어서 다음과 같은 사례연구들을 고려한다.

- 사례연구 2.1 : 協約 8.1 (라) 條項의 適用

去來事實

1. 輸入者 M은 特殊關係가 없는 수출자 X로부터 양고기 1차船積分을 구매하여 수입하였다. 同船積은 FOB 價格으로 전적되었다. 契約條件에 의해 M은 送品狀 價格外에 輸入港까지의 모든 운송관련비용 및 보험료와 關稅 및 內國稅를 支拂하였고 또한 輸入國에서 同양고기를 再販賣함에 따라 얻어진 純利益의 40%를 X에게 送金하였다. 契約上에는 再販賣價格은 明記하지 않았으나 純利益은 모든 再販賣價格에서 販賣를 위한 모든 直接費用은 控除하거나 經營上의 間接費는 控除하지 않는 것으로 決定된다고 規定하였다.

2. 輸入時에 M은 양고기 一定量을 도매상 R1에게 어떤 價格으로 팔기로 合意하였다. 그는 또한 남은 양고기를 작은 단위로 자르고 포장하여 냉동식품, 연쇄점, R2에 보다 높은 價格으로 팔기로 합의하였다.

3. 輸入國은 CIF 條件을 기초로 評價協約을 適用한다.

去來價格의 決定

4. 위에서 열거한 상황에서 輸出販賣와 協約 第1條의 其他 必要條件은 充足된다고 假定한다면 協約 第1條는 輸入物品의 課稅價格 決定에 적용될 수 있다.

加算은 協約 8.1 (라)에 의하여 送品狀 價格에다가 輸出者에게 歸屬되는 純利益의 部分을 고려하여 행하여져야 한다.

去來價格의 실제결정은 다음 例로서 說明된다(주의 : 輸入時에 必要한 關係書類를 活用할 수 없을 때에는 協約 第13條에 의하여 課稅價格의 最終決定에 合理的인 期間의 시간만큼 지연이 필수적인 것이다)

<例>

1. 去來價格의 計算에서 다음 숫자가 채택되었다.

P	= 送品狀 價格 :	2,000,000단위
T	= 輸入國에서 輸出國 港口 또는 場所까지의 운임 , 보험료 :	200,000단위
D	= 關稅 및 輸入負擔金(課稅價格의 총 20%에 해당)	
Ti	= 國內運送費 :	100,000단위
C	= 販賣費用 :	150,000단위
G	= R2에 再販賣하기 爲한 절단 및 포장비 :	300,000단위
Pr1	= R1에의 再販賣價格 :	2,700,000단위
Pr2	= R2에의 再販賣價格 :	1,250,000단위
B	: 再販賣의 純利益 :	
V	: 去來價格	

2. 분명히 純利益 B는 關稅 및 輸入負擔金 D의 金額을 기초로 결정되어
야 하는데 輸入物品의 課稅價格에 달려있는 이 金額은 純利益의 견지에서
決定되어야 한다. B와 V사이에는 이와 같은 상호 의존관계에 있다.

3. 去來價格의 計算은 다음과 같이 決定된다.

$$V = P + T + 40B/100$$

$$V = 2,000,000 + 200,000 + 40B/100 : \text{즉}$$

$$(1) V = 2,200,000 + 0.4B$$

재판매 순이익 총액은

$$B = (Pr1 + Pr2) - (P + T + Ti + C + G + D) : \text{즉}$$

$$B = (2,700,000 + 1,250,000) - (2,000,000 + 200,000 + 100,000 + 150,000 + 300,000 + 200V/100) :$$

$$B = 1,200,000 - 0.2V$$

B의 가격을 (1)과 같이 다시 풀어쓰면

$$V = 2,200,000 + 0.4 (1,200,000 - 0.2V) = 2,200,000 + 480,000$$

$$- 0.08V : \text{즉 } 1.08 V = 2,680,000 : V = 2,680,000/1.08$$

$$V = 2,481,481 \text{ 단위}$$

$$B = 703,704 \text{ 단위}$$

이와 같이 CIF에 의한 去來價格은 2,481,481단위이다.

- 사례연구 2.2 : 協約 8.1 (라) 에 의한 事後歸屬利益의 處理

1. 協約 8.1(라)에는 協約 第1條 規定에 의한 課稅價格의 決定時 輸入物品의 轉賣, 處分, 使用에 따르는 利益金의 一部로서 購買者로부터 販賣者에게 直接 또는 間接으로 귀속되는 부분이 없다면 輸入物品의 評價時 去來價格의 使用을 許容하고 있다. 따라서 제1조 제1항 (다)호에서 정하고 있는 조건은 제8조에 따른 調整으로(調整이 可能하다면) 適用될 수 없을 것이다.

2. 이 條項은 協約 1.1(다)에 직접 관계가 있다. 1.1(다)에는 協約 第8條 規定에 따른 적절한 조정이 없는 한 수입물품의 轉賣處分, 使用에 따르는 收益金의 一部로서 구매자로부터 판매자에게 직접 또는 간접으로 귀속되는 부분이 없다면 수입물품의 평가시 거래가격의 사용을 허용하고 있다. 따라서 協約 1.1(다)에서 정하고 있는 조건은 제 8 조에 따른 조정으로 (조정이 가능하다면) 적용될 수 없을 것이다.

3. 協約 8.1(라)에는 그러한 支拂의 加算에 관한 原則을 정하고 있으며 協約에는 그것의 범위 또는 적용을 명백히 해주는 註解는 포함되어 있지 않다. 協約에는 그러한 支拂이 販賣의 條件이어야 한다고 明記한 規定이 없으므로 그러한 事後歸屬利益이 存在한다는 事實만이 있다면 協約 第8條에 의한 調整이 必要한 것이다.

4. 고려되어야 할 다른 중요한 요소는 協約 第8조 3항이다. 同條에는 支拂하였거나 支拂할 價格에 대한 加算은 客觀的이고 數量化할 수 있는 자료에 근거하여서만 행해질 수 있으며 그렇지 못할 경우에는 去來價格은 決定될 수 없다고 규정하고 있다.

5. 協約 8.1(라)를 適用함에 있어 輸入物品의 轉賣, 處分, 使用에 따른 事後歸屬金은 配當金의 支拂이나 輸入物品과 관련없이 購買者로부터 販賣者에

게 支拂되는 金額과는 혼동되어서는 아니된다(協約 第1條 및 第8條 관련 註解참조)

6. 事後歸屬利益에 대한 調整이 必要하고 輸入時에 이와 관련된 정보자료를 활용할 수 없을 때에는 協約 第13條에 따라 課稅價格의 最終決定에 필요한 合理的인 기간동안의 지연이 필요한 것이다.

7. 前記한 원칙들을 고려하여 다음은 協約 第1條의 다른 適用要件 要求事項이 충족되었다는 전제하에 協約8.1(라) 적용의 실례가 된다.

去來의 概況

8. X국에 있는 C회사는 다른 여러나라에 많은 子會社를 갖고 있는데 이들 子會社들은 C社에 의해 결정된 經營방침에 따라 운영된다. 이들 子會社중 일부는 製造業種의 會社이며 또 一部는 都賣業種 會社이고 나머지는 用役提供 會社이다.

9. 輸入國 Y에 있는 輸入者 1社は C社の 子會社로서 남녀 및 아동용 의류의 도매상이다. 1社は X國에 있는 C社の 다른 子會社인 제조업체 M社로부터 남자용 의류를 구매하였고 국내제조업체뿐만 아니라 제3국의 특수관계가 없는 제조업체들로부터 여자용 및 아동용 의류를 구입하고 있다.

狀況 1

10. 子會社들간의 판매와 관련한 C社の 공동經營방침에 따라 상품은 子會社들간의 協定된 價格으로 販賣되었다. 그러나 年末에 수입자 I는 제조업체 M社로부터 당해년도에 구입한 남자용 의류의 연간 총진매가격의 5%를 추가로 M社에 지급하게 된다.

11. 이 경우에 문제의 지불은 판매자에게 직접 귀속되는 수입물품의 轉賣 事後歸屬金이며 同金額은 協約 8.1(라)의 規定에 따라 支拂하였거나 支拂할 價格에 加算되어야 한다.

狀況 2

12. 輸入者 I社は 모든 購入處로부터 購買한 남녀 및 아동용 의류의 연간 총판매에서 생긴 全體 利益金의 1%를 C社の 다른 子會社인 用役會社 A에게 支拂하여 왔다. 輸入者 I社は 이 支拂金이 輸入品の 轉賣 使用 또는 處分과 관련하여서가 아니라 企業방침에 따라 A社가 C社の 모든 子會社에 提

供하는 低利 대부 및 금융서비스에 대한 代價로 支拂된 것이라는 증거를 제출하고 있다.

13. 用役會社 A는 수입물품 판매자와 특수관계에 있고 따라서 同 支拂은 판매자에 대한 間接支拂로 간주될 수도 있을 것이다. 그러나 同 支拂은 輸入物品과 관련이 없는 금융서비스의 代價로 支拂된 것이다.

同 支拂은 協約 8.1(라)에서 의미하는 事後歸屬金額으로 간주할 수는 없을 것이다.

狀況 3

14. 輸入者 I社는 每會計年度 末에 當年에 발생한 순이익의 75%를 C社에 送金하여 왔다.

15. 이 경우 I社에 의한 C社에의 送金은 輸入物品과 관련이 없이 配當金의 支拂 또는 구매자가 판매자에게 支拂하는 다른 金額을 의미하기 때문에 事後歸屬利益으로서 고려되어서는 안된다. 그러므로 協約 第1條(支拂하였거나 支拂할 價格)의 註解에 따라 이는 課稅價格의 一部가 아닌 것이다.

시행령 제3조의7 제1항에 의한 특수관계를 판단함에 있어서 다음과 같은 해설 및 사례연구를 고려한다

- 해설 4.1 : 第15條 第4項과 關聯한 第15條 第5項의 特殊關係의 考慮事項

1. 第15條 第4項은 協約 目的上 特殊關係에 該當한다고 여겨지는 8가지 狀況만을 規定하고 있다.

2. 第15條 第5項에서 協約은 去來 一方이 他方의 獨占 代理權者, 獨占 分配權者 또는 獨占 讓與權者 (以下 약하여 “獨占 代理權者”라 함) 로 他方과 事業上 關聯된 者는 그들이 協約 第15條 第4項 基準에 該當되는 경우에만 協約 目的上 特殊關係에 該當된다고 規定하고 있다.

3. 第15條 第5項의 表現은 두가지 目的이 있다. 그 첫번째 目的은 評價制度上 獨占 代理權者가 本質적으로 그들의 供給線과 關聯이 있다는 分명한 概念上的 出發點을 提供하는 것이다.

4. 다른 한편, 獨占 代理權者가 된 當事者는 事實上 그들이 第15條 第4項의 어느 하나의 基準에 該當하는 경우에는 獨占 代理權者라는 事實만으로 特殊關係에 該當되지 않는 것으로 看做되어서는 안된다는 것이 認定된다. 따라서 第15條 第5項의 두번째 目的은 去來 當事者가 特殊關係에 該當하는지의 檢討事項을 第15條 第4項 規定內로 制限 하고자 하는 것이다.

5. 一方이 他方의 獨占 代理權者로서 事業上 關聯을 맺고자 하는 者는 商業 또는 貿易 雜誌에 公告 그리고 貿易界에서 使用 可能的 其他 方法等 여러 手段을 통하여 서로 接觸하게 된다. 協商이 進行되고 大部分의 경우 獨占 代理店 契約의 條件을 規定한 書面 契約을 締結하게 된다.

6. 세가지 狀況이 發生할 수 있을 것이다. 첫번째 경우는 유명한 製造者 / 販賣者가 輸入國 市場에서 인기있는 製品을 供給하는 경우이다. 분명히 이 狀況에서는 製造者 / 販賣者가 강한 協商 位置에 있게 되며 契約 條件은 獨占 代理權者에게 賦課하는 要求條件으로 製造者 / 販賣者에게 유리하게 될

것이다. 附加的으로, 이는 반드시 物品의 價格 引上을 隋伴한다.

7. 두번째 狀況은 반대로서 輸入者가 유망한 市場에 많은 分配, 販賣 및 서비스 組織을 갖고 있는 경우이다, 이 경우에는, 輸入者가 供給者에게 賦課하는 要求 條件으로 協商過程에 있어서 큰 影響力을 行使할 것이다. 게다가 供給者는 輸入者의 큰 分配 및 販賣組織에 接近하기 위해 다소 낮은 價格도 감수하려 할 것이다. 세번째 狀況은 去來 當事者가 보다 平等한 立場에서 協商을 열어 決定하는 이 양 극단 사이에 있는 경우이다.

8. 그러한 경우, 契約은 자유롭게 締結되고 그 契約에는 보통 契約해지 및 更新條項이 있으며, 契約 當事者가 條件을 위반하는 경우에는 關聯國의 民法에 따라 執行을 할 수 있도록 되어 있다는 점에서 세밀해 진다.

9. 檢討되어야 하는 問題는 契約의 諸 條件이나 考慮事項이 協約 第15條 第4項의 規定을 充足하는지이다. 契約에 第15條 第4項 (가)의 他方의 事業上 任員 또는 管理者로서 어떤 사람을 任命하는 規定이 있던가, 第15條 第4項 (라)의 5% 以上 株式의 交換이 있는 경우와 같이 獨占 代理店 關係를 맺어 주는 契約이 特殊關係를 形成하는 경우가 있을 수 있다. 契約에 따라서는 協約 第15條 第4項 (나)의 同業者 關係를 形成하는 契約의 경우도 생각해 볼 수 있다. 다른 한편, 契約에 의하여 協約 第15條 第4項 (다)의 雇傭者 / 被雇傭者 關係를 形成하거나 第15條 第4項 (아)의 親族關係를 形成하지는 않을 것이라고 생각하는 것은 合理的이다.

10. 그러므로 契約上の 特異 條項을 살펴보면 當面 協約 規定의 適用對象이 되는지 與否를 分明하게 判斷할 수 있다고 結論지을 수 있다

11. 特殊關係를 定義하고 있는 나머지 條項은 一方이 他方을 直接 또는 間接으로 管理하는 第15條 第4項(마)의 주해에 따르면 本 協約의 目的上 一方이 他方을 法的으로 事實上으로 指示나 通制를 할 수 있는 경우에는 一方이 他方을 管理하는 것으로 볼 수 있다고 規定하고 있다.

12. 分明히 그렇지 않았다면 特殊關係가 없는 者 사이에 自由롭게 締結되었을 契約의 條件을 檢討할 때 本 條項을 잘못 解釋하여 의도하지 않은 結果가 발생하지 않도록 주의하여야 한다. 위 第6項 第7項에 나타난 事例는 契約의 諸 條件이 一方이 他方에 대하여 유리하게 되어 있어, 前者가 後者에 대하여 通制를 할 수 있는 立場에 있는 경우이다. 그러나 매우 단순한 形態의 契約에 있어서도 그것이 書面이든 口頭이든 契約의 條項과 關聯하여 一方이 他方에 대하여 指示나 通制를 할 수 있는 入場에 있으며 當事者는 契約 條件이 充足되지 못한 경우에는 法的인 구제조치를 取하게 될 것이다.

13. 예를 들자면, 指定 價格으로 供給하는 基本 契約에서 兩 當事者는 서로에 대하여 法的인 指示 權限을 지니고 있다. 즉 一方은 物品을 引渡하고 他方은 代價를 支拂하여야 한다. 그러나 이것이 第15條 第4項(마)의 特殊關係에 該當되지는 않을 것이다. 輸入物品에 대한 로얄티 支拂 때문에 輸入者가 支拂하여야 할 로얄티 金額을 說明할 수 있도록 會計方式을 決定하고 會計內容을 監査할 수 있는 權限을 販賣者가 가지는 複雜한 契約 條項의 경우에도, 그 자체가 第15條 第4項(마)의 特殊關係에 該當하더라도 이러한 指示 權限이 實質的으로 行使되지는 않을 것이다.

14. 그 本質上 國內法에 의하여 執行할 수 있는 法的인 權利나 義務가 있다 하여 모든 契約을 特殊關係로 몰고자 하는 것이 協約의 의도는 아니라고 結論지을 수 있다. 그러므로 一方이 他方에 대하여 法的으로 事實上으로 指示나 通制를 할 수 있는 第 15 條 第 4 項(마)의 주해의 表現은 그렇지 않다면 特殊關係에 該當되지 않는 두 當事者가 자유롭게 契約을 締結하는 경우 이외의 경우에 適用되는 것으로 보아야 한다.

15. 달리 表現하면, 當事者가 자유롭게 協商할 수 있건 없건, 當事者가 자유롭게 契約을 締結할 수 있건 없건, 契約上의 條件 그리고 이 契約上 條件에 따라 一方이 他方에 대하여 行使할 수 있는 通制의 정도에도 不拘하고 契約에 정하여진 特殊한 方法이나 更新 條項을 行使하지 않는 方法에 의하여 契約이 一方의 他方에 대한 通知로 解止될 수 있다 하더라도, 그러한 契約으로 去來 當事者가 第15條 第4項(마)나 주해의 範圍에 屬하는지 狀況을 具體化 하는 것은 어려운 일일 것이다. 特殊關係가 形成되기 위해서는 第15條 第4項(마)의 條件이 考慮中인 자유롭게 締結된 해지 契約과 無關하게 存在하여야 한다. 그러한 契約에 第1條의 具體화된 本質的인 制限, 條件 또는 考慮事項이 있는지 問題는 第1條의 關聯條項에 따라서 處理되어야 한다.

- 사례연구 9.1 : 獨占代理人, 獨占流通業者 및 獨占營業權者

去來事實

1. 輸出國X에 設立된 자동차회사 Autoex 사는 “Auto” 브랜드의 高性能車輛을 製造하고 있다. Autoex사는 輸入國 I에 Auto Inc(이하 “Inc”)라는 회사를 新設하고 I國에 獨占流通業者로 任命하였다. Auto사와 Inc사는 다음과

같은 合意文에 署名하였다.

(가) Autoex社는 Inc社에게 I國에서의 "Auto" 차량 獨占販賣權 및 獨占流通權을 賦與한다.

(나) Autoex社와 Inc社는 매년 차량의 販賣豫想 및 市長動向을 근거로 I國內의 車輛小賣價格을 勸告하여 定한다.

(다) Autoex社는 Inc社는 합의한 勸告小賣價格을 근거로 車輛에 대한 Inc社의 購入價格을 協商한다. 또한 Inc社가 차량 1대 이상 注文時 합의금액에 10%, 送狀上에 有效한 數量割印의 根據를 갖는다.

(라) Inc社는 전적으로 自己責任 下에 業務를 遂行한다. Autoex社는 顧客의 責任不履行을 포함 "Auto" 車輛의 販賣와 관련하여 입은 어떠한 損失에 대하여 Inc社에게 補償 또는 辨償하지 않는다.

2. I項은 當事者間에 모두 合意하여 作成되었고 동 合意文은 商實行과도 一致한다.

3. Inc社는 輸入國 I에 설립한 차량딜러 PCO社에 2가지 "Auto" 車輛을 販賣한다. Auto社에 의해 製造되어 Inc社에 선적되는 2가지 車輛은 事前引渡用이다.

4. Inc社는 輸入前 모든 세관 通關節次의 準備에 責任을 지며, 評價規定에서 요구하는 거래관계 모든 書類를 I國 稅關에 提出한다.

5. 販賣狀況의 條件을 다음과 같이 設定한다.

(가) Autoex 및 Inc 兩社는 車輛과 관련한 物品送狀을 發給한다.

- 20만 c.u의 금액에 2만 c.u를 할인하여 18만 c.u를 支拂金額으로 한 1번째 送狀을 Autoex社가 Inc社로 發給한다. 販賣條件은 B/L 제시 즉시 L/C 金額을 支拂하며, FOB조건이다.

- 30만 c.u의(관세 및 제세포함)의 支拂金額으로 2번째 送狀을 Inc社가 PCO社로 發給한다. 販賣條件은 I國內의 Inc社 건물로부터 Ex-yard 조건이다.

(나) 國際運送 및 保險料는 Inc社에 의하여 5,000c.u가 支拂되었다.

去來事實

6. 동 事例에 있어 關稅價格의 결정은 거래의 각 당사자의 法的狀態 및 役割의 적합한 特性의 描寫에 달려있다.

7. Autoex社와 Inc社간의 合意文을 살펴보면 당사자들의 運營關係는 다음과 같음을 알 수 있다.

(가) Inc社는 獨立的으로 法人體이다.

(나) Inc社는 FOB條件에서 위험을 감수하며 物品에 대한 所有權을 갖는다

(다) Inc社는 PCO社에 의해 非支拂의 危險을 감수한다.

8. 이러한 사실들은 I國으로 輸出販賣 한 것이고, 輸出販賣한 Autoex社는 販賣者이며 Inc社는 수입물품의 購買者라는 사실로 나타난다.

9. Autoex社와 Inc社간에 第15條 第4項의 구체적인 규정인 第15條 第4項 마號에 의한 特殊關係를 나타내는 내용은 合意文에 없다. 이와 유사하게 合意文의 여러 요소들은 第1條 第1項의 條件·또는 制限이 아니다.

10. Autoex社와 Inc社간의 販賣는 第1條의 關稅價格 決定을 위한 根據의 基礎이다.

영 제3조의7 제2항 각호의 비교가격은 평가대상 수입물품과 동시에 또는 거의 동시에 수입되는 가격을 이용하며 “동시 또는 거의 동시”라는 조건은, 영 제3조의7 제2항 1호의 가격은 평가대상 수입물품이 수입국에 선적된 때를 2호의 법 제9조의6의 규정에 의한 가격은 평가대상 수입물품이 우리나라에서 판매된 때를 그리고 법 제9조의7의 규정에 의한 가격은 평가대상 수입물품이 우리나라에 수입된 때를 기준으로 하여 판단한다. 이 조에 의한 시간개념의 적용에 있어서는 다음의 해설을 고려한다.

- 해설 1.1 : 協約 第1條, 第2條, 第3條와 關聯한 時間要素

第1條

1. 評價協約 第1條에서는 輸入物品의 課稅價格은 去來價格이어야 하며 去來價格이라 함은 몇가지 要件이 充足되는 경우에 必要한 調整節次를 거쳐 輸入國으로 輸出하기 위해 販賣될 때 物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 價格이라고 規定되어 있다.

2. 第1條 規定에서나 同條註解 어디에서도 實際 支拂했거나 支拂할 價格이 課稅價格 算出基礎가 되는지 여부를 決定하는데 고려할 필요가 있는 實際去來와는 別個인 어떠한 時間標準에 관한 언급이 없다.

3. 協約 第1條에 따라 課稅價格을 決定함에 있어서의 課稅價格 決定基礎는 輸入을 야기시키는 販賣에서 決定되는 實際價格이며, 去來가 發生한 時間은 중요하지 않을 것이다. 이와 관련하여 第1條 第1項에서 規定되어 있는 “when sold ...”라는 의미는 價格이 第1條 規定上 有效한지 여부를 決定함에 있어서 고려되어야 하는 時間基準을 提供하고 있는 것으로 간주되어서는 아니되는 것이다. 이는 단지 관련 去來形態를 의미하고 있는 것이다.

4. 結論적으로 第1條에 열거되어 있는 要件을 充足시키는 限, 輸入物品의

去來價格은 販賣價格이 체결된 時點과는 無關하게, 또한 계약체결일자 이후의 어떠한 市場變動과도 無關하게 認定되어야 하는 것이다.

5. 第1條 第2項 (나)號에서 時間基準에 대한 부수적인 內容이 있으나 이는 단지 比較價格과 關聯된 것이므로 第1條에 따라 去來價格을 決定함에 있어서 時期要素가 存在하지 않는다는 상황에 영향을 미치는 것은 아닌 것이다.

6. 第2項 나號에서는 특수관계자간 거래에 관하여 規定하고 있는 바 評價對象物品의 價格이 동시 또는 거의 동시에 수입되는 세가지 價格중 하나의 價格에 거의 근접함을 수입자가 실증하는 경우에는 제1항의 規定에 따라 實際價格으로서 채택되어야 한다고 規定하고 있다. 그러나 “동시 또는 거의 동시”라는 조건을 오직 참고사항으로서만 고려하게 되면 어떤 경우에는 評價對象物品에 영향을 미치는 요소와 比較價格이 되는 물품에 영향을 미치는 요소간의 실질적인 차이가 있어 부적절한 비교결과가 발생할 수도 있을 것이다.

7. 第2項 나號의 規定은 協約의 기본원칙에 부합되는 방법으로 적용되어야 한다. “輸出된 때”는 第2條 및 第3條에서 規定하고 있는 비교기준의 한가지가 될 수 있을 것이다.

8. 比較價格 채택과 관련하여 특히, “시간기준”에 대해서는 協約에서 規定하는 범위내에서 다른 기준의 적용도 가능할 것이다. 즉, 第1條 第2項 나號의 (i)의 경우에는 評價對象物品이 수입국에 수출된 때, 第1條 第2項 나號의 (ii)의 경우에는 評價對象物品이 수입국에서 판매된 때, 第1條 第2項 나號의 (iii)의 경우에는 評價對象物品이 수입된 때가 적용될 수 있다.

第2條 및 第3條

9. 協約 第2條 및 第3條에서는 時間要素가 別途로 취급되고 있다. 第1條에서는 輸入物品의 課稅價格이 당해물품의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 價格이라는 獨立變數에 따라 決定되지만, 第2條 및 第3條에서는 第1條에 따라 기히 決定된 바 있는 價格, 즉, 同一物品이나 類似物品의 去來價格으로 決定되는 것이다.

10. 적용의 統一을 期하여 위하여 第2條 및 第3條에서는 同條에 따른 課稅價格은 評價對象物品과 同時 또는 거의 同時에 輸出된 同一物品 또는 類似物品의 去來價格이라고 規定하고 있다. 따라서, 이 두 條項을 適用함에 있

어서는 고려해야할 표면상의 시간기준이 있게 되는 것이다.

11. 第2項 및 第3項에 따라 適用해야 하는 표면상의 時間基準은 評價對象物品이 “輸出된” 시간이지 “販賣된” 시간이 아니라는 점에 특히 주의를 요하는 것이다.

12. 이러한 表面的인 시간기준에 대한 관련 規定의 適用에 있어서 관행이 고려되어야 한다. 즉, “또는 거의 동시에”라는 용어는 “동시에”라는 用語를 다소 융통성 있게 解釋하려는 의미로 解釋되어야 한다. 한편, 協約의 서문내용에 따르면, 協約은 상관행에 부합되는 간편하고 公正한 기준을 관세의 과세가격의 기초로 하려한다는데 유의해야 한다. “동시 또는 거의 동시”의 원칙은 가능한 한 “輸出日字”에 근접한 시점이어야 하나, 가격에 영향을 미치는 상관행 및 市場條件이 동일한 경우까지는 포함되는 것으로 보아야 할 것이다.

13. 이러한 시간기준의 適用要件이 第2條를 適用할 수 없을 경우에만 第3條의 適用이 가능하다는 協約上의 엄격한 評價順序를 변경할 수는 없다. 즉, 類似物品(同種・同質物品)이 輸出된 때가 評價對象物品이 輸出된 때와 거의 근접한다는 사실이 있다고 하며 第2條와 第3條의 適用順序를 절대로 바꿀 수는 없다.

課稅價格 決定時의 重要な 時間

14. 協約 第1條, 第2條 및 第3條를 適用함에 있어서의 時間要素의 役割에 대한 考察은 물론 課稅價格을 決定함에 있어서 그다지 重要的 문제가 되지 않다고 볼 수 있지만, 第9條에 따라 課稅換率을 決定하는 때에는 대단히 重要하게 고려해야할 것이 時間要素인 것이다.

동일 또는 유사물품의 시장가격 보다 낮은 가격도 세관당국에 의하여 거래가격으로 인정된 바 있다면 시행령 제3조의7 제2항에 의한 비교가격으로 활용될 수 있다. 그러나 가격이 심사중이거나 최종결정이 나지 않은 경우에는 그러하지 아니하다. 이 조의 규정을 적용함에 있어서는 다음의 권고의견을 고려한다.

- 권고의견 7.1 : 協約 第1條 第2項 (나) (1)號에서의 對比價格採擇可能性

1. 同一 또는 類似物品의 市場價格보다 낮은 價格을 協約 第1條 第2項 (나) (1)號 目的上 對比價格으로 使用할 수 있을 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

獨立 當事者間에 成立된 價格이 協約 第1條에서 定하고 있는 要件을 具備하고 第8條에 따라 必要한 調整이 行해졌으며 稅關當局에 의해 去來價格으로 認定된 바 있다면 對備價格으로 活用될 수 있는 것이다. 그러나 價格이 審査中이거나 最終決定이 나지 않은 경우에는 그러하지 아니하다 (協約 第13條 먼허전 반출제도 참조).

시행령 제3조의7 제2항의 규정에 의하여 특수관계가 가격에 영향을 미쳤는 지 여부를 판단함에 있어 다음과 같은 사례 연구를 고려한다.

- 사례연구 10.1 : 第1條 第2項의 適用

去來事實

1. I國家의 ICO社는 X國家의 XCO社로부터 飲食添加物에 사용되는 두벌주의 原料를 購買·輸入하였다.

2. 物品 輸入申告 時, ICO社는 I國家의 세관에 다음과 같이 XCO社와의 特殊關係임을 申告하였다.

(가) XCO社는 ICO社의 株式 22%를 保有하고 있으며,

(나) 또한, XCO社의 理事들은 ICO社의 理事會를 代表하고 있다.

3. 輸入後, I國의 세관은 申告價格의 容認性에 대한 疑問 때문에 協定 第1條 第2項에 의거 XCO社와 ICO社간의 物品販賣의 狀況을 審査할 것을 결정하였다. 결국 세관은 ICO社에 XCO社의 I國의 다른 購買者(輸入者)에게 物品販賣와 관련한 情報과 XCO社의 生産費用 및 利潤과 관련한 情報뿐만 아니라 價格差異에 대한 正當한 解明 등에 대한 情報를 求하는 質疑書를 送付하였다. ICO社의 요청으로 세관은 XCO社에도 質疑書를 送付하였다. 質疑書의 答辯內容으로 下記 기술된 바와 같은 事實들이 設定되었다.

4. ICO社는 XCO社로부터 飲食添加物의 生産을 위해 필요한 많은 수량의 原料들을 購入하였다. XCO社로부터 ICO社에 販賣된 原料는 다음 2가지 범주에 該當된다.

(가) XCO社에 의해 製造된 原料

(나) 기타 다른 製造者 및 供給者로부터 取得하여 XCO社에 의해 XCO社에 의해 保管되고 있는 原料, 동 범주의 原料는 XCO社에 의해 加工 또는 製造된 것이 아니다. 그러나, 이러한 원료 중 어떤 것

은 XCO社가 再販賣를 위해 포장하였다.

5. 協定 第15條 第2項의 觀點에 따라 (가)범주의 원료는 (나)범주 原料의 同種 또는 類似物品이 아니다.

6. 또한 (가) 범주의 원료는 I國內의 特殊關係가 없는 購買者에게 販賣되었다. (가) 범주의 原料와 관련하여 XCO社가 請求한 價格은 다음과 같다.

- ICO社에 판매한 가격은 92 c.u F.O.B
- 特殊關係가 없는 購買者에게 판매한 가격은 100 c.u F.O.B

7. (가) 범주의 原料와 關聯하여 세관은 다음과 같이 確認하였다.

(1) 特殊關係가 아닌 購買者가 同一한 目的으로 原料를 使用하기 위해 同一한 商業水準으로 ICO社와 같은 유사한 水梁의 原料를 購入하였다. 특수관계가 아닌 구매자에 의해서 수입하는 등 원료의 去來價格은 100 c.u로 평가하였다.

(2) 그리고 XCO社가 I國의 ICO社 및 特殊關係가 아닌 購買者에게 販賣와 관련하여 발생한 費用은 同一하다.

8. 또한, 稅關은 상기의 第6項에 나타난 8%의 價格差異를 解明할 수 있는 季節의 影響力이 原料의 價格에 끼치지 않음을 設定하였다.

게다가, 稅關에 의해서 그렇게 해명가능한지를 요청받은 후, ICO社와 XCO社는 價格差異를 解明하는 정보를 추가로 제공하지 않는다

9. (나) 범주의 원료는 I國의 ICO社에만 販賣되며, I國으로 수입되는 同一 또는 類似物品은 없다.

10. (나) 범주의 원료와 관련하여 세관은 ICO社에 請求된 代表的인 會計期間동안 회사의 全般的인 利潤을 代表하는 이윤으로 回復될 뿐만 아니라, 再포장 비용과 運送費用이 가산된 取得費用을 포함한 XCO社의 費用을 回復시키는데 충분함을 設定하였다.

關稅價格의 決定

11. ICO社 및 XCO社는 第15條 第4項의 (가) 및 (라)號에 따라 特殊關係이다. 第1條 第1項(라), 第1條 第2項에 規定된 바와 같이, XCO社와 ICO社간의 판매된 去來價格은 特殊關係에 의하여 영향을 받지 않은 價格이라고 입증된 경우에만 關稅價格의 決定을 위한 根據의 基礎가 될 것이다.

12. 協定 第1條 第2項의 입증을 위한 責任性, 特殊關係가 가격에 영향을 미치지 않는다는 것은 立證하는 責任은 輸入者의 義務이다. 또한, 協定에서

는 稅關이 輸入者가 가격이 特殊關係의 영향을 받지 않았음을 證明하는 情報을 提出할 수 있는 合理的인 幾回를 賦與할 것을 要求한다. 이것은 稅關當局이 가격차이를 정상화하기 위하여 소모적인 질문을 수행하도록 요구하는 것은 아니다. 이것과 관련한 어떠한 決定도 事案의 중요도나 輸入者에 의해 提供된 情報을 根據해야만 한다.

범주(가)의 原料

13. 동 事例의 入手可能한 情報은 ICO社와 XCO社간의 去來價格은 特殊關係가 없는 購買者에게 販賣한 價格보다 낮은 價格이다. 이러한 이유에 대해 설명을 요청하였을 때, XCO社와 ICO社は 價格差異를 설명할 수 없었다.

14. 稅關이 入手한 情報에는 ICO社와 特殊관계가 아닌 구매자가 同一한 目的으로 동일한 商去來水準에서 類似한 水梁의 原料를 購入한 것임을 보여 준다. XCO社の 판매비용은 ICO社나 特殊關係가 없는 구매자에게 販賣시에는 同一하다. 上述한 내용이나 商業 및 物品의 本疾을 根據로 보아 가격차이는 중요하지 않는다는 견해를 갖기에는 不充分하다

15. 그러므로, 범주(가)의 原料와 관련하여 去來價格 方法은 適用할 수 없다. 범주(가) 原料의 關稅價格의 決定은 대체적 評價方法으로 고려함이 필요할 것이다. 따라서 동 건은 特殊關係가 아닌 구매자에 의해 수입된 同一 또는 類似物品의 거래가격이 稅關價格의 決定의 基礎가 된다.

16. 그러나, 特定한 價格差異의 影響力이 동 사례에 나타난 사실들에 唯一한 것이어야 함에 유의하여야 한다. 이러한 價格差異가 다른 사례에서 價格差異를 상거래의 重要性 여부를 결정하는 標準 또는 採擇해서는 안된다.

協定은 價格差異의 重要性은 당해 事例別로 物品과 商業의 本疾을 근거로 考慮되어야 함을 明白히 하고 있다.

범주(나)의 原料

17. ICO社에만 販賣한 범주(나)의 原料와 관련하여 販賣의 狀況을 검토한 결과, 同級 또는 同流의 물품에 대한 XCO社の 全般的인 利潤으로 代表되는 이윤을 가산한 모든 費用의 回復을 보장하는 充分한 價格으로 보여진다.

第1條 第2項 註解서 第3項에 따라 同 原料의 범주와 관련한 去來價格은 關稅目的上 受諾할 수 있다.

1. 세관장이 특수관계자 수입물품의 거래상황 또는 가격이 특수관계에 의하여 영향을 받았는지 여부에 대한 정보를 수집하거나 의심사항이 있을 때 수입자에게 이를 알려야 할 필요는 없으나 당해 수입물품의 거래가격이 특수관계에 의하여 영향을 받았다는 믿을만한 근거를 세관이 갖고 있는 경우 그 사유를 수입자에게 알려 수입자가 동사항에 대해 답변할 수 있는 합리적인 기회를 제공하여야 한다.
2. 세관장이 거래상황과 구매자 및 판매자간의 특수관계를 사전에 전반적으로 조사하여 특수관계가 가격에 영향을 주지 않았음을 알았더라도 세관장이 동일한 정보 또는 보다 상세한 정보를 요구할 권리를 제한하는 것은 아니다.
3. 판매자와 특수관계에 있는 수입자는 수입물품을 신고하기 전에 법 제9조의3 제4항에 의거 당해 물품의 신고가격이 특수관계에 의하여 영향을 받지 않았음을 입증하여야 할 책임이 있다.
4. 이 조 각항의 규정을 적용함에 있어서 다음의 예해를 고려한다.

- 예해 14.1 : 第1條 第2項의 適用

1. 本 例解에서는 第1條 第2項의 適用에 있어 特殊關係者間 去來의 處理에 관하여 關稅當局과 輸入者의 協約上 權利와 義務에 대하여 檢討하고자 한다.

2. 協約의 序文에서 關稅目的上 物品의 評價를 위한 基礎는, 可能한 限 最大限으로, 當該物品의 去來價格이어야 한다고 認定하고 있다.

그러나 第1條에 따른 去來價格은, 協約 第1條의 細部條項인 第1項 (가)號

에서 第1項 (라)號까지의 4個의 制限事項 모두를 充足시키는 境遇에 限하여 課稅價格으로 採擇될 수 있다. 4번째 制限事項인 第1項 (라)號는 購買者와 販賣者가 特殊關係에 있지 않아야 함을 要求하고 있는 反面 同 規定은 購買者와 販賣者가 特殊關係에 있다 하더라도, 第1條 第2項을 充足하는 境遇에는 該當物品의 去來價格이 採擇될 수 있음을 規定하고 있다. 이러한 規定들은 購買者와 販賣者間의 特殊關係가 存在한다는 그 自體가 問題를 惹起시키며 이는 當該物品의 申告價格을 去來價格의 基礎로 採擇하느냐에 대하여 輸入者와 稅關에 注意를 喚起시키고 있음을 意味한다.

3. 그러나 第1條의 第2項 (나)號의 規定이 充足될 수 있음을 立證할 수 있는 境遇, (即, 去來價格이 同號에서 規定한 3個의 比較價格中 어느 하나와 近似한 境遇) 當該申告價格을 去來價格의 基礎로 採擇할 수 있으며 이 境遇 當該 輸入物品의 去來狀況에 대하여 第1條 第2項 (가)號 規定에 의한 調査의 必要性을 排除하는 것이다.

4. 그러한 比較價格이 없는 境遇에는 第 1 條의 第 2 項 (가)號 規定의 適用과 關聯하여 다음 質問과 答辯이 稅關當局과 輸入者에게 指針으로 提供된다.

《質問 1》

5. 第15條 第4項에서 定義하고 있는 販賣者와 購買者間에 特殊關係가 있는 境遇, 關稅當局의 去來價格을 排除할 權限이 있는가?

《答》

6. 아니다. 特殊關係 그 自體만으로 去來價格을 排除하는 理由가 되지 못한다. 第1條 第2項에서 (가)號 規定은 이 點을 明白히 하고 있다. 하지만 特殊關係의 存在는 關稅當局으로 하여금 去來狀況에 대하여 調査할 必要性이 있음을 喚起시켜 준다.

《質問 2》

7. 稅關은 去來狀況을 調査하기 위한 根據를 가지고 있어야 하는가 ?

《答》

8. 아니다. 第1條 第2項에서 (가)號 規定은 特殊關係者間의 去來狀況을 調査하여야 한다고 指示하고 있다. 그러나 第1條 第2項 註解의 第2項은 去來狀況에 대한 調査가 모든 境遇에있어 要求되는 것이 아니고 단지 稅關이 當該 申告價格의 採擇與否에 대한 疑心이 있을 境遇에만 要求된다.

《質問 3》

9. 이 協約은 價格 採擇與否에 대해 疑心이 있을 境遇, 稅關이 去來狀況을 調査하는 것과 關聯하여 細部指針을 提供하고 있는가 ?

《答》

10. 아니다. 그러나 協約의 構造上, 販賣者와 購買者間의 特殊關係가 當該物品의 價格에 影響을 미치지 아니한 境遇, 同 物品의 價格은 去來價格을 基礎로 使用될 수 있기 때문에, 特殊關係 그 自體가 販賣者와 購買者間에서 決定된 價格에 影響을 미쳤는지 與否에 대한 疑問이 提起되는 것이다.

그리고 協約 第17條에서는 同 協約의 어느 規定에서도 陳述, 書類 或은 申告의 眞實性 또는 正確性에 대하여 稅關이 이를 確認하고자 하는 것을 妨害하지 않아야 한다고 規定하고 있다. 그러한 申告에는, 이 去來價格方法이 適用될 때, 輸入國의 書類提出 및 申告의 要件에 따라 特殊關係에 있는 購買者가 明示的 또는 默示的으로 行하는 申告內容, 卽 “當該物品의 價格이 本人과 販賣者와의 特殊關係로 因해 影響받지 않았음”을 뜻하는 內容을 包含하게 될 것이다.

《質問 4》

11. 稅關은 當該物品의 去來狀況 또는 價格이 購買者와 販賣者間의 特殊關係에 依하여 影響을 받았는지 與否에 대한 情報를 蒐集할 때, 輸入者에게 “疑心 事項”이 있음을 반드시 알려야 하는가 ?

《答》

12. 아니다. 協約의 어떠한 規定도 稅關이 輸入去來와 關聯하여 輸入者로부터 情報를 要請하기 위해 그 事由를 正當化하도록 要求하고 있지 않다. 事實, 議定書 第7項과 協約 第17條는 稅關이 關稅評價目的으로 提出된 陳述書, 書類 또는 申告書의 眞實性 또는 正確性에 대하여 調査할 必要가 있을 수 있고 이러한 調査에 있어서 稅關은 輸入者로부터 充分한 協助를 期待할 權利를 가지고 있음을 認定하고 있다. 稅關이 去來事項에 대한 調査를 하기 위해 그 事由를 輸入者에게 알려주는 것을 禁止하고 있는 規定은 없다. 만약 稅關이 그렇게 할 수 있다면 이는 바람직할 것이다.

《質問 5》

13. 當該 去來物品의 價格이 特殊關係에 의하여 影響을 받았다는 믿을 만한 根據를 稅關이 갖고 있다면, 그 事由를 輸入者에게 通報해야 하는가 ?

《答》

14. 그렇다. 第1條 第2項 (가)號는 特殊關係가 當該物品의 價格에 影響을 줌으로써 同物品의 去來價格이 採擇될 수 없다고 考慮할 만한 根據를 稅關이 갖고 있어 同 物品의 去來에 第1條를 適用하지 못하는 境遇, 稅關은 輸入者에게 同 根據를 通報해야 한다고 規定하고 있다. 그리고 輸入者는 同 事項에 대해 答辯할 수 있는 合理的인 機會를 가져야 하고, 稅關이 갖고 있는 根據를 書面으로 通報받을 權利를 갖고 있다.

《質問 6》

15. 輸入者는 評價對象物品을 申告하기 前に 當該物品의 申告價格이 第1條의 規定에 의하여 特殊關係에 의한 影響을 받지 않았음을 立證해야 할 責任이 있는가?

《答》

16. 그렇다. 輸入者가 去來價格方式에 의해 課稅價格을 申告할 때, 當該申告價格이 特殊關係에 의해 影響을 받지 않았음을 可能な 限 最大限으로 立證해야 할 義務가 있다. 購買者와 販賣者가 特殊關係에 있지 않거나 特殊關係에 있다 하더라도 同 特殊關係가 當該價格에 影響을 미치지 않았음을 立證할 수 있다면 去來價格을 採擇하여야 한다고 規定하고 있는 第1條에 依據하여, 同 義務는 輸入者에게 있는 것이다.

《質問 7》

17. 稅關이 去來狀況과 購買者 및 販賣者間の 特殊關係를 事前に 全般的으로 調査하여 特殊關係가 價格에 影響을 주지 않았음을 알았다면, 追後에 稅關은 同一한 情報 또는 보다 詳細한 情報를 要求할 수 없는 것인가?

《答》

18. 아니다. 稅關은 個別 및 去來狀況을 調査할 意圖가 없다 할 지라도 價格 採擇에 관하여 疑心을 갖고 있는 境遇 언제나 輸入者에 대한 調査를 새로이 할 수 있다.

고시 제2-4조의 적용에 있어서는 다음과 같은 결정사항을 고려한다.

- 결정사항 6.1 : 稅關當局이 申告價格의 正確性이나 眞實性을 疑心할 만한 事由가 있는 경우

關稅評價委員會는

去來價格이 GATT 1994 第7條 施行을 위한(이하 “協約”)상 評價의 최우선적인 基礎임을 確認하면서,

稅關當局이 申告價格을 뒷받침하기 위하여 貿易業者가 提出한 文書나 書類의 正確性이나 眞實性을 疑心할 만한 事由가 있는 事案을 言及해야 할 경우가 있음을 認識하고:

그 과정에서 稅關當局이 貿易業者의 政堂한 商業上의 利益을 侵害하지 않아야 한다는 것을 強調하고:

본 協約 第17條, 본 協約 附屬書3의 第6項 및 關稅評價 技術委員會의 關聯決定을 考慮하면서:

다음과 같이 決定한다.

1. 價格이 申告되고 稅關當局이 본 申告를 뒷받침하기 위하여 提出된 細部資料나 書類들의 眞實性이나 正確性을 疑心할만한 事由가 있는 경우, 稅關當局은 申告價格이 輸入物品에 대하여 實際로 支拂하였거나 支拂할 總金額이 第8條의 規定에 의해 調整된 金額임을 밝히는 書類나 證據를 포함한 추가적 소명을 輸入者에게 要請할 수 있다. 應答이 없어서 또는 追加的인 情報를 얻은 후에도 稅關當局이 여전히 申告價格의 正確性이나 眞實性을 疑心할 만한 事由가 있는 경우에 第11條의 規定의 適用을 排除하지 아니하는 條件下에서 輸入物品의 課稅價格은 第1條의 規定에 의해 決定될 수 없다고 看做된다.

稅關當局은 最終決定을 내리기 전에, 細部資料나 書類들의 正確性이나 眞實性을 疑心하는 根據를 輸入者가 要請하는 경우, 서면으로 輸入者에게 그 내용을 통보해야 하고 輸入者가 이에 應答할 合理的 機會를 賦與하여야 한다. 稅關當局이 最終決定을 내리면 그 결정과 근거를 서면으로 수입자에게 통보하여야 한다.

2. 한 會員國이 다른 會員國을 相互 合意된 조건으로 支援하는 것은 전적으로 協약적용에 合當한 것이다.

고시 제3장에서 규정하고 있는 가산요소 각 조항의 적용에 있어서 다음과 같은 사례연구들을 고려한다

- 사례연구 8.1 : 協約 第8條 第1項의 適用

去來事實

1. ICO는 輸入國의 소매상에게 하이패션 남자의류를 販賣한다. 모든 의류는 海外供給者인 XCO로부터 수입된다. XCO는 ICO를 대리하여 LCO가 無償으로 提供한 종이패턴을 사용하여 의류를 製造한다. 제3국에 있는 LCO는 하이패션남자의류를 전문적으로 디자인하고 있다. ICO, XCO 및 LCO는 서로 제15.4조에 規定되어 있는 特殊關係가 아니다.

2. ICO는 LCO와 라이선스계약을 체결하여 다음과 같은 權利를 가진다.

(1) 輸入國에서 LCO의 디자인이 구현되어 있는 의류를 보급할 수 있는 獨占的인 使用權

(2) LCO가 개발한 종이패턴과 디자인을 사용할 수 있는 權利

3. 라이선스契約에 따라 LCO는 ICO가 지정하는 누구에게나 디자인과 종이패턴을 供給한다. ICO는 다양한 규격의 衣類를 만드는데 必要한 종이패턴(디자인이 淸化되어 있는) 여러장의 복사물을 LCO가 XCO에게 提供하도록 LCO에게 지시한다.

4. ICO는 XCO에게 의류에 대하여 한벌당 200CU를 支給한다. 라이선스契約 條件에 따라 ICO는 의류총매출액의 10%를 라이선스使用料로 LCO에게 支給한다. 수입시 모든 의류는 한벌당 400CU로 小賣業者에게 販賣된다. 따라서 輸入時 의류 한벌당 40CU의 使用料가 支給되는 것을 알 수 있다.

課稅價格의 決定

5. 輸入者는 LCO와 체결한 라이선스契約과 동 契約에서 許여받은 權利

使用代價와 관련된 모든書類를 첨부하여 去來價格을 기초로 수입국 세관에게 價格申告를 한다.

6. 協約 第1條 第1項 (가)號에서 (라)號 상의 모든 要求事項을 충족하기 때문에 課稅價格은 去來價格을 기초로 하는 方法에 따라 決定된다.

實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格

7. 의류 단위당 協約 第1條 상의 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格은 200CU이며, 이는 구매자가 각 의류에 대하여 판매자에게 또는 판매자를 위하여 지급한 總金額이기 때문이다.

調整要素

8. 의류 단위당 추가로 支給되는 40CU가 수입의류 課稅價格의 一部를 구성하는지 여부에 대한 심사를 위하여 세관당국은 동 金額의 精確한 精格을 세관은 決定하여야 한다. 만약 使用料로 지급되는 金額이 協約 第8條 第1項 (나)號 (生産支援)의 요소와 관련된 경우에는 協約 第8條 第1項 (나)號가 適用될 것이다. 그렇지 않은 경우에는 세관은 동 支給金額이 協約 第8條 第1項 (다)號 상의 條件을 충족하는지 여부를 심사해야 한다.

9. 종이패턴은 모울드 또는 다이스와 유사한 기능을 수행한다. 購買者는 LCO를 통하여 無償으로 종이패턴을 提供하며 동 物품은 수입물품 生産과 輸出販賣에 사용된다. 따라서 동 패턴을 協約 第8條 第1項 나號 (ii) 조항상의 支援에 해당되므로 디자인 비용을 포함한 동 패턴 價格은 수입물품의 실 제로 지급했거나 지급하여야 할 價格에 加算되어야 한다.

10. 協約 第8條 第1項 (나)號 (ii)의 註解는 要素價格을 決定하는 2가지 方法을 규정하고 있다.

첫째, 구매자가 주어진 비용으로 그와 관련이 없는 판매자로부터 要素를 구매하는 경우에는 그 비용이 바로 동 生産支援 要素價格이다.

둘째, 동 요소가 구매자 또는 그와 관련이 없는 사람에 의하여 生産된 경우에는, 동 요소가격은 그것을 생산하는 비용이다. 본사례의 ICO는 LCO와 特殊關係가 아니다. 따라서 종이패턴가격은 ICO가 LCO로부터 동패턴을 구입하는 費用이 될 것이다. ICO는 LCO와 체결한 라이선스 契約에 의거 동 패턴을 구매하였다. 동 라이선스契約에 따라 ICO는 의류총매출액의 10%에

상당하는 金額을 LCO에게 支給하여야 한다. 따라서 ICO가 동 패턴을 구입하는 비용은 總賣出額의 10%(400 CU) 또는 의류 단위당 40 CU이다

11. 추가로 지급되는 40 CU가 協約 第8條 第1項 (나)號에 따라 수입의류의 課稅價格에 포함되어야 한다면, 協約 第8條 第1項 (다)號의 規定에 따라 동 금액이 실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격에 加算할 수 있는지 여부를 고려하는 것은 必要하지 않다.

12. 단위당 의류가격은 240 CU인 바, 이중 200CU는 실제로 支給했거나 支給하여야 할 價格이고 40CU는 동 지급이 評價目的上 “生産支援”으로 취급되어야 하므로 協約 第8條 第1項 (나)호 (ii) 규정상의 調整要素에 해당된다.

- 사례연구 8.2 : 協約 第8條 第1項의 適用

去來事實

1. ICO는 XCO로부터 구매한 여러장의 비디오 레이저 디스크 복제물을 輸入했다. 음악과 영상에 관한 저작권 내용이 재현된 동 디스크는 輸出國의 XCO에 의하여 製造되었다. ICO는 제3국의 LCO와 체결한 별도의 라이선스 契約에 따라 디스크에 體化되어 있는 음악, 비디오 클립을 사용할 수 있는 權利를 획득했다. ICO와 체결한 라이선스 契約에 따라 LCO는 디스크에 구현되어 있는 음악, 비디오 클립 선집에 대한 마스터테이프를 편집했다. ICO는 동 마스터테이프를 XCO에게 無償으로 提供했다. ICO, XCO 및 LCO는 서로 協約 第15條 第4項의 特殊關係가 아니다.

2. 동 마스터테이프는 XCO 생산과정의 기초를 提供했다. 마스터테이프는 레이저디스크스템퍼에 동일한 형태로 재현된 상을 전달했다. 여러장의 디스크 복제물은 동 스템퍼에 의하여 製造되었다. 따라서 각 디스크는 마스터테이프와 동일한 복제물이며 XCO는 동 마스터테이프 없이는 디스크를 製造할 수 없었을 것이다.

3. ICO는 XCO에게 동 스템퍼를 제조하는데 대한 代價로 1,000CU, 4,000개 디스크 복제물에 대해서는 28,000CU를 支給했다. 음악비디오 클립과 마스터테이프를 사용하는 代價로 ICO는 LCO에게 輸入國에서 판매된 디스크 總賣出額의 5%를 라이선스使用料로 支給해야 한다.

課稅價格의 決定

4. 구매자는 수입국의 세관당국에 去來價格을 기초로 價格申告를 하고, LCO와의 라이선스 계약과 동 계약에 따라 허여된 權利使用 대가로 지급되는 金額과 관련되는 모든 서류를 제출했다.

5. 協約 第1條 第1項 (가)에서 (라)號 상의 모든 條件이 충족되어 課稅價格은 去來價格을 기초로 하는 方法 따라 決定하기로 되어 있다.

實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格

6. 協約 第1條의 註解에 의거 실제로 지급했거나 지급하여야 할 價格은 29,000CU이며, 이는 동 금액이 레이저 디스크에 대한 대가로 販賣者에게 또는 판매자를 위하여 지급했거나 지급하여야 할 총 金額이기 때문이다. 레이저 디스크 스템퍼를 위해 지급한 1,000CU는 구매자가 동 輸入物品을 구매하기 위하여 판매자에게 동 金額을 지급하여야 했기 때문에 동 金額은 실제로 支給했거나 支給하여야 할 金額의 一部를 구성해야만 한다.

7. 稅關當局은 輸入國에서 추가로 支給되는 디스크 總 賣出額의 5%에 상응하는 금액이 輸入物品인 디스크 과세가격의 일부에 해당하는 지 여부를 확인하기 위하여 동 추가지급 金額의 정확한 性質을 決定해야 한다. 만약 동 금액이 協約 第8條 第1項 (나)號 (生産支援)에 규정된 生産支援 요소와 관련된 라이선스료인 경우에는 第8條 第1項 (나)號 외 規定이 적용되어야 할 것이다. 그렇지 않은 경우에는 세관당국은 동 지급이 第8條 第1項 (다)의 규정이 적용될 수 있는지의 여부를 審査해야 할 것이다.

8. 마스터테이프가 디스크 生産과 관련되어 사용되었고, 구매자가 無償으로 판매자에게 提供한 경우에는 동 금액이 協約 第8條 第1項 (나)號의 (ii)에서 (iv)상에 규정된 財貨와 用役의 범위에 해당된다면 동 金額은 實際로 支給했거나 支給하여야 할 가격에 加算될 것이다.

9. 사건 事例研究 第1項에서 기술된 바와 같이, LCO는 음악, 비디오 클립을 마스터 테이프에 편집하며 동 마스터테이프는 XCO에게 提供된다. 동 편집은 디자인과 수입물품인 비디오 레이저디스크를 위한 開發단계의 일부이다. 동 디자인과 개발은 수입국 이외의 장소에서 수행되었다. 따라서 동 金額은 協約 第8條 第1項 (나)號 (iv) 규정에 따라 당해 상품의 실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격에 가산되어야 한다.

10. 生産支援된 금액은 5%의 使用料이며 이는 음악 비디오 클립과 마스터 테이프를 구입하는데 소요된 費用이기 때문이다.

11. 輸入國에서 추가로 지급된 디스크 총 매출가격의 5%가 協約 第8條 第1項 (나)號 규정에 따라 수입물품인 디스크 과세가격에 포함된다고 한다면, 協約 第8條 第1項 (다)號의 규정에 따라 동 金額이 실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격에 加算할 수 있는지 여부에 대하여는 심사할 필요가 없다.

結 論

12. 4,000개 수입디스크의 去來價格은 실제로 지급했거나 지급하여야 할 가격(29,000CU)에 生産支援費用(수입국에서 판매되는 디스크 총매출액의 5%)을 가산한 금액이다.

고시 제3-1조의 적용에 있어서 다음과 같은 해설 및 예해를 고려한다.

- 해설 2.1 : 協約 第8條의 規定에 의한 手數料 및 仲介料

序

1. GATT 第7條 施行을 위한 協約 第8條 第1項(가)(1)號에서는 第1條의 規定에 따라 課稅價格을 決定함에 있어서 購買手數料를 除外한 手數料와 仲介料는 購買者가 이를 負擔하고 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 포함되어 있지 않으면 이에 加算해야 한다고 規定하고 있다. 第8條 註解에 의하면 “購買手數料”란 用語는 評價對象物品을 購入함에 있어서 購買者의 代理人에게 海外에서 購買者를 대신하는 役務의 代價로 購買者가 支拂하는 使用料라 定義되고 있다.

2. 手數料 및 仲介料는 販賣契約 締結時 參與에 對한 代價로 中間役割을 하는 者에게 支拂되는 費用이다.

3. 이러한 中間役割을 하는 者에 對외명칭 및 詳細한 機能에 對한 定義는 國家別로 立法內容이 相異할 수 있지만, 다음과 같이 공통되는 特性은 定해질 수 있을 것이다.

購買代理人 및 販賣代理人

4. 代理人(中間役割者라고도 불리어짐)이란 때로는 자기 명의로 그러나 항상 위임자의 계산으로 物品을 購入하거나 販賣하는 者이다.

代理人은 販賣者 또는 購買者를 대신하여 購買契約의 締結에 참여하는 것이다.

5. 代理人에 대한 補償은 코미션(手數料)의 형태를 取하고 一般的으로 物品價格의 特定 %로 表示된다.

6. 販賣代理人과 購買代理人과의 區分은 可能하다.

7. 販賣代理人은 販賣者의 計算으로 活動하는 者인데, 고객을 찾고, 주문을 받으며 때로는 물품의 보관 및 인도를 주선하게 된다. 販賣代理人이 契約締結에 提供된 役務에 대한 代價로 수령하는 補償은 통상 “販賣手數料”라고 定義되어 진다. 販賣者의 代理人을 通하여 販賣된 物品은 통상 販賣手數料의 支拂없이 購入할 수가 없는 것이다. 이들 支拂은 다음에 열거하는 형태로 이루어지고 있다.

8. 판매대리인을 通하여 提示된 주문에 따라 外國의 供給者가 物品을 引渡하고 대리인의 役務에 대한 代價를 供給者 自身이 支拂하고 이를 포함한 가격을 구매자(고객)에게 지불토록 요구한 경우에는 代理人의 役務를 고려하기 위해 송장금액을 조정해야할 必要가 없게 되는 것이다. 그러나, 판매조건으로 구매자로 하여금 송장가격에 추가해야할 수수료를 직접 中間역할을 한 者에게 지불토록 하는 경우에는 이 수수료는 第 1 條에 따라 去來價格 決定時 加算되어져야 하는 것이다.

9. 購買代理人은 購買者의 計算으로 活動하는 者로써 供給者를 物색하고 수입자의 요구사항을 購買者에게 알려주고 샘플을 수집하고 物品을 檢査하며 때로는 保險, 運送, 保管 및 引渡等を 주선하는 役務를 提供하게 된다.

10. 通常 “購買手數料”라고 定義되는 購買代理人에 대한 補償은 輸入者가 支拂하는데 이는 物品의 代價와는 별도의 支拂인 것이다.

11. 이 경우에는 第8條 第1項 (가) (1)號 規定에 따라 輸入物品 購買者에 의해 支拂되는 手數料는 實際 支拂하였거나 支拂할 價格에 加算되어서는 아니되는 것이다.

仲介人 및 仲介料

12. “仲介人”과 “仲介料” 및 “購買 및 販賣代理人”과 “手數料”間에는 理論적으로 약간의 差異點이 있긴 하지만 실제로 있어서는 이 두 범주간에 명확한 區分이 없는(곤란한) 것이다. 더구나 어떤 國家에 있어서는 쓰여지긴 하지만 “仲介人” 및 “仲介料”라는 用語는 거의 없는 상태이다.

13. “仲介人”이란 用語가 사용되는 경우에 이는 一般的으로 자기 계산으로 活動하지 않는 中間役割 擔當者를 의미하게 되는데 購買者 및 販賣者 모두를 위해 活動하면서 通常 양자를 접촉토록 하여 去來를 成立시켜주는 것 외의 役割은 하지 않는 者인 것이다. 仲介人에 대한 補償은 통상 그의 活動

의 結果로 체결된 去來에 대한 一定比率에 해당하는 “仲介料”로 알려지고 있다. 仲介人이 받는 보상은 그의 制限된 責任과 一致하는 금액이 되는 것이다.

14. 仲介人이 物品供給者로 부터 仲介料를 받으며 이 금액이 송장가격에 이미 포함되어 있는 경우라면 評價問題와 관련하여 제기되는 문제점은 발생하지 않을 것이다. 그러나, 仲介料가 송장가격에 포함되어 있지 않고 이를 購買者가 負擔하는 경우라면 實際 支拂하였거나, 支拂할 費用에 加算시켜야 하는 것이다. 반면에 仲介料를 購買者가 支拂하거나, 去來雙方 모두가 分擔하는 경우에는 購買者가 負擔하는 分에 限하여 기히 실제 지불하였거나 支拂할 金額에 포함되어 있지 않는 分에 對하여 購買手數料가 아닌 分에 限하여 이를 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算시켜야 하는 것이다.

結 論

15. 要約하면, 輸入物品의 去來價格을 決定함에 있어서 購買手數料를 제외하고는 購買者가 負擔하는 手數料 및 仲介料는 去來價格에 포함시키는 것이 필요하다. 따라서, 購買者가 中間役割 擔當者에게 支拂하고 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 포함되어 있지 않는 金額을 이에 加算시켜야 하는지 여부에 대한 問題는 최종적으로 분석해 보건데 中間役割 擔當者의 機能이 무엇인지에 따라 決定되어야 하는 것이지 그가 불리어지는 용어 (“代理人” 또는 “仲介人”)에 따라 決定되어서는 아니될 것이다. 第 8 條의 規定으로 보아 購買者가 支拂하는 手數料 및 仲介料가 購買者에 의하여 負擔되지 않는다면 이를 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算할 수 없는 것이 명백하게 되는 것이다.

16. 이와 아울러 販賣와 관련하여 中間役割 擔當者가 提供하는 役務가 있는지 또한 그 性格이 여타한지는 申告時 提出되는 서류만으로는 分明하지 않을 경우가 많다는 점을 지적하고자 한다. 利害의 重要性으로 보아 各 政府는 당해 役務의 存在與否 및 明確한 性格을 確認하기 위한 合理的 手段을 取해야 할 必要性이 있게 되는 것이다.

- 예해 17.1 : 購買手數料

1. 購買手數料에 대한 評價上 取扱이나 定義는 協約 第 8 條 1 (a)(i)과 關聯 註解書에 나타나 있다.

2. 協約의 規定이 明白하여 原則에 特別한 疑問이 없는바, 稅關評價 目的을 위한 手數料의 取扱은 仲介人에 의하여 행하여진 서비스의 正確한 本질에 달려 있다.

3. 關稅評價技術委員會의 解說 2.1은 協約 第8條에 따른 手數料와 증개료를 설명하고 있으며, 仲介商의 一般的인 特性을 명기하고 그 仲介商이 행한 서비스의 內容이 一般 商行爲 上の 書類에는 자주 나타나지 않기 때문에 協約規定을 올바르게 適用하기 위하여 各國 稅關의 적절한 措置를 취할 必要가 있다고 結論 짓고 있다.

4. 이 例解는 購買者가 仲介人에게 支拂하는 經費가 어떠한 境遇에 購買手數料로서 認定될 수 있는지를 確認하는데 必要한 證據의 問題에 관한 基準을 提供하고 있다.

5. 이러한 맥락에서 보면 問題된 서비스가 있었는지 그리고 그 正確한 內容을 確認하는데 必要한 모든 關係書類는 稅關에서 볼 수 있도록 되어야 한다.

6. 그러한 書類中에서 代理人과 購買者間에 代理點 契約이 있을 수 있다, 그 契約書는 그 代理人이 物品을 購買者의 처분하에 갖다 놓을때까지 그 任務를 遂行하여야 하는 行爲와 認許可를 나타내 주고 있다.

이 代理點 契約書는 購買者와 代理人間의 契約條件을 明確하게 나타내주고 있고 稅關이 要請하면 代理點契約에 眞實性を 明確하게 確認할 수 있는 各種書類 證據 例 : 購買注文書, 텔렉스, 信用狀, 貿易書翰 등등이 提供될 수 있다.

7. 文書화된 代理點 契約書 등이 없는 境遇에는 上記에서 언급한 代理點 關係의 존재를 明確하게 나타내주는 證憑書類 등이 稅關이 要請하면 提供될 수 있다.

8. 代理點 關係를 나타내 주는 충분한 證據가 提供되지 않은 境遇에는 稅關에서는 代理點購買 關係가 없다고 結論 지을 수 있다.

9. 때때로 契約書나 書類등은 소위 代理人의 行爲의 內容을 正確하게 나타내거나 밝힐수 없는 境遇가 있다, 이런 境遇는 그 事例의 實際的인 事實들이 決定되어야 하고 다음에 說明하는 바와 같이 여러가지 要素들이 調査되

어야 한다.

10. 그 調査의 主題가 될수있는 質問의 하나는 소위 購買代理人이 解說 2.1의 9에 나타난 購買代理人이 보통 遂行하는 서비스와는 다른 어떤 危險이나 追加 서비스를 遂行하는지의 與否이다.

이 追加 서비스의 정도는 購買手數料을 다루는데 影響을 미칠 수 있다. 예를 들어 代理人이 輸入物品의 決裁를 위하여 자기 자신의 돈을 支拂할 수 있다. 이것은 購買代理人이 購買代理人으로서 行動하여 約定 金額을 받는것 이라기 보다는 物品의 所有로부터 損害를 補償하거나 利益을 얻는 可能性을 보여 주고 있다. 이러한 境遇에는 表面的으로 購買代理點 約定을 만드는 모든 狀況을 調査할 수 있다.

11. 이러한 調査의 結果는 그 代理人이 자기의 計定으로 行動하고 있고 그가 製品에 대한 所有權과 같은 이해관계를 가지고 있다는 事實을 나타내 주고 있다. 이러한 점에서 類似한 일을 遂行하나 購買代理人과는 달리 物品의 所有權의인 이해관계를 갖고 있고 去來나 輸入者가 支拂하는 價格을 통제하는 支店 또는 소위 獨立代理人을 設置하는 것에 대하여 주목하여야 한다. 이런 境遇에는 소위 仲介人은 購買代理人으로 看做되어서는 아니 된다.

12. 調査되어야 하는 다른 要素는 協約 第 15 條 第 4 項의 規定에 따라 去來에 關聯된 當事者間의 關係이다. 예를들어 代理人과 販賣者 또는 販賣者와 特殊關係가 있는 사람과의 關係는 그 代理人이라고 하는 사람이 購買者의 利益을 代辯할 수 있다는 意味를 갖고 있다. 代理點 契約이 있음에도不拘하고 稅關은 소위 代理人이 事實上 購買者를 위하여 行動하는지 그리고 그것이 販賣者의 計定으로 하지 않는지 더 나아가서 자기計定에 따라 行動하는지 與否를 決定하기 위하여 모든 狀況을 確認 檢査할 權限이 있다.

13. 어떤 去來에 있어서는 代理人은 契約을 終結시키고 輸入者에게 物品의 價格과 자기手數料을 區分하여 새롭게 送狀을 만든다. 이렇게 단순히 새롭게 送狀을 만드는 行爲가 代理人을 物品의 販賣者로 만들지는 않는다. 그러나 공급한 者에게 支拂된 價格이 協約에 따른 去來價格의 基礎이기 때문에 稅關에서는 供給 者에 의해 發生된 送狀이나 申告價格을 確認할 수 있는 다른 書類들을 申告人에게 要求할 수 있다.

14. 供給者가 代理人에게 보낸 商業送狀을 稅關에 提出하지 못하게 되면 稅關은 輸入者가 輸入國으로의 輸出이라고 주장하는 販賣에 있어서 實際로 支拂하였거나 支拂하여야 할 價格을 檢證할 수 없게 되며 따라서 稅關은 그 販賣를 진정한 輸出販賣라고 看做할 수 없다.

15. 提供된 서비스와 關聯하여 計算 支拂된 手數料의 양면성도 역시 세밀한 調査의 對象이 될 수 있다. 때로는 購買代理人은 購買代理人의 一般的인 기능범주를 벗어난 다른 서비스를 遂行할 수 있다. 이러한 추가적인 서비스는 購買者에게 要請된 手數料 金額에 影響을 미칠 것이다.

예를 들어 購買代理人이 物品을 工場에서 請求 또는 輸出地까지 運送을 準備周旋하는 대신 자기가 스스로 運用하고 나서 자기의 手數料에 運送費를 包含하는 境遇이다¹⁾.

이 境遇 要請된 總 手數料는 購買手數料라고 看做될 수 없다. 그러나 購買者의 서비스와 關聯된 手數料의 해당부분은 購買手數料라고 看做될 수 있다.

16. 위와 같은 考慮를 基礎로 稅關은 問題된 서비스 內容을 檢證하는데 여러가지 方法이 가능할 것이라고 結論 지을 수 있다. 이러한 過程에서 稅關은 協約 第17條와 議定書 第7項에 따라 提供된 어떠한 진술이나 書類申告의 眞實性和 正確性を 確認하는데 輸入者의 전적인 協助를 豫상한다.

이러한 점에서 稅關에 의해 要請된 어떤 情報는 關聯當事者에 의해서 商業的으로 대외비로서 看做될 수도 있을 것이라고 認定된다. 그러한 境遇 稅關은 協約 第10條와 輸入國의 法律 規定에 따라 規制받게 된다.

1) 15番에서 發生한 費用의 궁극적인 課稅問題는 協約 第8條 第1項에 따라 締約國에 의하여 선택된 運送費 課稅與否에 影響을 받을 수 있다.

시행령 제3조의2 2호에서 규정하고 있는 생산지원에 포함된 우리나라에서 수행된 기술, 설계, 고안, 공예 및 의장 등의 용역가격은 과세가격에 가산되어야 할 공구, 다이스, 몰드 및 이와 비슷한 물품의 가격에서 제외되지 아니한다. 이 조의 적용에 있어서 다음과 같은 예해를 고려한다

- 예해 18.1 : 第8條 第1項 (나)號 (ii)와 第8條 1項 나號(iv)와의 關係

1. 第8條 1項 (나)號에 따르면, 第1條에 따라 課稅價格을 決定하는 경우, 輸入物品의 生産 및 輸出去來를 위하여 購買者가 無料 또는 引下된 價格으로 直接 또는 間接으로 供給하는 일정한 物品 및 用役의 價格中 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格에 포함되지 않은 金額이 있는 경우에는 동 金額은 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格에 加算되어야 한다.

2. 第8條 第1項 (나)號 (ii)에 따라, 輸入物品 生産에 使用되는 工具, 다이스, 몰드 및 이와 類似한 物品의 價格은 課稅價格 決定時 當該 輸入物品의 實際로 支給했거나 支給하여야 할 價格에 加算되어야 한다. 第8條 第1項 (나)號 (iv)에 따르면, 輸入物品의 生産에 必要하고 輸入國 以外에서 遂行된 技術, 開發, 工藝, 圖案 등의 用役價格은 當該 輸入物品의 實際로 支給했거나 支給하여야 할 金額에 加算되어야 한다. 그러나 종종 技術, 開發 및 圖案 등의 用役價格은 도구, 다이스 또는 몰드의 價格에 包含되어 있다.

3. 提起되는 問題는 輸入國에서 行하여진 圖案이 當該 輸入物品의 生産에 支給될 때 同 圖案價格이 第8條 第1項 (나)號 상의 生産支援에서 除外되어야 하는지 與否이다.

4. 上記 提起된 問題에 대하여는 協約과 註解에서는 明示적으로 言及하고 있지 않다. 그러나 第8條 第1項 (나)號 (ii)의 註解 두번째 단락에서는 同 規定의 첫번째 단락의 要素價格 決定方法에 대하여 確실한 지침을 提供하고 있다.

“만일 輸入業者가 그와 관련이 없는 販賣者로부터 特정한 費用으로 요소

를 취득한다면 당해 費用이 同 要素의 價格이 된다. 만일 동 요소가 輸入業者 또는 그와 관련있는 자에 의하여 生産된다면 동 요소의 價格은 이를 生産하는 費用이 될 것이다.”

5. 환언하면, 第8條 第1項 (나)號 (ii) 상의 生産支援 金額은 當該物品을 취득하기 위한 總費用이거나 또는 一般的으로 認定된 會計原則에 따라 작성된 당해물품 生産者の 帳簿記錄에 나타난 生産費用의 價格이다. 이와관련, “一般的으로 認定된 會計原則의 使用”과 관련한 註解通則에는 第8條 第1項 나號의 (ii)에 規定된 要素로서 輸入國에서 부담한 要素는 당해 輸入國에서 一般的으로 認定된 會計原則에 一致되게 作成된 情報를 活用함으로써 決定될 것이라고 하고 있다.

6. 生産支援 費用 規定의 구조를 볼때 第8條 第1項 (나)號 (i) 내지 iv)의 規定은 각각 獨立的으로 存在하는 것이며 또한 이는 第8條 第1項 (나)號 (iv)에 계기된 要素에 대하여 例外가 없다는 것을 支持하고 있다.

7. 이상 諸般事實의 관점에서, 第8條 第1項 (나)號 (ii)에 言及된 要素價格은(作業이 비록 輸入國에서 행하여 졌다해도) 取得 또는 디자인 生産費用의 一部로서 體化된 디자인 用役費用을 包含할 것이다.

8. 물론 本 規定을 適用하는 行政當局은 各國의 內國法에 따라 關稅免除 惠澤을 自由롭게 附與할 수 있다.

시행령 제3조의 2 4호의 적용에 있어서 다음과 같은 결정사항을 고려한다.

- 결정사항 5.1 : 協約 第8條 1 (나) (4)의 用語 : 開發

1. 1985. 5. 9-10 開催된 第12次 會議에서 關稅評價 技術委員會는 “本決定은 協約上の 權利 義務에는 影響을 미치지 않으며 關稅評價委員會의 會員國은 必要한 경우 본래대로 되돌아 갈수 있다는 것을 條件으로”라는 文句를 會議議事錄에 挿入함으로써 英語, 佛語, 스페인어판에 있어서 協約 第8條 第1項 (나) (4)의 “開發” 이라는 用語의 言語的 統一 問題를 解決하였음.

2. 協約 當事國은 VAL /W/24/REV. 第6項에 表現된 바와 같이 協約 第8條의 第 1項(나)의 영어판에 있어서는 “development”, 불어판에 있어서 “travaux d’etudes” 그리고 스페인어판에 있어서 “creacion y perfeccionamiento” 에는 영어에 있어서 “research”, 불어에 있어서 “recherche” 그리고 스페인어판에 있어서 “investigacion”이 제외된다고 판단하였음.

그러나, 서명국인 아르헨티나는 協約 第8條 第1項(나)에 使用된 “creacion y perfeccionamiento”에서 어떠한 金額도 排除되는 것으로 解釋될 수 없다고 判斷하였음.

고시 제3-2조 제3항의 규정에 의한 생산지원 비용의 결정에 있어서 다음과 같은 사례연구들을 고려한다.

- 사례연구 1.1 : 協約 第8條 1 (나) 條項에 參照가 되는 事例研究에 對한 報告 : 엔지니어링, 디벨로프먼트, 아트워크 등

去來事實

1. 輸入國 I 에 所在하는 NAVAL 社는 輸出國 E에 所在하는 BORG 社와 液體메탄가스 生産用 製造 工程 施設의 建設 및 販賣契約을 締結하였다.

NAVAL 社에 依해 BORG 社에 支拂되는 施設의 販賣價格은 20 億 單位이다.

그러나 契約 條項에 따라 當該 建設에 必要한 엔지니어링 및 디벨로프먼트와 關聯 NAVAL社가 BORG社에 5億單位를 追加 支給해야 한다.

2. 그 以外에 液體가스의 生産에는 BORG 社가 保有하지 못한 特別한 技術을 必要로 하기 때문에 同契約書에는 BORG 社에게 알루미늄가스탱크의 디자인 建設 設置에 必要한 材料 및 엔지니어링서비스를 NAVAL社가 負擔하도록 規定하고 있다. NAVAL社는 또한 當該 플랜트의 파이프라인 시스템과 기타 附帶施設에 必要한 技術研究 및 디자인業務를 供給한다는 것에 同意하였다. 파이프라인 시스템은 NAVAL 社에 의해 無料로 供給된다.

3. 이를 위하여 면밀한 設計明細와 研究結果를 갖춘 BORG 社의 條件에 따라 움직이는 NAVAL社는

(가) 外國에 所在하는 AMERICA 社와 同社 所在國으로부터 다음 事項에 對한 供給契約을 締結하였다.

(1) 알루미늄 液體가스탱크의 建設에 必要한 것으로 BORG 社에 依해 要求되는 特別한 材料를 販賣價格 4億單位에

(2) BORG 社에 依한 同플랜트用 탱크의 建設뿐 아니라 輸入國에 所在하는 VIKING社에 依해 NAVAL 社를 爲하여 建設될 다

른 3가지 플랜트에 쓰일 플랜, 스케치 및 設計業務를 總 2億單位로

(3) 各各의 플랜트에 쓰일 탱크의 建設과 關聯한 技術支援을 總 1億單位로

(4) BORG 社의 工場에서 알루미늄 탱크용접을 하는데 쓰일 10臺의 特殊機械를 臺當 賃貸料 1백만 單位로

(5) BORG 社 工場에서의 탱크용접기계에 쓰일 500個의 개스실린더를 個當 1,000單位에 供給한다.

(나) 外國에 所在하는 VESPUCIO 社로부터 同社 所在國으로부터 다음을 供給받기로 契約하였다.

(1) NAVAL 社에 依해 주문된 4 個 플랜트용 증기시스템을 總 1億 2千萬單位로

(2) 증기시스템 建設을 爲한 플랜 設計 및 技術文書 等に 規定된 바에 따라 技術協力을 總額 1億 8千萬 單位로 供給한다.

(다) 外國에 있는 同社의 子會社인 CARTAGO社에게 4個의 플랜트에 쓰일 補助裝備 總額 6億 單位에 對한 디자인業務를 수행하고 플랜과 스케치를 供給하며 그 中 한 Set를 BORG 社에 보내게 指示하도록 의뢰하였으며

(라) 外國에 根據를 둔 CRIMEA 디자인센터에 4個의 플랜트에 쓰일 加熱시스템에 對한 設計를 準備하고 이중 한 Set를 BORG 社에 보내도록 의뢰하였다. 디자인 센터의 記錄에는 이 業務에는 年 8,000時間이 所要되며 이를 위한 費用은 時間當 2,000單位로 되어 있다.

(마) 엔지니어링 部處에 플랜트의 建設에 必要한 材料의 目錄을 준비하고 다양한 生産條件에 對備한 氣壓研究를 遂行토록 의뢰하였다. 이들 研究의 結果를 반영하는 그래프와 設計圖는 本社가 輸入國에 所在하는 SERVO社에 의해 마련되었으며 同社는 NAVAL社로부터 1,200萬 單位를 받았다. NAVAL社는 이를 엔지니어링 研究書, 그래프 설계도들 中 한 Set를 플랜트 建設에 使用키 위해 BORG 社에 송부하였다.

4. 輸入後의 모든 建設作業은 NAVAL 社 自身の 費用負擔下에 行하여 진다.

課稅價格의 決定

5. 輸入社인 NAVAL 社は 輸入國의 稅關에 BORG社에 의한 플랜트의 건설 및 판매와 관련된 商業關係書類 및 金額, 其他 다른 會社들과 資材 및 用役에 關해 契約한 內容을 첨부하여 去來價格에 基礎한 價格 申告를 하였다.

6. 事案에 대한 검토 후 稅關當局도 同 物品은 協約 第1條에 따라 評價하여야 된다는 結論에 도달하였다.

7. 去來價格은 플랜트의 판매가격으로 BORG 社와의 契約에 明示된 20億 單位에 다음 金額을 부가하여 計算하였다.

(가) 플랜트의 建設에 必要한 엔지니어링 및 디벨로프먼트와 관련하여 BORG 社에 支拂될 5億 單位(上記 第1項 참조)

이 加算은 協約 第8條에 의한 調整이 아니라 契約에 따라 실제로 지불하였거나 지불할 總金額의 一部이다. 종종 商品의 販賣者 자신에 의하여 提供되는 엔지니어링은 別途로 送品狀에 표기된다. 어떤 國家에서는 이러한 區別이 海外支拂에 對한 서로 다른 種類의 認證때문에 행하여진다.

實際로 支拂하였거나 支拂할 價格은 販賣者에 의해 輸入된 物品의 販賣者에게 행하여졌거나 행하여질 總支給額이다.

(나) BORG 社로 알루미늄 탱크의 건설에 소요될 特別資材를 供給할 AMERICA 社에게 支拂될 4億 單位(上記 (가)(1) 참조)

이 調整은 協約 第 8.1(나)의 (4)에 따라 附加되지 아니하고 그것이 評價時에 輸入된 플랜트에 섞여있는 資材와 構成 要素들을 포함하고 있기 때문에 (1)項에 따라 부가된다. 플랜트의 구매자는 이들을 플랜트의 생산 및 수출을 위한 판매와 관련하여 사용하도록 판매자에게 무료로 공급하였으며 이들의 價格은 플랜트의 販賣價格에 明示된 20億 單位의 金額에는 포함되지 아니하였다.

(다) 4個의 플랜트의 탱크건설을 위한 플랜, 스케치, 설계의 대가로 AMERICA 社에 支拂될 2億 單位의 1/4인 5천만단위(3(가)(2) 참조)

이것은 協約 第8條 1 (나)(4)에 따른 調整이다. 그것은 플랜트의 생산을 위해 必要하고 구매자에 의해 무료로 공급되는 輸入國外部에서 行하여질 디자인업무, 플랜, 스케치를 포함하고 있다.

協約 8.1(나)의 下部 條項에 따라 2억단위로 明示된 기술지원의 대가는 동일한 알루미늄 탱크로 結合된 4플랜트간에 나누어 져야 한다.

- (라) 탱크建設과 관련된 技術支援의 對價로 AMERICA 社에 支拂될 1 億 單位의 1/4인 2천5백만 單位 (上記 3(가)(2) 참조)

輸入者에 의해 無料로 供給되고 AMERICA 社의 技術陣에 의해 BORG社 工場에 供給되는 技術支援의 對價는 協約 8.1(나)(4)項에 의거하여 플랜트의 代價로 支拂될 價格에 加算되어야 하는바 이 에는 技術서비스 같은 것이 포함된다.

이것도 또한 4 플랜트 사이에 나누어져야 한다.

- (마) BORG 사에 10대의 특수용접기를 공급한 대가로 AMERICA 사에 지불될 1천만단위(상기 3 (가)(4) 참조)

이 調整은 協約 8.1 (나) (4)項에 따라서가 아니라 (2)項에 따라 가산된다.

그것은 그것이 수입된 플랜트의 建設에 사용된 工具를 포함하고 있기 때문이다. 구매자는 오로지 販賣者가 당해 플랜트의 製造수출판매와 관련하여 사용토록 무료로 공급하였다. 工具의 가격은 취득의 대가이며 이 예에서는 賃貸料에 의해 표현되고 있다.

- (바) BORG社에 供給하는 500個의 개스실린더 代價로 AMERICA 社에 支拂할 5백만單位(上記 3 (가)(5) 참조)

이 調整도 또한 協約 8.1 (나)(4) 項이 아닌 (3)項에 의거 加算된다. 이는 同支拂價格이 플랜트의 購買者에 의해 無料로 供給되어 플랜트의 製造에 消費되는 資材를 포함하고 있고 資材의 價格은 플랜트의 販賣價格에 포함되어 있지 않기 때문이다.

- (사) 4個의 플랜트用의 스팀시스템 供給의 代價로 VESPUCIO 社에 支拂될 12억單位의 1/4인 3억 單位(上記 3 (나)(1) 참조)

이 경우의 加算은 協約 8.1 (나)의 規定에 따른 것으로 同支拂金에는 輸入플랜트에 포함되는 資材, 部品, 部分品을 포함하기 때문이다.

플랜트의 구매자는 이들을 플랜트의 판매자가 플랜트의 製造 및 輸出販賣와 관련하여 사용하도록 무료로 공급하였고 이들의 가격은 플랜트의 販賣價格으로 明示된 總20억 單位에 포함되지 아니하였다.

(아) 4個 플랜트의 증기시스템을 爲한 플랜, 設計 및 技術文書에 規定된 代價로 VESPUCIO 社에 支拂될 1억 8천만 單位의 1/4인 4천5백만단위(3 (나)(2) 참조)

이것은 協約 8.1 (나)(4)에 의한 다른 調整事項이다. 同支拂金은 플랜트의 건설과 관련하여 사용될 디자인업무, 플랜 및 설계와 輸入플랜트의 輸入履行 이전에 負擔한 技術支援의 費用 및 負擔金이다. 이들 서비스는 구매자에 의해 판매자에게 간접적으로 무료 공급되었으며 이들의 가격은 판매가격에 포함되지 아니하였다.

(자) 4個의 플랜트의 보조장비일체를 위한 디자인업무, 플랜, 스케치에 대한 代價로 CARTAGO 의 子會社에 支拂될 總金額의 1/4인 1억 5천만단위(上記 3 (다) 참조)

協約 8.1 (나)(4)에 의한 이 調整도 輸入플랜트의 加熱시스템을 위한 디자인業務의 價格을 包含한다.

(차) 4個 플랜트의 加熱시스템 플랜 준비의 費用으로써 8,000時間에 時間當 2,000단위를 곱하여 計算한 總金額의 1/4인 4백만단위(上記 3 (라) 참조)

協約 8.1 (나)(4)에 의한 이 調整도 輸入플랜트의 加熱시스템을 위한 디자인業務의 價格을 包含한다.

8. 그래프 및 設計圖와 關聯하여 NAVAL 社에 의해 SERVO 社에 支拂된 1,200만단위는 이 用役이 輸入國內에서 提供되었기 때문에 販賣價格에 포함되지 않는다. 마찬가지로 NAVAL 社 자체의 專門技術部에 의해 供給된 엔지니어링 서비스의 價格도 課稅價格 決定時 고려해서는 안된다.

이들은 協約 8.1 (나)(4) 第7項의 規定에 따라 배척된다.

9. 要約하여 말하면(이 事例의 研究 目的上 運送費의 문제를 無視하고 輸入된 플랜트의 去來價格은 다음과 같이 決定된다).

백만단위

플랜트의 판매가격	2,000
BORG 社에 支拂한 엔지니어링 및 디젤로프먼트 대가	500
AMERICA 社에 支拂한 탱크 資材費	400
AMERICA 社에 支拂한 탱크 플랜 대가	50
AMERICA 社에 支拂한 용접기 대금	10
AMERICA 社에 支拂한 개스실린더 대금	5
VESPUCIO 社에 支拂한 증기시스템 대금	300
VESPUCIO 社에 支拂한 플랜 대금	45
CARTAGO 社에 支拂한 보조장비 플랜 대금	150
CRIMEA 社에 支拂한 가열시스템 플랜 대금	4
輸入된 플랜트의 課稅價格	3,489

- 사례연구 5.1 : 協約 第8條 第1項 (나)號의 適用

去來事實

1. 輸入國 Y의 輸入者 I는 稅關 通關을 위해 裝甲車輛 10臺에 대한 書類를 提出한 바, 同 車輛의 裝甲作業은 輸出國 X의 A社에 의해 이루어졌다.

裝甲作業 對象인 基本 車輛은 역시 X國에 있는 製造者 M으로부터 總 17,400,000CU으로 I가 購入하여 使用하지 않고 無料로 A에게 供給하였다.

2. 輸入時, I는 A社가 裝甲作業 費用으로 諸示한 總 43,142,000CU를 記載한 送品狀과 基本車輛의 代價로 製造者 M이 提示한 17,400,000CU의 送品狀을 提出하였다.

課稅價格 決定

3. 이 境遇 裝甲車輛은 第1條 및 第8條의 規定을 함께 適用하여 評價되어

야 한다. 基本車輛의 金額에 裝甲作業 代價로 實際로 支給하였거나 支給하여야 할 價格을 協約 第8條 第1項 (나)號의 (1)에 의한 調整 金額으로서 加算하여야 한다. A는 裝甲車輛을 販賣하는 것이 아니라 裝甲用役을 提供하는 것이기 때문에 I와 A간의 去來에 適用되는 “販賣”라는 用語는 , 勸告意見 1.1의 (나)號에 따라 넓은 意味에서 物品販賣로 看做된다. 따라서, 本事例 研究의 目的上 運賃과 附帶費用 問題를 무시하면, 當該 裝甲車輛의 去來價格은 60,542,000CU가 된다.

- 사례연구 5.2 : 協約 第8條 第1項 (나)號의 適用

去來事實

1. 輸入國 Y의 I社は 輸出國 X의 自動車 製造者 M이 生産하는 同一한 競走用 自動車を 3臺 注文한다. 이 차는 I가 要求하는 特定の 技術 사양서에 따라 製造되어야 하는 바, 동 사양서는 다음과 같다.

(가) 自動車用 카브레타는 Q國의 A社가 製造한 것으로 I가 이를 M에게 無料로 提供하며, 個當 價格은 10,000CU 이다.

(나) 自動車 엔진의 試驗은 P國의 B社가 製造한 電子 點檢裝備로 M工場에서 행해지는 바, 同 裝備는 I가 B로부터 賃貸하여 M에게 無料로 提供한다. 同 裝備는 M의 生産라인에 投入된다. 試驗에 合格한 엔진은 自動車 車體에 結合되나 試驗에 不合格한 엔진은 廢棄된다. M工場에 同 裝備를 引渡하여 設置하는데 대한 賃貸料는 60,000CU이다.

(다) 同 自動車の 性能이 製造 사양서에 符合되는지 與否를 判別하기 위한 競走用 트랙試驗은 Q國의 C社가 生産한 特別 燃料 5,000 ℓ로 M이 수행한다. 이 燃料는 C가 I에게 提示한 送品狀價格의 40%에 該當하는 特別價格으로 I가 M에게 提供하며 이는 ℓ當 10CU 이다.

(라) 自動車の 車體는 R國의 D社가 만든 플랜과 스케치에 따라 M에 의해 阻立된다. 同 플랜과 스케치는 M에게 無料로 提供되며 I가 負擔하는 費用은 12,000CU이다.

(마) 自動車の 기어박스는 輸入國에 있는 I의 技術部가 作成한 플랜과

스케치에 따라 M에 의해 製造되며 同 플랜과 스케치는 M에게 無料로 提供되는 것으로서 그 作成費用은 8,000CU이다.

2. 同 車輛 3臺 輸入時, I는 M의 自動車 製造와 關聯된 貿易書類 및 會計資料와 I가 제공한 材料, 其他物品, 用役과 關聯된 貿易書類 및 會計資料等を 當該物品의 去來價格에 基礎한 價格 申告書와 함께 輸入國 Y의 關稅當國에게 提出한다.

課稅價格 決定

3. 該當物品의 申告價格은 自動車 3臺에 대하여 M社가 提示한 送狀價格, 卽 90,000CU에 基礎하고 있으므로 同 價格에 다음 金額이 調整要素로 加算된다.(本 事例研究의 目的上 提供된 物品, 用役과 關聯한 運賃 및 附帶費用은 無示한다)

(가) 輸入自動車에 結合되는 構成 要素인 카뷰레터에 대해 I가 A에게 支給한 30,000CU - 協約 第8條 第1項 (나)號의 (1)에 根據함.

(나) 輸入物品의 生産에 使用되는 工具, 다이스, 모울드 및 이와 類似한 物品인 電子點檢裝費를 M에게 提供하기 위해 I가 B에게 支拂한 6,000CU - 協約 第8條 第1項 (나)號의 (2)에 根據함.

(다) 輸入自動車の 生産에 消費되는 物品인 競走用 트랙試驗用으로 M에게 提供된 燃料에 對해 C가 I에게 提示한 送狀價格의 60%에 該當하는 價格인 30,000CU, 이때 이 價格의 40%는 送狀價格에 이미 包含되어 있다고 看做함 - 協約 第8條 第1項 (나)號의 (3)에 根據함.

(라) 輸入自動車の 生産에 必要하여 R國에서 作成된 自動車 車體의 플랜과 스케치에 대해 I가 D에게 支拂한 12,000CU - 協約 第8條 第1項 (나)號의 (4)에 根據함.

4. 關稅當局은 自動車の 기어박스에 대한 플랜과 스케치의 生産費用인 8,000CU를 同 去來價格에서 除外하고 있다.

왜냐하면 이러한 支拂은 I의 技術用役에 의해 輸入國內에서 提供되기 때문이다. - 이러한 除外事項은 協約 第8條 第1項 (나)號 (4)에 의함.

5. 關稅目的上 自動車 3臺에 대한 M의 工場渡 價格은 1,032,000CU이며, 輸入國 國內 法規가 規定하는 바에 따라 同價格에 輸入國까지의 運賃 및 附帶費用이 加算된다.

시행령 제3조의3 제2항의 규정에 의한 관련성 및 거래조건을 판단함에 있어서는 다음과 같은 권고의견들을 고려한다

- 권고의견 4.1 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스로

1. 特許權下에 製造된 기계가 特許料를 除外한 價格으로 輸入國에 輸出販賣되었고, 販賣者가 輸入者로 하여금 特許權 保有者인 第3者에게 特許料를 支拂하도록 한 경우 이 로알티는 協約 第8條 第1項 (다)號의 規定에 따라 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算되어야 할 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 로알티는 協約 第8條 第1項 (다)號의 規定과 一致하게 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 반드시 加算해야 한다. 왜냐하면, 購買者에 의하여 支拂되는 이 경우의 로알티는 評價對象인 物品과 關聯되어 있고 또한 同物品의 販賣條件이기 때문이다.

- 권고의견 4.2 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스로

1. 輸入者가 製造者로부터 음악연주 레코드판을 購買 (輸入)하여 이를 再販賣할 때 輸入國의 法律에 따라 저작권(copyright)을 保有하고 있는 作曲家인 第3者에게 販賣價格의 3%에 해당하는 로알티를 支拂해야 한다. 로알티 금액은 直接 또는 間接으로 同物品 製造者에게 전혀 配當되지 않고 販賣契約의 義務事項도 아닌 것이다. 이 경우 支拂되는 로알티는 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算되어야 하는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 로알티는 課稅評價를 決定함에 있어서 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算해서는 아니된다. 왜냐하면, 로알티 支拂은 輸入物品의 輸出販賣條件이 아니라 輸入國의 法律上 義務事項으로 輸入者가 저작권 보유자에게 同物品이 輸入國에서 販賣될 때 支拂해야 하기 때문이다.

- 권고의견 4.3 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스로

1. 輸入者 I 는 特定物品 製造用 特許工法을 使用하기 위한 權利를 획득하고 特許權 所有者 H에게 그 工法을 使用하여 製造된 物品의 數에 따라 로알티를 支拂할 것에 동의한다. 또한 별도의 契約을 체결하여 輸入者 I 는 당해 特許工法을 遂行하기 위해 特別히 고안된 기계장치를 海外 製造者 E로부터 購買한다. 이 경우 特許工法에 關한 로알티는 輸入物品인 기계장치에 對한 實際支拂費用에 포함되는 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 비록 이 경우의 로알티 支拂이 기계장치에 體化되어 있는 工法에 關한 代價이고 이 기계장치를 사용해야만 하는 사실에 기인한다고 하더라도 이 支拂은 기계장치를 輸入國에 輸出하기 위한 販賣條件이 아니기 때문에 로알티는 課稅價格의 一部가 되지 않는 것이다.

- 권고의견 4.4 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스로

1. 輸入者 I 는 特許製品인 濃縮物을 特許權 保有者이자 製造者인 M으로부터 購入하는데, 同輸入濃縮物을 보통의 물로 단순회석시키고 消費에 알맞게 포장한 후 輸入國內에서 販賣하게 된다. 物品價格外에 購買者 (輸入者)는 販賣의 條件으로 製造者 M에게 再販賣用 製品을 만드는데 (輸入物品인) 特許濃縮物을 結合시키거나 利用할 수 있는 權利의 代價로 로알티를 支拂해야 한다. 로알티 금액은 최종제품의 販賣價格에 基礎하여 計算된다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 이 경우의 로알티는 輸入物品과 關聯되어 있는 支拂이고 購買者가 당해물품 販賣條件으로 支拂해야 하는 것이므로 協約 第8條 第1項 (다)號의 規定에 一致하게 實際 支拂金額에 加算되어야 하는 것이다. 본 견해는 輸入物品에 구현되어 있는 特許權의 代價로서의 로알티에 關한 것이므로 다른 상황에서 그대로 적용되는 것은 아닌 것이다.

- 권고의견 4.5 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스료

1. 外國製造者 M은 輸入國에서 保護받고 있는 商標權을 所有하고 있는데 輸入者 I는 M의 商標로 6가지 種類의 化粧품을 製造·販賣한다. 輸入者 I는 M의 商標로 販賣된 모든 種類의 化粧품의 年間總賣出額의 5%에 해당하는 金額의 로알티를 M에게 支拂하기로 되어 있다. 모든 種類의 化粧품은 M의 製造工法에 따라 製造되고 있는데 大部分의 原料는 輸入國內에서 획득되고 있지만 가장 핵심적인 原料 하나는 통상 M으로부터 구입하고 있다. 이 경우 수입되는 原料와 관련하여 로알티를 어떻게 취급할 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 이 경우 로알티는 輸入者 I가 M의 原料를 사용하든 國內供給者의 原料를 사용하든 상관없이 M에게 지불해야 하는 것이다. 따라서 이는 輸入物品의 販賣條件이 아닌 것이고, 評價目的上 協約 第8條 第1項 (다)號에 의해 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算될 수 없는 것이다.

- 권고의견 4.6 : 協約 第8條 第1項 (다)號의 로알티 및 라이선스료

1. 輸入者는 外國製造者 M으로부터 두가지 別個形態로 濃縮物を 購買한다. M은 商標를 所有하고 있는데 이 商標는 特定輸入販賣條件에 따라 희석 후 판매할 때 상품과 관련될 수도 있고 그렇지 않을 경우도 있다. 商標 使用代價는 物品의 單位 數量에 기초하여 支拂되고 있다. 輸入物品인 濃縮物은 보통의 물에 단순 희석되고 소비용 포장과정을 거쳐 (輸入國에서) 販賣된다.

첫 구매에서는 농축물을 희석시켜 상표없이 판매하여 상표사용료를 지불할 의무가 없었고 두번째 구매에서는 농축물을 희석시켜 상표를 부착하여 판매하였으며 輸入販賣條件으로 상표사용료 지불이 요구되고 있다.

2. 첫 구매에서는 물품의 상표없이 再販賣되었고 사용료의 지불이 없었으므로 加算시키는 것이 적절하지 못하다. 두번째 구매에서는 M에 의해 요구된 상표사용료는 수입물품의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 金額에 加算되어야 하는 것이다.

- 권고의견 4.7 : 協約 第8條 第1項 (c)號에서의 로얄티 및 라이선스로

1. 輸出國 X에 소재하고 있는 음반제작회사 R과 음악가 A간에 체결된 계약에 의하면 A는 R에게 음반의 세계적인 再現, 販賣 및 配布權을 허여하는 대신 그 代價로 각 소매판매되는 음반마다 일정 로얄티 支拂을 받기로 되어있다.

R은, 이어서 수입자 I와, 음악가의 작품내용이 再現된 음반을 I에게 輸入國內 再販賣用으로 공급하기로 하는 내용의 配布 및 販賣契約를 체결한다.

동 계약의 일부로서 R은 I에게 販賣權과 配布權을 허여하는 대신 그 대가로 수입국으로 購買 및 輸入된 각 음반 소매판매가격에 대한 10%의 로얄티 支拂을 I에게 요구한다.

I는 R에게 10%의 로얄티를 支拂한다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

로얄티 支拂은 I가 이 금액을 R과의 配布 및 販賣契約의 결과 支給이 요구되는 것이므로 販賣條件이다. 만약 I가 同 契約條件에 동의하지 않았다면 R은 자신의 商業的 利益을 보호하기 위하여 I에게 음반을 販賣하지 않을 것이다.

同 支拂은 특정 輸入物品의 販賣 및 配布權利의 使用代價이므로 평가물품과 관련이 있다. 로얄티 총액은 특정 음반의 實際 販賣價格에 따라 달라질 것이다.

A의 작품에 대한 전 세계적인 販賣와 관련하여 R이 A에게 順次的으로 로얄티를 支給할 의무가 있다는 사실은 R과 I간의 契約와 관련이 있는 것은 아니다. I는 販賣者에게 해당금액을 직접 支拂하면 되는 것이지 R이 총수익을 어떻게 할당하든 I와는 아무런 상관이 없다. 따라서 10%의 로얄티 金額은 實際로 支給하였거나 支給하여야 할 가격에 加算되어야 한다.

- 권고의견 4.8 : 協約 第8條 第1項 (c)號에서의 로얄티 및 라이선스로

1. 輸入者 I는 라이선스 소유자인 X국의 L과 L의 商標가 부착된 수입신발 매 켤레당 定額 로얄티를 L에게 支給하는 라이선스/로얄티 契約를 체결한다.

라이선스 소유자인 L은 商標와 관련되는 工藝 및 디자인을 제공한다. 수입자 I는 X국의 製造者 M과 별도의 L商標가 부착된 신발 구매계약을 체결하면서 L로부터 제공받은 工藝 및 디자인을 M에게 供給하기로 한다. 製造者 M은 L로부터 라이선스를 許可 받지 않고 있다. 이 販賣契約은 로알티 支給에 관한 조항은 포함하고 있지 않다. 製造者, 輸入者 및 라이선스보유자 모두 서로 特殊關係에 있지는 않다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

輸入者는 商標를 사용할 권리를 取得하기 위해서 로알티의 支給이 요구되고 있다. 이 의무는 수입국으로의 輸出物品 販賣와 관련없는 별개의 契約에서 비롯된 것이다. 물품은 공급자와의 별도 購買契約에 따라 구입된 것이며 로알티의 支拂은 同 物品의 販賣 條件은 아니다. 그러므로 이 경우의 로알티 支給은 實際 支拂했거나 支拂해야 할 가격에 加算되어서는 안된다.

- 권고의견 4.9 : 協約 第8條 1項 (c)號에서의 로알티 및 라이선스료

1. 특수한 가축병 치료제의 商標權 소유자인 製造者와 수입회사 사이에 특정계약이 체결된다. 이 契約의 내용에 의하면 製造者는 輸入者에게 “특허치료제”에 관한 수입국내에서의 독점적인 製造, 使用 및 販賣權을 부여하고 있다. 가축용으로 사용하기에 적절한 형태의 수입코티손이 함유된 이 특허치료제는 製造者 또는 製造者를 대신한 제3자로부터 수입자에게 공급된 벌크상태의 코티손으로 製造된다.

코티손은 다른 製造者로부터도 購入이 가능한 표준의 비특허 방염제이며 특허치료제의 주요 構成要素의 하나이다. 또한, 製造者는 輸入者에게 수입국내에서의 특허치료제의 製造 및 販賣와 관련하여 商標를 사용할 독점적인 權利와 라이선스도 부여한다.

계약상, 輸入者는 製造者에게 특허치료제의 연간 첫 순판매액 2백만 C.U에 대해서는 8%의 로알티를, 다음 2백만 C.U에 대해서는 9%의 로알티를 支給하도록 되어있다. 또한, 매년 10만 C.U의 최저 로알티를 支拂하도록 명시하고 있다. 계약상 명시된 여러조건에 따라 양당사자는 輸入者의 독점권을 비독점권으로 전환할 수 있으며, 이에 따라 최저 로알티가 25%, 또는 경우에 따라 50%까지 경감될 수 있다. 또한 販賣에 따른 로알티도 특정 상황에서는 경감될 수 있다.

끝으로 라이선스 치료제의 販賣와 관련된 로열티는 매년 매분기말일로부터 60일 이내에 支給되어야 한다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

로열티 支給은 輸入物品이 함유되어 있는 라이선스 치료제를 製造할 權利와 그에 따른 라이선스 치료제 商標의 使用權利의 代價로 支給되는 것이다. 輸入物品은 표준적인 비특허 방염제이다. 그러므로 商標使用은 評價物品과 관련이 없다. 로열티 支給은 輸入物品의 輸出販賣 조건은 아니며 수입국 내에서의 라이선스 치료제의 製造 및 販賣條件이다. 따라서 同 金額을 實際 支拂했거나 支拂해야할 價格에 加算하는 것은 적절치 못하다.

- 권고의견 4.10 : 協約 第8條 1項 (c)號에서의 로열티 및 라이선스료

1. P국의 輸入者 I는 X국 소재 製造者 M으로 부터 의의류를 購買한다. 또한 M은 특정연재만화의 주인공에 관련된 商標權 所有者이다.

I 와 M과의 라이선스契約의 약정에 따르면, M은 오직 I만을 위하여 의류를 생산하며 輸入前에 연재만화 주인공과 商標를 부착하고, I는 이들 의류를 P국에서 再販賣한다. 이 권리와 관련하여 I는 의류가격에 더하여 만화주인공과 商標가 부착된 의류 純販賣價格의 일정비율에 해당하는 라이선스료를 M에게 支給하는 것에 합의한다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

登録商標가 부착된 수입의류의 再販賣權의 대가인 라이선스료 支給은 당해 輸入物品과 관련되고 販賣條件으로 支給된 것이다. 이 輸入物品은 연재만화 주인공과 商標없이는 購入될 수도, 再販賣될 수도 없다. 따라서 同 支給은 實際 支給했거나 支給해야할 價格에 加算되어야 한다.

- 권고의견 4.11 : 協約 第8條 1項 (c)號에서의 로열티 및 라이선스료

1. 스포츠의류 製造者 M과 輸入者 I는 스포츠의류에 부착되어 있는 商標權을 가지고 있는 母會社 C와 둘다 특수관계에 있다. M과 I사이의 판매계약서상에는 로열티支給 요구내용은 없다. 그러나 I는 C와의 별도계약에 따라 I

가 M으로부터 購買한 스포츠의류에 부착되어 있는 商標使用 權利를 取得하기 위해서는 C에게 로알티를 支給해야 한다.

이 로알티는 수입 스포츠의류의 販賣條件 및 關聯이 있는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

商標登錄物品에 관한 M과 I사이의 販賣契約에는 로알티 支拂에 관한 명시적인 조건은 포함되어 있지 않다. 그러나 문제의 支給은 I가 物品 購入의 결과 母會社에게 로알티를 支拂하도록 되어있기 때문에 販賣條件이다. I는 로알티를 支拂하지 않고서는 商標를 사용할 권리를 가질 수 없다. 母會社와의 書面契約이 없다고 해서 母會社의 요구에 따른 I의 지불의무가 줄어드는 것은 아니다. 위와 같은 이유로 인해, 商標使用 權利의 代價는 評價物品과 관련되며 同 支給金額은 實際 支拂하였거나 支拂해야 할 價格에 加算되어야 한다.

- 권고의견 4.12 : 協約 第8條 1項 (c)號에서의 로알티 및 라이선스료

1. 輸入者 I와 販賣者 S는 로울링 압연기 供給契約을 체결한다. 이 장비는 수입국에 이미 설치되어 있는 연식동봉공장에 결합될 예정이다. 로울링 압연기에는 동 기계에 의해 수행될 公正特許와 관련있는 기술이 체화되어 있다. 輸入者는 수입장비의 價格 이외에 工程特許 使用權利에 대한 代價로 15백만 CU의 라이선스료를 支給해야 한다. 販賣者 S는 수입자로부터 장비의 代價와 라이선스료를 支給받아 이중 라이선스료 전액은 特許權所有者에게 넘겨준다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

라이선스료는 工程特許를 수행할 수 있게 하는 로울링 압연기에 체화된 기술의 代價이다. 로울링 압연기는 특히 特許 生産工程을 수행하기 위해 구입된 것이다. 따라서 15백만 C·U의 라이선스료 지급원인인 工程特許는 당해 물품과 관련되고 라이선스료가 販賣條件으로 支給된 것이므로 동 라이선스료는 수입압연기의 實際支給하였거나 지급해야할 價格에 加算되어야 한다.

- 권고의견 4.13 : 協約 第8條 1項 (c)號에서의 로얄티 및 라이선스로

1. 輸入者 I는 여타 供給者는 물론 외국제조자 M으로부터도 스포츠백을 구입하고 있다. 輸入者 I와 製造者 M 및 여타 공급자간에 特殊關係는 없다. 한편 輸入者 I는 商標權 保有者인 C회사와는 特殊關係에 있다.

I와 C간의 契約條件에 따라, C는 로얄티를 支給받는 條件으로 I에게 商標使用權을 허여한다. 輸入者 I는 수입전에 스포츠백에 부착될 商標라벨을 製造者 M과 여타 供給者에게 提供한다.

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 표명한다.

비록 輸入者가 商標使用權을 取得하기 위해 로얄티의 支給이 요구된다하더라도 이는 수입국에의 輸出販賣와 상관없는 별개의 契約結果에 의해 생긴 것이다. 즉 輸入物品은 서로 다른 契約에 따라 여러 供給者로부터 구입되는 것이므로, 이 로얄티 支給은 輸入物品의 販賣條件은 아니다. 購買者는 物品 購入을 위하여 로얄티를 支給할 필요는 없다. 따라서, 協約 8.1조(c)호의 규정에 의한 調整要素로서 實際支拂했거나 支拂해야할 價格에 加算되어서는 안된다.

商標가 들어있는 라벨의 供給이 協約 8.1조(b)호의 규정에 의거 課稅되는 것으로 간주할 수 있는지 여부는 따로 檢討할 事項이다.

시행령 제3조의3 제2항에서 규정하고 있는 “고안이나 창안을 다른 물품에 재현하는 권리”는 수입물품에 대한 물리적인 재현뿐만 아니라 수입물품에 구현되어 있는 발명, 창작, 사상 및 착상의 재현까지 포함하는 것이며 아울러 과학작품의 원본이나 복제본, 문학작품의 원본, 모델, 원형, 동식물의 종 등까지 관련된다. 재현생산권 여부와 관련하여서는 다음 각호와 같은 사항을 고려한다. 이 조에서 규정하는 재현생산권의 의미를 적용함에 있어 다음의 예해를 고려한다.

1. 고안이나 창안이 수입물품에 구현되어 있는지 여부
2. 고안이나 창안의 재현이 권리의 대상인지 여부
3. 판매계약이나 별도의 계약을 통하여 구매자에게 재현생산권이 부여되어 있는지 여부
4. 권리의 보유자가 재현생산권 수여에 대하여 대가를 요구하였는지 여부

- 예해 19.1 : 協約 第8條 第1項 다號의 註解에 規定된 “輸入物品을 再現하는 權利”의 意味

1. 동 例解는 “再現하는 權利”의 類型設定을 위한 지침을 제시하고 있다. 協約 第8條 第1項 다號에 대한 註解에서는 協約 第8條 第1項 다號에 規定된 “로열티” 및 “라이선스료”는 여러 가지 權利 중 특히 特許權, 商標權, 著作權에 대한 대가를 包含한다고 規定하고 있다. 한편, 동 주해는 “輸入物品을 輸入國 內에서 再現하는 權利에 대한 비용은 課稅價格을 결정함에 있어 실제로 지불하였거나 지불하여야 할 가격에 加算될 수 없다”고 規定하고 있다.

2. 상기 協約 第8條 第1項 다號에 대한 註解에서 規定된 “再現하는 權利”는 당해 輸入物品의 물리적인 再現(예 : 特定 샘플을 輸入하여 輸入者가

이에 대한 모울드(鑄型)을 만들어 당초 수입하고자 했던 것과 同一한 寫本(물품)을 製作한 경우)뿐만 아니라 당해 輸入物品에 具現된 發明, 創作, 생각, 아이디어를 재현하는 경우까지를 말한다. 후자의 경우는 회로기판에 새겨질 新 開發된 회로를 담고 있는 模型圖(發明)의 輸入, 박물관에서 縮小模型을 製作하여 再販賣할 목적으로 수입하는 彫刻作品(創作), 年賀카드 등에 재현될 漫畫의 主人公의 디자인이 새겨진 透明用紙(생각 또는 아이디어)의 輸入 등을 포함한다.

3. 그것은 科學作品의 原本 및 寫本(백신형태로 재현될 목적으로 수입되는 박테리아), 文學作品의 原本(冊子形態로 재현될 목적으로 수입되는 原稿), 模型(同種의 다른 모델로 재현될 목적으로 수입되는 신형자동차의 축소형 모형), 試作品(새로운 완구에 그대로 再現될 새 완구의 試作品) 그리고 動物 또는 植物의 種子(본래 종자의 繁殖을 抑制하기 위한 목적으로 재현·생산될 遺傳的으로 變形된 곤충)에도 적용된다.

4. 아래요소들에 대한 분석은 “再現하는 權利”의 該當與否에 대한 判斷基準을 提供하게 될 것이다.

(가) 特定の 아이디어 또는 본래의 作品內容이 輸入物品에 具現되어 있는지의 여부

(나) 再現된 특정의 아이디어 또는 作品이 留保(登錄)된 권리인지의 여부

(다) 再現할 수 있는 權利가 購買契約書 또는 별도의 약정에 의거 購買者에게 허여 되었는지의 여부

(라) 權利의 所有權者가 再現하는 權利를 許與하는 대신에 그 代價의 支給을 요구하고 있는지의 여부

5. 留保된 特定の 권리가 포함된 물품을 구입하였다는 그 자체만으로 그 物品을 再現할 수 있는 권리가 항상 許與된 것이라고 할 수는 없다. 여러 경우에 있어, 그러한 權利는 別途의 約定에 의거 取得된다.

6. 결론적으로 “再現하는 權利”에 該當되는 지의 여부는 각 事案에 따라 檢討되어야 할 것이다.

고시 제3-6조에서 규정하고 있는 보험료는 수입물품을 수입항까지 운송 및 운송과 관련되는 적하, 양하, 하역 등의 활동과정에 대한 보험료만을 의미하며, 보험료는 수입물품에 대하여 실제보험에 부보된 경우에만 과세가격에 포함한다. 이 조에서 규정하는 보험료의 적용에 있어서는 다음과 같은 권고의견을 고려한다.

- 권고의견 13.1 : 協約 第8條 第2項 (다)號에서의 “保險”의 범위

1. 協約 第8條 第2項 (다)號에서의 “保險”이라는 用語는 어떻게 해석되는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 第8條 第2項의 內容으로 보아 동항에서는 輸入物品의 積荷(船積)에 關聯되는 費用(運送費 및 운송관련비용)을 規定하고 있음이 分明하다. 따라서, (다)號에 表現되어 있는 保險이라는 用語 역시 (가)號 및 (나)號에서 規定되어 있는 活動過程에서의 物品에 對한 代價로 發行하게 되는 保險料만으로 해석되어야 할 것이다.

법 제9조의4 내지 제9조의5를 적용함에 있어서는 다음 각호와 같은 사항을 유의하여야 한다. 이 조의 규정을 적용함에 있어서 다음과 같은 예해를 고려한다.

1. 수입국에서 수행된 기술·설계·고안·공예 및 의장 등이 반영되어 있거나 결합된 물품의 경우에는 동종동질 또는 유사물품의 범주로 볼 수 없다.
2. 평가대상이 되는 물품이 생산된 국가에서 생산된 물품만이 동종동질이나 유사물품이 되는 것이며, 평가대상 물품의 생산자가 생산한 동종동질이나 유사물품이 없는 경우에 한하여 여타 생산자가 생산한 물품을 동종동질이나 유사물품으로 고려된다.
3. 법 제9조의4와 법 제9조의5를 적용함에 있어서 두가지 조항중 어느 한 조항에 의하여 과세가격을 결정하기 위하여 세관장과 수입자가 상호 협의를 하여야 한다. 다만, 어느 조항을 적용하여야 할 것인지가 분명한 경우에는 그렇지 않다.

- 예해 1.1 : 協約目的上 同一物品 및 類似物品

1. 本 解説은 第2條 및 第3條 適用에 있어서의 一般概念으로서의 同一物品 및 類似物品에 關한 問題를 檢討하는데 있다.

2. 問題의 原理는 第15條에 마련되어 있는 바 “同一物品”이라 함은 다음과 같은 점에서 同一한 物品을 의미한다.

(가) 物理的 特性

(나) 品質

(다) 評判

외양상의 경미한 차이는 달리 同一物品이란 概念을 충족시키고 있다면

同一物品으로 취급될 수 있을 것이다.

3. “類似物品”이라 함은 모든 點에서 同一하지는 않더라도

(가) 類似한 特性을 가지고 있는

(나) 類似한 材料로 만들어진 物品을 의미하며

(다) 同一한 機能을 遂行하고

(라) 商業적으로 相互 交換可能한 物品으로 定義되고 있다.

類似한 物品인지 여부를 決定함에 있어서는 여러가지 要件中에서도 物品의 質, 評判 및 商標等を 考慮해야 할 것이다.

4. 또한 第15條에서는 評價對象이 되는 物品이 生産된 國家에서 生産된 物品만이 同一物品이나 類似物品이 되는 것이며, 同一物品이나 類似物品의 生産者가 없는 경우에 限하여 여타 生産者가 生産한 物品을 同一物品이나 類似物品으로 삼아야 하는 것이라고 規定하고 있다.

또한 輸入國에서 遂行된 엔지니어링, 開發, 의장, 도안 및 스캐치 등이 반영되어 있거나 結合된 物品의 경우에는 同一物品 또는 類似物品의 범주로 볼 수 없다고 規定하고 있다.

5. 이러한 原則을 適用함에 앞서서 第2條 및 第3條 適用에 따른 一般的인 취지에 따라 同一物品 및 類似物品의 決定事項을 檢討할 必要가 있을 것이다.

이 두 條項은 第1條가 광범위하게 적용될 것이기 때문에 빈번하게 문제가 發生하지는 않겠지만, 이를 적용함에 있어서는 稅關 當局과 輸入者間에 두가지 條項中 어느 한 條項에 따라 課稅價格을 決定하기 위하여 相互 協議가 進行되어야 할 것이다. 이러한 協議를 通하여 또다른 情報資料와 함께 協約 目的上 어느 條項을 適用할 것인가 하는 문제를 稅關 當局으로 하여금 可能하게 할 수 있을 것이다. 분명하게 해결책이 스스로 나타나게 되는 事例가 많을 것이며 이 경우에는 市場調査나 輸入者와의 協議가 必要없을 것이다.

6. 第15條의 原則은 比較되는 物品에 關聯된 당해 市場의 特定要因을 근거로 適用되어야 하며 이러한 決定을 함에 있어서 제기되는 問題들은 比較되는 物品의 特性 및 市場條件의 差異로 因하여 다양할 것인바 個別事案에 對한 건전한 決定을 위해서는 第15條 原理에 입각하여 事實에 對한 신중한 分析이 必要할 것이다.

7. 다음의 例示들은 第15條에 따라 輸入物品이 同一物品인지 類似物品인지를 決定하는 適用原理를 說明하는 것들이다.

各 例示는 特定 事例에 대한 一連의 決定中 한 部分을 구성하기 위한 目的으로의 의도는 아닌 것이다. 各各의 경우는 주어진 여건하에서만 적용 가능한 것인 바, 各 例示에서 주어지는 條件뿐만 아니라 第15條에서 定하고 있는 동일물품 또는 유사물품에 적용되는 기타요건은 물론 충족되어 있다고 본다.

<例 1>

다른 目的으로 輸入된 同一化學原料, 끝마무리 및 크기의 철판의 경우 輸入者가 어떤 철판은 車體用으로 어떤 철판은 용광로의 입힘쇠용으로 輸入하였더라도 두 物品은 同一物品인 것이다.

<例 2>

실내장식가에 의해서도 輸入되고 도매상에 의해서도 輸入된 벽지의 경우

1. 모든 점에서 同一한 벽지는 協約 第2條 目的上 同一物品에 해당되는 것이며, 비록 한편으로는 실내장식가에 의해 수입되고 또 다른 한편으로는 도매상에 의해 수입되면서 輸入價格이 다른 경우에도 역시 마찬가지이다.

2. 價格에서 差異가 나는 것은 物品이 同一物品인지 類似物品인지를 決定함에 있어서 고려요소가 되는 品質이나 評判의 差異를 반영한다고 볼 수는 있지만 價格自體는 그러한 要素가 아닌 것이다. 第2條를 적용함에 있어서 商業水準 및 去來數量에 對한 調整이 必要함은 물론이다.

<例 3>

미조립상태의 정원용 살충제 분무기와 기조립 상태의 동일 디자인 분무기의 경우

1. 분무기는 2개의 분해가능한 부분으로 되어 있는 바 한 부분은 뚜껑에 부착되어 있는 펌프와 노즐이고 다른 한 부분은 살충제 용기이다. 분무기를 사용하기 위해서는 이를 분리시켜 용기에는 살충제를 채우고 뚜껑은 틀어 잠근 후 사용토록 되어 있다.

比較對象이 되는 분무기는 物理的 特性, 品質 및 評判等 모든 점에 있어서 同一하나 단지 差異가 나는 點은 첫번째 경우는 조립된 상태이고 두번째 경우는 분해된 상태라는 것이다.

2. 一般的으로 組立過程이 있다면 조립된 상태의 物品과 분해된 상태의 물품을 同一物品이나 類似物品으로 처리할 수 없는 것이다. 그러나, 본 사례

와 같이 통상 사용 과정에서 분해되고 조립될 수 있도록 고안된 製品인 경우에는 조립과정의 特性으로 보아 同一物品으로 볼 수 있을 것이다.

<例 4>

대개 유사한 모양, 크기 및 색깔의 꽃을 피우는 다른 種類의 同一外形의 튜울립 球根의 경우

球根은 同一 種類가 아님으로 同一 物品으로 볼 수는 없을 것이나 꽃의 크기, 모양 및 색깔이 대개 같은 物品이고 商業적으로 相互 交換이 可能하므로 類似物品으로 볼 수 있을 것이다.

<例 5>

두명의 다른 製造者로부터 輸入된 내장 튜우브의 경우

1. 동일 규격의 내장 튜우브가 同一 國家에 있는 두 生産者로부터 輸入이 된다. 각각의 生産者가 다른 商標를 使用하고 있지만, 두 生産者에 의해 製造된 내장 튜우브는 同一한 規格이고, 質이 같으며 對等한 評判을 받고 있다.

2. 내장튜우브는 서로 相異한 商標를 가지고 있으므로 모든 點에 있어서 同一하지는 않기 때문에 第15條 第2項 (가)號에 의한 同一物品으로 볼 수는 없다.

3. 비록 모든 점에서 同一하지는 않지만 내장튜우브가 서로 유사한 機能을 遂行할 수 있는 유사한 특성과 部品을 가지고 있고 同一 規格으로 製造되었으며 品質이 유사하고 對等한 評判을 받고 있으며 商標下에 去來되므로 商標가 相異하더라도 두 物品은 類似物品으로 간주되어야 하는 것이다.

<例 6>

표백용의 통상의 과산화나트륨과 분석용의 특별등급의 과산화나트륨

특별등급의 과산화나트륨은 분말형태로 순도가 아주 높은 원료를 사용하는 공정에 따라 제조되기 때문에 통상의 그것보다 가격이 훨씬 비싸다. 보통의 과산화나트륨은 分析用으로 使用될만한 순도가 없으며 확실히 용해되지도 않고 분말상태로도 不可하므로 특별등급의 과산화나트륨에 대체될 수 없는 것이다. 두 物品은 모든 면에서 同一하지 않으므로 同一物品으로 취급될 수는 없는 것이다. 유사성에 대해 검토해 보면 특별등급의 과산화나트륨은 표백용으로 사용될 수도 없고 워낙 價格이 비싸기 때문에 화학제품의 대규

모 생산용으로 적합하지 못한 것이다. 두 종류의 과산화나트륨이 유사한 특성과 유사한 재료로 구성되어 있지만 통상의 과산화나트륨이 分析用으로活用 不可하기 때문에 商業的으로 相互 交替할 수 없는 것이다.

<例 7>

종이용 잉크와 종이 및 직물검용 잉크

協約 第3條 및 第15條 第2項 (나)號 目的上 類似物品이 되기 위해서는 무엇보다도 物品 相互間에 商業的으로 代替가 可能해야 하다. 종이 인쇄용에만 적합한 잉크는 종이 및 직물검용 잉크는 유사물품이 될 수 없다. 비록 상업적으로 종이 및 직물검용 잉크가 종이 인쇄용으로 거래될 수 있어도 마찬가지이다.

법 제9조의4 제1항 1호의 시간요소를 적용함에 있어 유사물 품이 선적된 때가 평가대상 수입물품의 선적 시와 더 근접한다는 사실에 의하여 법 제9조의4와 법 제9조의5의 적용순서를 바꿀 수는 없다. 이조에서 규정하는 시간요소의 적용에 있어서는 다음의 해설을 고려한다.

- 해설 1.1 : 協約 第1條, 第2條, 第3條와 關聯한 時間要素

第1條

1. 評價協約 第1條에서는 輸入物品의 課稅價格은 去來價格이어야 하며 去來價格이라 함은 몇가지 要件이 充足되는 경우에 必要한 調整節次를 거쳐 輸入國으로 輸出하기 위해 販賣될 때 物品의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 價格이라고 規定되어 있다.

2. 第1條 規定에서나 同條註解 어디에서도 實際 支拂했거나 支拂할 價格이 課稅價格 算出基礎가 되는지 여부를 決定하는데 고려할 필요가 있는 實際去來와는 別個인 어떠한 時間標準에 관한 언급이 없다.

3. 協約 第1條에 따라 課稅價格을 決定함에 있어서의 課稅價格 決定基礎는 輸入을 야기시키는 販賣에서 決定되는 實際價格이며, 去來가 發生한 時間은 중요하지 않을 것이다. 이와 관련하여 第1條 第1項에서 規定되어 있는 “when sold ...”라는 의미는 價格이 第1條 規定上 有效한지 여부를 決定함에 있어서 고려되어야 하는 時間基準을 提供하고 있는 것으로 간주되어서는 아니되는 것이다. 이는 단지 관련 去來形態를 의미하고 있는 것이다.

4. 結論的으로 第1條에 열거되어 있는 要件을 充足시키는 限, 輸入物品의 去來價格은 販賣價格이 체결된 時點과는 無關하게, 또한 계약체결일자 이후의 어떠한 市場變動과도 無關하게 認定되어야 하는 것이다.

5. 第1條 第2項 (나)號에서 時間基準에 대한 부수적인 內容이 있으나 이는 단지 比較價格과 關聯된 것이므로 第1條에 따라 去來價格을 決定함에 있

어서 時期要素가 存在하지 않는다는 상황에 影響을 미치는 것은 아닌 것이다.

6. 第2項 나號에서는 특수관계자간 거래에 관하여 規定하고 있는 바 評價對象物品의 價格이 동시 또는 거의 동시에 수입되는 세가지 價格중 하나의 價格에 거의 근접함을 수입자가 실증하는 경우에는 제1항의 規定에 따라 實際價格으로서 채택되어야 한다고 規定하고 있다. 그러나 “동시 또는 거의 동시”라는 조건을 오직 참고사항으로서만 고려하게 되면 어떤 경우에는 評價對象物品에 影響을 미치는 요소와 比較價格이 되는 물품에 影響을 미치는 요소간의 실질적인 차이가 있어 부적절한 비교결과가 발생할 수도 있을 것이다.

7. 第2項 나號의 規定은 協約의 기본원칙에 부합되는 방법으로 적용되어야 한다. “輸出된 때”는 第2條 및 第3條에서 規定하고 있는 비교기준의 한가지가 될 수 있을 것이다.

8. 比較價格 채택과 관련하여 특히, “시간기준”에 대해서는 協約에서 規定하는 범위내에서 다른 기준의 적용도 가능할 것이다. 즉, 第1條 第2項 나號의 (i)의 경우에는 評價對象物品이 수입국에 수출된 때, 第1條 第2項 나號의 (ii)의 경우에는 評價對象物品이 수입국에서 판매된 때, 第1條 第2項 나號의 (iii)의 경우에는 評價對象物品이 수입된 때가 적용될 수 있다.

第2條 및 第3條

9. 協約 第2條 및 第3條에서는 時間要素가 別途로 취급되고 있다. 第1條에서는 輸入物品의 課稅價格이 당해물품의 代價로 實際 支拂하였거나 支拂할 價格이라는 獨立變數에 따라 決定되지만, 第2條 및 第3條에서는 第1條에 따라 기하 決定된 바 있는 價格, 즉, 同一物品이나 類似物品의 去來價格으로 決定되는 것이다.

10. 적용의 統一을 期하여 위하여 第2條 및 第3條에서는 同條에 따른 課稅價格은 評價對象物品과 同時 또는 거의 同時에 輸出된 同一物品 또는 類似物品의 去來價格이라고 規定하고 있다. 따라서, 이 두 條項을 適用함에 있어서는 고려해야할 표면상의 시간기준이 있게 되는 것이다.

11. 第2項 및 第3項에 따라 適用해야 하는 표면상의 時間基準은 評價對象物品이 “輸出된” 시간이지 “販賣된” 시간이 아니라는 점에 특히 주의를 요하는 것이다.

12. 이러한 表面的인 시간기준에 대한 관련 規定의 適用에 있어서 관행

이 고려되어야 한다. 즉, “또는 거의 동시에”라는 용어는 “동시에”라는 用語를 다소 융통성 있게 解釋하려는 의미로 解釋되어야 한다. 한편, 協約의 서문내용에 따르면, 協約은 上관행에 부합되는 간편하고 公正한 기준을 關稅의 課稅價格의 기초로 하려한다는데 留意해야 한다. “동시 또는 거의 동시”의 원칙은 가능한 한 “輸出日字”에 近접한 시점이어야 하나, 價格에 影響을 미치는 上관행 및 市場條件이 동일한 경우까지는 포함되는 것으로 보아야 할 것이다.

13. 이러한 시간기준의 適用要件이 第2條를 適用할 수 없을 경우에만 第3條의 適用이 가능하다는 協約上의 엄격한 評價順序를 변경할 수는 없다. 즉, 類似物品(同種 · 同質物品)이 輸出된 때가 評價對象物品이 輸出된 때와 거의 近접한다는 사실이 있다고 하며 第2條와 第3條의 適用順序를 절대로 바꿀 수는 없다.

課稅價格 決定時의 重要な 時間

14. 協約 第1條, 第2條 및 第3條를 適用함에 있어서의 時間要素의 役割에 대한 考察은 물론 課稅價格을 決定함에 있어서 그다지 重要な 문제가 되지 않다고 볼 수 있지만, 第9條에 따라 課稅換率을 決定하는 때에는 대단히 重要하게 고려해야 할 것이 時間要素인 것이다.

고시 제4-1조 제2항에 의한 가격차이의 조정에 있어서는 다음과 같은 예해를 고려한다.

- 예해 10.1 : 協約 第1條 第1項 (나)號와 第2條 및 第3條 規定에서의 去來段階 및 去來數量の 差異에 對한 調整

概 要

1. 協約을 執行함에 있어서 第1條 第1項 (나)號 (比較價格)와 第2條 第1項 (나)號 (同一物品) 및 第3條 第1項 (나)號 (類似物品)를 適用할 때에는 去來段階 및 數量에 대해 立證되는 차이점을 고려하기 위한 調整이 必要할 것이다. 비록 第1條 第2項 (나)號에서의 意味가 第2條 第1項 (나)號 및 第3條 第1項 (나)號에서의 意味와는 좀 다르긴 하지만 適用原理는 同一하다는 점은 分明하다고 볼 수 있는 것이다. 즉, 去來段階와 數量에 따라 달라지는 차이점은 고려되어야 하고, 그러한 고려는 合理的이고 正確하게 立證되는 根據에 基礎하여 調整可能해야 된다는 것이다.

2. 稅關當局이 特定去來를 第1條 第2項 (나)號 또는 第2條 및 第3條의 規定에 따라 比較價格 또는 同一物品 및 類似物品의 去來價格을 適用해야 한다고 판단할 경우에는 그러한 去來들이 評價될 物品이 去來된 段階 및 數量과 同一하였는지 여부를 반드시 確認해야 하는 것이다. 去來段階나 數量이 서로 同一하다면 별도의 調整은 不必要할 것이다.

3. 만약에 去來段階나 數量이 서로 相異하다면 價格이 그러한 差異에 영향을 받았는지 여부를 決定할 必要가 있을 것이다. 그러나 단지 去來段階나 數量에 差異가 있다는 事實自體만으로 調整을 必要로 한다는 것이 아니라는 點에 유의해야 할 것이다. 去來段階나 數量上的 차이로 因해 價格이 달라지는 경우에 限해 合理性和 正確성이 보증되는 立證可能한 基礎에 根據하여 調整이 行해져야 하는 것이다. 이러한 要件을 充足시키지 못할 경우에는 調整이 不可能하게 되는 것이다.

4. 다음 事例들은 거리나 운송수단의 차이 등과 같은 다른 要素들은 일단 접어두고 단지 去來段階 및 數量의 差異에 따른 調整問題들을 포함하고 있는 상황에 對한 것들이다. 第2條 및 第3條에 關한 例示들은 편의상 第1條 適用이 不可能하여 同一物品 및 類似物品의 去來價格에 기초하여 課稅價格을 決定해야 한다는 상황을 가정하고 있는 것이다.

5. 同一物品을 적용대상으로 하고 있는 事例는 곧 유사물품의 경우에도 그대로 적용되는 것으로 본다.

第2條 및 第3條의 適用
 <同一去來段階 및 數量 - 調整不必要>

6. 例 1

- 평가대상물품 거래

공 급 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	1,700	5 c. u.(c.i.f.)	I	도 매

- 同一物品 去來

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
R	1,700	6 c. u.(c.i.f.)	P	도 매

이 例에서는 별도의 調整이 必要없이 6 c. u. (c.i.f.)인 同一物品의 去來價格이 바로 課稅價格이 되는 것이다.

<同一去來段階, 相異한 數量 - 調整不必要>

7. 去來段階나 數量의 차이에도 불구하고 그러한 差異가 商業的으로 아무런 關聯이 없는 경우도 있을 수가 있는바 販賣者가 物品販賣時 去來段階나 數量을 전혀 고려대상으로 삼지 않는 경우가 이에 해당될 것이다. 이런 경우에는 별도의 調整이 不必要한 것이다.

8. 例 2

- 평가대상물품 거래

공 급 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	2,000	5 c. u.(c.i.f.)	I	도 매

- 同一物品 去來

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
R	1,700	6 c. u.(c.i.f.)	P	도 매

稅關當局은 販賣者 R이 物品을 販賣함에 있어서 1,000단위 이상 購入하는 어떤 購買者에게도 6 c. u. (c.i.f.) 價格으로 판매하는데 그 數量外에는 어떤 價格變動要因도 提示하지 않는다는 事實을 알게 되었다. 本 事例의 경우 去來數量에는 서로 差異가 있지만 同一物品 販賣者의 慣行으로 보아 양거래에서의 去來數量의 차이에 기인하는 價格差異는 있을 수 없으므로 이는 價格에 영향을 미치지 않아 별도 조정이 필요없는 것이며 同一物品의 去來價格인 6 c. u. (c.i.f.) 를 第 2 條에 따라 課稅價格으로 삼아야 하는 것이다.

<相異한 去來段階, 相異한 數量 - 調整不必要>

9. 例 3

- 평가대상물품 거래

공 급 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	1,500	5 c. u.(c.i.f.)	I	도 매

- 동일물품 거래

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
R	1,200	6 c. u.(c.i.f.)	P	도 매

同一物品 販賣者 R은 去來段階에 따라 販賣價格을 變更시키지는 않지만 1,000단위 이상의 數量을 去來할 경우에는 누구에게나 6 c. u. 의 單價로 販賣하고 있다. 事例에서 去來段階의 差異는 있지만 同一物品 販賣者가 이에

상관없이 모든 구매자에게 동일하게 판매하고 있음으로 이에 따른 價格差異는 있을 수 없을 것이다. 또한 평가대상물품이나 同一物品의 去來數量이 共히 1,000단위를 상회하고 있으므로 수량에 대한 調整 또한 不必要하게 된다. 本 事例에서의 課稅價格은 第 2 條에 따라 同一物品의 去來價格인 6 c. u. (c.i.f) 가 되는 것이다.

<相異한 去來段階, 相異한 數量 - 調整>

10. 價格差異가 去來段階나 數量에 기인하는 경우에는 評價對象物品이 去來된 段階나 數量과 一致된 상태에서의 課稅價格을 決定하기 위한 調整節次가 行해져야 하는 것이다. 調整을 할 때에는 同一物品이나 類似物品 販賣者의 慣行이 決定的인 變數가 되는 것이다.
11. 數量의 差異때문에 調整이 必要한 경우에는 調整額이 쉽게 決定될 수 있어야 한다. 그러나, 去來段階의 差異에 따른 調整時에는 使用된 基準이 바로 立證되지 않는 것이다. 稅關當局은 同一物品 또는 類似物品 販賣者의 販賣慣行을 審査해야 되는 것이다. 販賣者의 慣行이 分明하면 評價對象物品 輸入者의 去來活動을 審査하여 同一物品 또는 類似物品 販賣者의 去來段階로 보아 이에 適合하게 適用할 수 있는 기초로 삼아야 하는 것이다. 이러한 情報를 確保하기 위해서는 協約序文에 언급되어 있는 바대로 關聯 當事者間의 協議를 必要로 하게 되는 것이다.

12. 例 4

- 평가대상물품 거래

공 급 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	1,700	4 c. u.(c.i.f.)	I	도 매

- 동일물품 거래

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
F	2,300	4.75 c. u.(c.i.f.)	P	도 매

稅關當局은 同一物品 販賣者 F가 사용하는 價格表가 모든 購買者에게 去

來數量에 따라 달라지는 價格을 나타내고 있는 眞實한 것임을 確認하였다. 價格表에 依하면 2,000개 이하의 數量으로 購買하는 者에 대하여는 5 c. u.(c.i.f.)의 單價가 適用되고 2,000개 이상의 數量으로 購買하는 者에 대하여는 4.75 c. u.(c.i.f.)의 單價로 去來되고 있다고 한다.

購入된 數量의 差異는 物品이 販賣된 價格에 영향을 미치는 商業的인 要因이 되므로 數量에 기인하는 差異에 對한 調整이 行해져야 하는바 本 事例에서의 數量에 대한 調整額은 0.25 c. u. 가 될 것이므로 第 2 條에 따라 5 c. u. 가 課稅價格이 되어야 하는 것이다.

13. 기히 언급한 바대로 第 2 條 및 第 3 條를 適用함에 있어서의 調整은 合理性과 正確性の 토대위에 실적이 있는 證據에 基礎하여 行해져야 하는 것이다.

14. 그러한 證據의 例示로서 第 2 條 및 第 3 條 註解에서는 相異한 去來段階 및 數量에 따라 決定되는 價格을 나타내고 있는 價格表를 들고 있다. 그 價格表가 眞實한 것인지에 對한 決定은 每事例別로 個別的으로 檢討해야 할 성질인 것이다. 그러한 客觀的인 판단자료가 없는 경우에는 事例에 따라 第 2 條 및 第 3 條에 따라 課稅價格을 決定할 수 없게 되는 것이다.

15. 例 5

- 평가대상물품 거래

공 급 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
D	2,800	1.50 c. u.(c.i.f.)	K	도 매

- 동일물품 거래

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	2,800	2.50 c. u.(c.i.f.) -15%	R	소 매

稅關當局은 同一物品 販賣者 E가 發行한 자기의 價格表에 따라 도매상에 게는 추가로 20%의 價格割引을 認定해 주고 소매상에게는 15%의 價格割引을 提供하고 있는 事實을 確認한 바 있다. 例示의 去來에서 輸入者 R에 대한 販賣價格은 價格表에 一致되게 策定되어 있다. 따라서 이 價格表에 기초

하여 同一物品의 去來價格을 調整할 수 있는바 평가대상물품 수입자의 거래 단계가 도매임을 고려하여 第 2 條에 의한 課稅價格은 기본단가 2.50 c. u.에 20%를 할인한 價格이 되어야 하는 것이다.

第1條 第2項 (나)號의 適用

<相異한 去來段階, 同一數量 - 比較價格>

16. 특수관계자간의 去來에 있어서는 第1條 第2項(나)號에서 規定하고 있는 바에 따라 輸入者로 하여금 그 價格이 당해 세부규정에 열거되어 있는 諸比較價格中 어느 하나에 近接하고 있음을 立證토록 하는 機會를 부여해야 하도록 되어 있다. 또한 比較價格은 必要한 경우 去來段階 및 數量 등을 포함한 모든 面에 있어서 立證이 可能해야 하는 것이다. 이러한 去來要因들을 調整하는 原理는 第1條 第2項 (나)號에서의 경우와 第2條 및 第3條에서의 경우, 後者에서는 課稅價格을 決定하기 위한 目的이고 前者에서는 단지 比較目的이라는 點을 除外하고는 同一하다고 볼 수 있는 것이다.

17. 例 6

- 평가대상물품 거래

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	1,700	6 c. u.(c.i.f.)	M	소 매

- 수입자 I가 제시한 제3자와의 거래에서의 同一物品 去來

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
F	1,700	6 c. u.(c.i.f.)	R	소 매

稅關當局은 同一物品 販賣者 F가 도매상에게는 5 c. u.(c.i.f.) 單價로 販賣하고 있다는 事實을 알고 있고 평가대상물품 輸入者 I는 도매상이다.

이 경우의 調整額은 1 c. u. 일 것이며 거래단계에 기인하는 差異를 감안하면 比較價格은 5 c. u. 가 될 것이다. 특수관계자간의 價格이 前記한 바에 의해 決定된 比較價格과 一致함으로 그 價格은 第 1 條에 의한 去來價格으로 認定될 수 있을 것이다.

<立證할 수 있는 證據가 없는 경우 - 比較價格使用不可>

18. 例 7

- 평가대상물품 거래

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	20,050	1.50 c. u.(c.i.f.)	I	도 매

- 수입자 I가 提示한 제3자와의 거래에서의 同一物品 去來

판 매 자	수 량	단 가	수 입 자	거래단계
E	1,020	2.10 c. u.(c.i.f.)	F	소 매

販賣者 E는 獨立된 第 3 者인 소매상에게는 가끔 물품을 판매하지만 獨立된 第3者로서의 도매상에게는 판매실적이 없다고 한다. 그러나, 그런 경우가 발생한다면 1.50 c. u.(c.i.f.)가 거래가격이 될 것이라고 주장하고 있다.

販賣者 E가 獨立當事者인 도매상에게 실제 판매한 실적이 없고 단지 제시가격으로 판매할 의사를 나타내고 있다는 사실은 合理性과 正確性の 토대 위에 立證할 수 있는 證據가 없다고 볼 수 있는 것이다. 따라서, 去來段階의 差異에 따른 調整이 不可함으로 輸入者 I에 의해 提示된 比較價格은 比較目的으로 使用될 수 없는 것이다.

19. 輸入物品을 評價함에 있어서 特殊關係에 관한 문제로 第 1 條를 適用할 경우와 第2條 및 第3條를 적용할 경우에는 통상 輸入者와 稅關當局間에 協議가 이루어져야 하는 것이다. 이러한 協議 및 다른 出處로부터의 情報入手를 通하여 稅關當局은 調整이 必要한 것인지 또한 立證이 可能的한 證據資料에 기초하여 調整이 可能的한지 여부를 알게 된 것이다.

고시 제4-2조의 규정을 적용함에 있어 다음과 같은 예해를 고려한다.

- 예해 15.1 : 逆算價格方法의 適用

1. 本 例解는 協約 第5條 第1項의 規定을 運用하면서 發生할 수 있는 一般的인 性格의 問題를 다루기 위한 것이다. 이 點에 대해서는 同 條의 註解에 이미 詳細한 指針을 提供하고 있다.

2. 一般的으로, 協約 第5條에 의한 逆算價格方法의 適用은 狀況에 따라 달라질 수 있다. 따라서, 第5條를 實際로 適用할 때에는 各各의 狀況을 考慮하여, 伸縮的으로 接近되어야 한다.

3. 가장 많은 數量의 販賣를 決定함에 있어 提起될 수 있는 첫번째 問題는 第5條 第1項 適用時 當該 物品의 輸入者에 의해 輸入된 當該 物品이나 同種同質 物品 또는 類似物品의 販賣만을 限定하여 考慮할 것인지 아니면 다른 輸入者가 輸入하는 同種同質 또는 類似物品의 販賣도 考慮할 수 있는지의 與否이다

4. 協約 第5條 第1項 (가)號와 그 註解에는 實際適用에 있어서 다른 輸入者가 輸入한 同種同質物品 또는 類似物品의 販賣를 考慮하지 못하도록 하고 있는 것 같지는 않지만, 當該 輸入者에 의해 輸入된 當該物品이나 同種同質物品 또는 類似物品의 販賣가 있다면 다른 輸入者에 의해 輸入된 同種同質 또는 類似物品의 販賣를 考慮할 必要가 없을 것이다.

5. 評價對象物品의 輸入者가 輸入한 當該物品의 販賣나 同種同質物品 또는 類似物品의 販賣가 이루어졌을 때 다른 輸入者의 販賣를 考慮할 것인가의 與否는 各 事例別 狀況에 따라 稅關이 決定하여야 할 것이다.

6. 또다른 問題는 첫번째 問題와 깊이 關聯되는 것으로서, 協約 第5條 第1項을 適用함에 있어 單位價格 決定時 當該 輸入物品이나 同種同質物品 또는 類似物品의 販賣를 適用하는데 優先順位가 있는지의 與否이다.

7. 第5條 第1項 (가)號의 實際適用에 있어서 當該 輸入物品의 販賣를 利

用할 수 있다면 가장 많은 數量이 販賣된 單位價格을 算出하기 위하여 同種 同質物品 또는 類似物品의 販賣를 考慮할 必要는 없을 것이다.

當該 輸入物品의 販賣를 適用할 수 없는 境遇에 同種同質物品 또는 類似物品의 販賣를 順次的으로 考慮될 수 있다.

8. 第5條 第1項에 依據하여 單位價格을 決定한 後에 同 條에 規定된 要素를 控除해야 한다.

9. 同 規定의 實際 適用에 있어서 몇가지 要素들이 考慮되어야 한다. 그 中 하나는 “通常的으로 支給하였거나 支給하여야 할 것”으로 看做될 수 있는 手數料 또는 利潤 및 一般 經費를 決定하는데 必要한 基準과 關聯이 있다.

10. 第5條 및 同條 註解의 表現을 살펴볼 때, 同一等級 또는 同一種類의 輸入物品이 輸入國內에서 販賣될 때 通常的으로 發生되는 手數料 또는 利潤 및 一般經費를 控除해야 함이 明白하다. 이러한 控除는 輸入者 또는 輸入者를 대신하여 提供된 數值가 通常的인 것과 不一致하지 않는 한 그 數值에 基礎하여야 한다.

11. 手數料 또는 利潤 및 一般經費의 通常的인 金額은 評價대상物品의 等級 또는 種類에 따라 아마도 多様な 範疇를 構成할 수 있을 것이다. 그 範疇가 收容되려면 너무 廣範圍하거나 좁아도 안된다. 同 範疇가 “通常的인” 金額이 되기 위해서는 明瞭하고도 쉽게 認識할 수 있어야 한다. 또다른 接近 方法을 利用할 수 있는데, 예를 들면 가장 많이 使用되는 金額(그런 金額이 存在하다면) 또는 單純平均 또는 加重平均한 金額을 使用할 수도 있다.

12. 또다른 考慮事項은 第5條에서 手數料 또는 利潤 및 一般經費가 控除된다고 單純히 規定하고 있을 뿐 이것들 中 어느 것이 控除되어야 하는지를 決定하는 基準을 두고 있지 않다는 點이다.

이러한 問題를 다룸에 있어서 課稅價格은 商慣例에 一致하는 單純하고도 公正한 基準에 基礎하여야 한다고 認定하고 있는 協約序文을 考慮할 때, 手數料 控除는 通常的으로 評價對象物品의 輸入國內에서 代理/委託에 의하여 販賣되었거나 販賣되는 境遇에 이루어질 것이다. 利潤 및 一般經費에 대한 控除는 通常的으로 手數料를 隨伴하지 아니하는 去來에서 이루어진다.

13. 또다른 質問은 手數料와 利潤 및 一般經費의 通常的인 金額에 관한 最新資料의 蒐集·管理에 관한 것이다.

14. 實際的인 問題로서, 手數料 또는 利潤 및 一般經費의 通常的인 金額의 確認에 必要한 資料를 恒상 入手·管理하는 것이 유용한 것으로 보이지는 않는다. 必要할 境遇 그러한 資料는 特定要件에만 附合되게 作成될 수 있

다. 대다수 境遇, 實際適用에 있어서 稅關은 多數品目 取扱會社, 輸入者의 數가 限定되어 있는 小規模産業, 特殊關係去來 回數가 많은 産業 等の 狀況을 事例別로 考慮해야 할 것이다.

이와 關聯하여 稅關은 自體 保有하고 있는 資料에 依存할 수 있다. 그러한 資料는 貿易業界, 他 輸入者, 會計法人, 貿易 및 財政業務를 管掌하고 있는 政府機關 및 其他 믿을 만한 情報提供處로부터 入手할 수도 있다.

15. 同 資料를 入手하기 위한 方法은 國家別 事情에 따라 多樣할 수도 있으나 그 中에서 무엇보다도, 資料要請이 있는 境遇, 同 資料를 好意的으로 提供해 줄 수 있는 同一等級 또는 同一種類의 輸入者에 대한 調査와 既存 輸入者에 대한 評價資料의 再檢討 方法이 있을 수 있다. 대다수 會社가 特定 製品의 利潤 및 一般經費에 관한 情報를 保有하고 있지 아니할 수도 있는 點을 勘案하여 稅關當局은 充分한 情報를 入手할 수 있는 最小그룹 또는 最小範圍 物品의 利潤 및 一般經費를 調査하도록 하는 原則을 따를 수도 있다.

법 제9조의6 제1항 제3호의 “조세 기타 공과금”에 덤핑방지관세 및 상계관세도 해당된다. 이 조의 적용에 있어서 다음과 같은 권고의견을 고려한다

- 권고의견 9.1 : 控除價格 適用時 덤핑防止關稅 및 相計關稅의 處理

1. 덤핑防止關稅나 相計關稅의 부과대상이 되는 輸入物品이 協約 第5條에서 定하는 바에 따라 控除價格에 따라 評價되는 경우에 이 덤핑 防止關稅 및 相計關稅를 輸入國에서의 販賣價格으로부터 控除해야 할 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 控除價格方法에 따라 課稅價格을 決定함에 있어서는 덤핑防止關稅 및 相計關稅額은 協約 第5條 第1項 (가)(4)호의 規定에서 定하고 있는 (공제요소인) 關稅 및 기타 租稅에 해당되므로 (輸入國內 販賣價格으로부터) 控除되어야 한다.

고시 제4-4조에 의한 과세가격 결정의 경우 다음 각호와 같은 사항을 유의한다. 이 조의 적용에 있어서 다음과 같은 권고의견을 고려한다.

1. 법 제9조의8의 규정에 의해 과세가격을 결정할 때에는 시행령 제3조의11 제1항의 규정을 우선 적용하며 이에 의하여도 과세가격을 결정할 수 없는 경우 법 제9조의3 내지 제9조의7의 규정에 의한 방법의 기타 조건들을 신축적으로 적용하며, 이때에도 과세가격을 결정할 수 없는 경우 법 제9조의3 내지 제9조의7 또는 WTO신평가협약 및 GATT 제7조의 원리와 부합되는 다른 합리적인 방법으로 결정한다.
2. 제2항의 규정을 적용함에 있어 법 제9조의3 내지 제9조의7 적용상의 우선순위가 합리적으로 가능하다면 우선순위가 지켜져야 한다.
3. 해외에서 제공되어 수입자에 의해 제출된 자료가 우리나라에서 활용 가능하고 세관장이 그 자료의 진실성과 정확성을 인정할 수 있는 경우 법 제9조의8의 규정에 의한 과세가격을 결정 시 이용할 수 있다.

- 권고의견 12.1 : 協約 第7條의 伸縮的 適用

1. 第7條를 適用함에 있어서 第1條 내지 第6條에 마련된 方法 以外의 方法이 第7條 第2項 (가)號 내지 (바)號에서 금지된 것이 아니고 協約 및 GATT 第7條에서 規定하고 있는 原則과 一般規定에 一致하는 경우 어떻게 使用되어야 하는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

協約 第7條에 對한 註解 第2項에서는 第7條에서 채택하고 있는 評價方法은 第1條 내지 第6條에 規定되어 있는 方法이어야 하고 단지 이를 伸縮적으로 適用해야 한다고 規定하고 있다.

그러나, 課稅價格이 伸縮적으로 適用하여도 이들 規定에서 定하고 있는 方法으로 決定될 수 없는 경우에는 最終 手段으로 第7條 第2項에서 禁止하고 있지 않는 범위내에서 다른 合理的인 方法으로 決定해야 할 것이다.

第7條에 따라 課稅價格을 決定함에 있어서는 使用되는 方法이 協約과 GATT 第7條의 原理와 一般規定에 一致하여야 할 것이다.

- 권고의견 12.2 : 第7條를 適用함에 있어서의 우선순위

1. 第7條를 適用함에 있어서 第1條 내지 第6條에서 定하고 있는 적용우선 순위를 반드시 따라야 하는 것인가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 第7條를 適用함에 있어서 第1條 내지 第6條에 의한 적용우선순위를 따라야 한다고 特別히 規定하고 있는 協約條項은 없으나, 第7條에서 協約의 原理와 一般條項과 一致하는 合理的 方法의 使用을 規定하고 있기 때문에 이는 바로 合理的으로 可能하다면 우선순위가 지켜져야 한다는 것이다. 따라서 第7條에 따라 여러 評價方法이 利用可能하다면 적용우선순위에 따라야 할 것이다.

- 권고의견 12.3 : 第7條를 適用함에 있어서 海外에서 提供된 資料의 使用

1. 第7條를 適用하는 경우 稅關 當局은 海外에서 提供되어 輸入者에 의해 提出된 資料를 使用할 수 있는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

즉, 輸入國外에서 주된 去來에 있어서는 資料의 一部가 海外으로부터 나오는 경우가 있을 수도 있다. 그러나 第7條에서는 자료의 源출처에 대한 언급이 없으며 단지 그러한 자료는 수입국에서 有用한 것이어야 된다고

규정하고 있을 뿐이다. 따라서 자료를 수입국에서 활용가능하고 세관당국이 진실성과 정확성을 인정한다면 출저자체가 第7條 적용을 배제하는 요인이 될 수는 없을 것이다.

계약과 불일치하는 물품의 처리에 있어서는 다음과 같은 해설을 고려한다.

- 해설 3.1 : 契約과 不一致하는 物品의 處理

概 要

1. 契約과 不一致한 物品에 대한 處理基準은 基本的인 문제점을 야기시키고 있는 바, 대부분의 상황들을 評價問題로 취급할 것인가 아니면 稅關의 技法에 (교토協約 부속서 F.6 참조) 관한 문제로 다루어야 할 것인가 하는 문제이다.

2. 어떤 상황에 대해서는 大部分의 國家에서 課稅價格 決定問題와는 無關하게 自國立法上の 問題로 다루고 있지만 그외 상황을 評價基準의 적용사항에 해당하는 것으로 볼 수 있는 것이다. 따라서 本 解説은 그 目的上 모든 예측 가능한 正常的인 狀況에 대하여 이를 評價方法으로 해결하려는 各國에 지침으로써 평가기준을 제공하려는 취지에서 다루게 될 것이다.

事例의 形態

3. “契約과 不一致한 物品”에 대한 用語는 各國의 立法內容에 따라 相異한 意味를 가질 수 있는 것이다. 예를들면, 어떤 國家에서는 損傷物品을 이 개념에 해당되는 物品으로 보고 있으며 또 다른 國家에서는 契約上 特性에 不一致하지만 正常物品인 경우에 限定시키고 있고 損傷物品은 別途의 節次나 別個의 法規로 취급하고 있기도 하다. 따라서, 本 解説은 協約下에서 統一된 處理방법을 효과적으로 모색하기 위해 상황을 분리하여 다루도록 한다. 그 유형을 대별하면 다음과 같다.

I. 損傷物品

(가) 輸入時點에 물품이 全損되어 價値가 없다고 判明된 경우

(나) 輸入時點에 물품이 部分損傷되었거나 단지 스크랩 정도의 價値가 있다고 判明된 경우

II. 特性이 一致되지 않는 物品

예를들면, 損傷되지는 않았지만 당초 주문이나 계약과는 一致하지 않는 物品

III. 上記 I. II에 따라 代替되는 物品

(가) 追後에 船積되는 物品

(나) 同一 船積分에 포함되는 경우

4. 損傷의 特性 및 物品의 形態는 個別的인 상황에 따라 수없이 다양할 것이므로 본 解説의 目的上 評價目的을 위한 “全損”과 “部分的인 損傷”의 차이에 대해 상세하게 다루는 것은 지양토록 한다

評價上의 處理

I. 損傷 物品

(가) 全損物品

5. 同 物品을 再輸出, 유기 또는 파기에 관한 國內法規가 마련되어 있을 경우에는 關稅를 負擔해야 하는 問題가 發生되지 않을 것이다.(교토협약 부속서 F.6의 규범6 참조)

(나) 部分的으로 損傷을 입었거나 스크랩 가치만 가지는 物品

6. (가)에서의 경우처럼 再輸出, 유기 또는 파기되는 경우에는 과세문제가 발생되지 않을 것이다.

7. 그러나, 해당 物品을 引受하는 경우에는 다음과 같은 方法으로 評價協約이 적용될 수 있을 것이다.

第1條：實際 支拂하였거나 支拂할 價格은 實際 輸入된 損傷物品에 對한 代價가 아닐 것이므로 第1條를 적용할 수 없는 것이다. 그러나, 全體物品中 一部만 損傷된 경우에는 全體價格中 손상받지 아니한 수량이 전체수량에서 차지하는 비율만큼에 해당하는 금액을 去來價格으로 認定할 수 있을 것이다.

損傷된 部分에 해당하는 物品은 다음에 열거되는 순서에 따라 協約上 다른 규정에 의해 評價될 것이다.

第2條：大部分의 경우에 損傷物品이 同一物品 즉 輸入國으로 輸出하기 위해 販賣되는 損傷된 物品의 去來價格을 기초로 評價되어질 可能性은 거의 없을 것이다. 그렇지만 어떤 物品의 경우에는 이렇게 처리될 수도 있기 때문

에 이 기준이 전혀 排除되지는 않을 것이다.

第3條：第2條에서 언급한 內容은 第3條 適用時에도 同一할 것이다.

第5條：損傷物品 및 이와 同一, 類似物品이 輸入된 상태대로 輸入國內에서 판매되고 本條 適用에 必要한 기타의 條件들이 모두 充足되는 경우에는 損傷物品에 對한 課稅價格은 逆算方法에 따라 決定될 수 있을 것이다. 만약에 同物品이 販賣되기 前에 修理되고 輸入者가 要求하는 경우에는 修理費用을 공제하여 第 5 條 2 項의 規定에 따라 課稅價格을 決定할 수 있을 것이다.

第6條：損傷된 物品은 損傷된 상태로 製造되거나 生産되지 않았기 때문에 適用할 수 없는 것이다.

第7條：기타 언급한 바와 같이 損傷物品의 課稅價格은 先順位의 評價方法中 어느 한 方法으로 決定될 可能性이 있긴 하지만 대부분의 경우 第7條에 의하여 決定되게 될 것으로 여겨진다.

이 경우 課稅價格은 輸入國에서 活用 可能한 資料에 기초하여 評價協約 및 GATT 第7條의 原則 및 一般規定과 一致하는 合理的인 基準을 사용하여 決定되어야 하는 것이다.

8. 第7條에 따라 적용되는 評價方法은 第1條를 신축성있게 적용하는 것이 될 것인 바 예를들면 다음과 같다.

(가) 再協議된 價格(이 價格은 販賣者의 補償分 또는 同物品을 반환시키는데 소요되는 비용중 어느 하나를 또는 두 비용 모두를 반영할 것이라는 점에 유의)

(나) 당초 지불하였거나 지불할 총비용중에서 아래사항중 어느 하나에 해당하는 금액을 공제한 금액

(1) 購買者 및 販賣者와 相互 獨立된 關係에 있는 鑑定人 損傷價額

(2) 改・補修費用

(3) 保險 査定額

保險精算額은 損傷으로 인한 價値減少分을 正確하게 算出하는 기준이 되지 않을 수도 있다는 點에 유의해야 한다. 왜냐하면, 그 金額은 초과보험, 부족보험 또는 합의등과 같은 關係없는 상황에 의해 영향을 받을 수 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 購買者에게 支拂되는 保險精算金額을 稅關當局이 輸入時 손상 때문에 감소된 價格으로 認定하는데 영향을 미치지 않는다. 달리 말하면, 販賣者에게 支拂하였거나 支拂할 金額이 保險事業者와 輸入者間의 別개사안으로 손상에 대한 보상이 이루어져 變動이 없다고 하더라도 輸

入物品의 課稅價格은 수입된대로의 상태에 따라 決定되어져야 하는 것이다.

II. 特性이 一致되지 않는 物品

(가) 재수출, 유기 또는 파기

9. 재수출, 유기 또는 파기에 관한 自國立法節次가 있는 경우라면 關稅問題는 發生하지 않는다(교토협약 부속서 F.6 규범 8).

(나) 條件附 引受

10. 引受時點에 物品의 성상이 일치하지 않았음이 發見되었지만 輸入者가 이를 引受한 때에는 課稅價格 決定이 不一致하다는 特性때문에 영향을 받게 될 것이다. 이런 형태의 물품은 두개의 범주로 區分할 수 있다. 그 하나는 전혀 다른 物品이 船積된 경우(예를 들면 쉘타를 주문하였는데 털장갑이 선적된 경우) 이고 두번째는 실제 그 物品을 주문하긴 하였지만 구매자가 판매자로부터 어떤 형태의 보상을 요구해야 할 정도로 최초 주문내용을 充足시키지 못하는 物品이 輸入된 경우이다

11. (1) 상이물품

제1조 : 輸出目的의 販賣가 없으므로 去來價格은 적용할 수 없다.

제2조 : 活用 可能하다면 同一物品의 去來價格을 기초하여 적용 가능하다.

제3조 : 同一物品의 去來價格이 없는 경우 유사물품의 去來價格은 적용 가능하다.

제5조 : 第2條 또는 第3條에 따라 課稅價格을 決定할 수 없는 경우에는 物品이 수입된 상태대로 판매되고 수입자가 요구한다면 동조 2항에 따라 控除價格으로 決定될 수 있을 것이다.

제6조 : 算定價格도 우선순위에 따라 적용은 가능하다. 그러나, 상황의 기초라는 관점에서 이 조항이 적용가능한지 여부를 판단해 보아야 한다. 특히 제6조 제2항의 첫째 문장의 내용과 결부하여 판단해 보아야 할 것이다.

제7조 : 우선순위에 따른 前段階 評價方法을 적용할 수 없다면 제 7 조를 적용해야 한다. 인용된 例에서 장갑에 대한 대가를 동의한 후 수입자가 支拂하였다면 그 價格을 제 1 조를 신축적으로 적용하여 認定할 수 있을 것이다(단지 제8조 (가)號의 규정 참조)

(2) 契約上 特性에 不一致하는 物品

購買者와 販賣者間의 合意如否의 정도에 따라 많은 상황이 발생될 수 있을 것이다. 예를들면, 販賣者는 直 · 間接으로 또는 第 3 者를 通하여 계약내

용에 一致시키는 조치를 취할 수도 있고 物品自體와는 無關하게 購買者에게 어떤 형태의 보상조치를 할 수도 있다.

반면에 販賣者가 契約內容과 不一致하지 않다는데 同意하지 않을 수도 있고, 또한 購買者가 不一致한 內譯을 算出하는 대신 不一致한 物品으로 기인될 수 있는 예상되는 피해액을 販賣者에게 요구할 수도 있을 것이다.

그러나, 관세평가의 관점에서는 실제로 지불하였거나 지불할 가격이 그대로 存在하고 있으며 이에 대한 구체적인 규정이 協約上에는 없기 때문에 다른 모든 조건이 充足된다면 과세가격은 第1條에 따라 去來價格을 기초로 決定될 것이다. 이 條項에서는 “契約과 不一致한 特性을 가진 物品”을 “相異物品”으로 인정할 수 없다거나 上記 (i)항과 마찬가지로 처리할 수 없다는 어떠한 內容이 없는 것이다 (同一하게 처리).

Ⅲ. 代 替 物 品

12. (가) 追後船積되는 경우

代替物品이 송부되는 두가지 可能性은 다음과 같다.

(1) 최초의 가격으로 표시(최초 물품에 대한 보증으로 간주되는 별개 물품)

(2) 무상으로 표시

(1)형태의 경우에는 다른 요건이 充足되는 限 표시가격이 제1조 및 제8조에 따라 과세가격 결정기초가 될 것이다.

(2)형태에서와 같이 代替品이 무상으로 표시되는 경우에는 당해 물품이 최초 거래에서의 조건을 充足시키기 위한 物品으로 고려되어야 하기 때문에 최초거래가격을 課稅價格으로 決定하는 것이 적절한 것이며, 최초 선적분에 대한 처리는 별도로 고려되어야 할 것이다.

(나) 同時 船積된 경우

어떤 물품에 대하여는 경험에 비추어 운송도중에 파손 또는 손상될 것으로 여겨지는 일정량에 대한 代替品을 “무상으로” 추가 선적하는 것이 去來慣行으로 되어 있는 경우도 있다. 예를들면, 가장자리 선적분은 운송도중 손상 가능성이 높기 때문에 당초 주문량을 약간 상회하는 량이 송부되는 경우이다. 이러한 경우에서의 販賣價格은 선적된 총량에 대한 가격으로 간주되어야 하므로 評價目的上 추가선적량을 고려하거나 “無償代替物”을 별도로 評價해서는 아니되는 것이다.

고시 제5-4조의 적용에 의한 임차수입물품의 과세가격 결정에 있어 다음과 같은 사례연구 및 연구를 고려한다.

- 사례연구 4.1 : 賃借輸入物品(rented or leased goods)의 取扱

去來事實

1. 飲食造達業(catering business)에 従事하는 X國의 I會社は 國營 航空社와 乗客에게 提供할 수 있도록, 특별히 날개로 包裝된 造製飲食의 中期(mid-term) 造達契約을 締結한다.

2. 以前에는 이 目的을 위한 包裝(物)은 다른 會社로부터 輸入되곤 했으나 契約期間을 考慮하고 豫備的인 費用.效果分析에 根據하여 I會社は 必要한 包裝機械를 賃借하기로 決定하고 Y國의 A리스會社와 契約을 締結한다. I會社가 提示한 사양서에 基礎하여 리스會社 A는 자신의 計算으로 Y國 현지 製造者 B로부터 機械를 사고 I會社は 공장도로 인수한다. A에 의해 製造者 B에게 支拂된 價格은 Y國의 國內市場에서의 物品 價格이다.

3. 通關時에 I會社は 賃借契約書 寫本을 稅關에 提出한다.

4. 賃借契約 條件은 다음과 같다.

(가) 機械의 配達. 分解 및 造粒 그리고 賃貸人이 指定한 場所로의 返還에 소요되는 모든 費用은 賃借人이 부담한다.

(나) 造粒 및 稼動을 위한 技術人力은 B會社가 提供하고, 그 費用은 賃借人이 負擔한다.

(다) 賃借人은 全 期間동안 機械를 保險에 부보하여야 한다(工場에서의 引渡부터 賃貸人에게 返還할 때까지).

(라) 賃借 및 輸入과 關聯하여 支拂하는 費用. 關稅 및 諸稅는 賃借人이 支拂한다.

(마) 賃借期間은 36個月로서 延長이 可能하다.

(바) 한달 賃借料는 5,300 c.u. 이다. 延長하는 경우 賃借料는 매달

15% 割引한다.

5. 賃借契約書에 追加하여 賃借人은 다음의 情報와 書類를 税關에 提供한다.

- 賃借人은 銀行의 自會社이다.
- 賃借人이 이러한 性質의 契約賃借料에 9%의 利子(X國에서 中期貸付時에 適用하는 利子料)을 包含함을 나타내는 證據書類
- 每月의 賃借料에는 基本 契約期間동안 支拂할 總金額의 1.5%의 賃貸人 手數料가 包含되어 있다는 것을 나타내는 書類
- 賃貸人이 製造者 B에게 支拂한 機械의 價格을 나타내는 送品狀 寫本

課稅價格의 決定

6. 輸入國 X에 이런 機械類가 輸入된 것은 이번이 처음이므로 第2條 내지 第3條는 適用 排除되고, 去來性質上 第5條는 適用할 수 없다. 算定價格 決定에 必要한 資料는 利用할 수 없다. 税關은 第7條에 의하여 價格을 決定해야 한다.

7. 協約 및 GATT 第7條의 原則과 一般規定에 부합하는 合理的인 手段을 利用하는 第7條에 의한 課稅價格 決定方法은 다양하나 이 件의 경우 機械의 전체 經濟的 내구연한동안 支拂하는 賃借料에 기초하여 課稅價格을 決定하기로 하였다. 税關과 賃借人의 協議를 통하여 經濟的 내구연한은 60個月로 추정되었다.

8. 36個月 동안은 한달 賃借料가 5,300 C.U. 이고 延長하는 24個月동안에는 4,505 C.U.이다.(15% 割引) 이 金額에 包含된 9%의 利子要素는 利子에 관한 제네바 決定에서 提示된 條件을 充足하는 한 控除되어야 한다.

9. 基本 契約期間에 支拂하는 總金額에 대한 1.5%의 手數料는 第8條 第1項 (가)(1)의 購買手數料로 考廬될 수 없는 것으로 確立되어 왔다. 이 手數料는 실제로는 賃貸人의 價格引上分으로서 控除되어서는 안된다.

10. 第8條 第2項에 열거된 要素들은 締約國의 國內法에 따라 課稅價格에 加算되거나 控除된다.

機械의 造粒을 위한 技術人力의 費用, 賃借 및 輸入과 關聯하여 支拂하는 費用・關稅 및 諸稅는 課稅價格의 일부가 아니다.

11. 課稅價格을 決定하기 위해 利子を 除外한 賃借料는 몇가지 기호를 사

용한 다음의 公式에 基礎하여 計算될 수 있다.

R_1 = 基本 契約期間에 支拂하는 매달 賃借料 (36個月)

R_2 = 機械의 殘存經濟的 내구연한 동안에 支拂하는 매달 賃借料
(24個月)

$Q = 1 + i$, i 는 매달 利子率을 나타낸다(0.0075)

N = 支拂回數

基本契約 期間동안의 利子를 除外한 賃借料 計算

(가) 賃借料가 後拂되는 境遇(매달 말)

$$\frac{R_1 (Q^N - 1)}{Q^N (Q - 1)}$$

다음의 計算은 上記 公式의 實例이다.

$$\begin{aligned} \frac{5,300 (1.0075^{36} - 1)}{1.0075^{36} (1.0075 - 1)} &= \frac{5,300 (1.3086 - 1)}{1.3086 (1.3086 - 1)} \\ &= \frac{5,300 \times 0.3086}{1.3086 \times 0.0075} = \frac{1,653.58}{0.0098} = 166.896 \end{aligned}$$

(나) 賃借料가 先拂되는 境遇(매달 初)

$$\frac{R_1 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

다음의 計算은 上記 公式의 實例이다.

$$\begin{aligned} \frac{5,300 \times (1.0075^{36} - 1)}{(1.0075^{36-1})(1.0075 - 1)} &= \frac{5,300 (1.3086 - 1)}{1.2989 \times 0.0075} \\ &= \frac{5,300 \times 0.3086}{1.2989 \times 0.0075} = \frac{1,635.58}{0.00974} = 167.924 \end{aligned}$$

機械의 殘存 經濟的 내구연한동안의 利子를 除外한 賃借料 計算

(가) 賃借料가 後拂되는 境遇(매달 末)

$$\frac{R_2 (Q^{N-1})}{Q^N (Q - 1)}$$

아래 計算은 上記 公式의 實例이다.

$$\begin{aligned} \frac{4,505 (1.0075^{24} - 1)}{1.0075^{24} (1.0075 - 1)} &= \frac{4,505 (1.1964 - 1)}{1.1964 (1.0075 - 1)} \\ &= \frac{4,505 \times 0.1964}{1964 \times 0.0075} = \frac{884,782}{0.00897} = 98.638 \end{aligned}$$

(나) 賃借料가 先拂되는 境遇(매달 初)

$$\frac{R_2 (Q^N - 1)}{Q^{N-1} (Q - 1)}$$

다음 計算은 上記 公式를 例示하고 있다.

$$\begin{aligned} \frac{4,505 (1.0075^{24} - 1)}{(1.0075^{24-1}) (1.0075 - 1)} &= \frac{4,505 (1.1964 - 1)}{1.1875 \times 0.0075} \\ &= \frac{4,505 \times 0.1964}{1.1875 \times 0.0075} = \frac{884,782}{0.0089} = 99.414 \end{aligned}$$

12. 이 件 事例의 境遇 위 例示와 같이 計算된 機械의 全體 經濟的 내구연
한동안 支拂하는 總賃借料는 課稅價格을 構成할 것이며 第8條 第2項에 列擧된
要素의 課稅價格 構成與否는 國內法 規定에 따를 것이다.

* 역 주

1. 基本契約 期間동안의 利子를 除外한 賃借料 計算 공식도출

(가) 賃借料가 後拂되는 境遇

基本契約期間중에 支拂하는 總賃借料의 現金價格(利子除外 金額)

$$= \frac{R_1}{1 + i} + \frac{R_1}{(1 + i)^2} + \dots + \frac{R_1}{(1 + i)^n}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{R_1}{Q} + \frac{R_1}{Q^2} + \dots + \frac{R_1}{Q^n} \\
&= R_1 \left(\frac{1}{Q} + \frac{1}{Q^2} + \dots + \frac{1}{Q^n} \right) \\
&= R_1 \left(\frac{Q^{n-1} + Q^{n-2} + \dots + 1}{Q^n} \right) \\
&\quad Q^n - 1 = (Q - 1) (Q^{n-1} + Q^{n-2} + \dots + 1) \\
&\quad \frac{Q^n - 1}{Q - 1} = Q^{n-1} + Q^{n-2} + \dots + 1 \\
&= \frac{R_1}{Q^n} \cdot \frac{Q^n - 1}{Q - 1} \\
&= \frac{R_1 (Q^n - 1)}{Q^n (Q - 1)}
\end{aligned}$$

(나) 賃借料が 先拂되는 境遇

基本契約期間중에 支拂하는 總賃借料의 現金價格(利子除外 金額)

$$\begin{aligned}
&= R_1 + \frac{R_1}{(1+i)} + \frac{R_1}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_1}{(1+i)^{n-1}} \\
&= R_1 + \frac{R_1}{Q} + \frac{R_1}{Q^2} + \dots + \frac{R_1}{Q^{n-1}} \\
&= R_1 \left(1 + \frac{1}{Q} + \frac{1}{Q^2} + \dots + \frac{1}{Q^{n-1}} \right) \\
&= R_1 \left(\frac{Q^{n-1} + Q^{n-2} + Q^{n-3} + \dots + 1}{Q^{n-1}} \right) \\
&= \frac{R_1}{Q^{n-1}} \cdot \frac{Q^n - 1}{Q - 1} \\
&= \frac{R_1 (Q^n - 1)}{Q^{n-1} (Q - 1)}
\end{aligned}$$

2. 機械의 殘存經濟的 내구연한 동안의 利子를 除外한 賃借料 計算公式排
出. - 上記方法과 同一 -

- 연구 2.1 : 賃借輸入物品(rented or leased goods)의 取扱

1. 協約上의 基本的인 評價方法인 去來價格 方法은 輸入國으로 輸出하기
위하여 販賣될 때 輸出物品에 대하여 실제로 支給되었거나 支給될 價格을
基礎로 하고 있다.

2. 勸告意見1.1 “協約上의 販賣의 概念”에 의하면 賃借去來는 그 賃借契
約上 購買選擇權을 包含하고 있다 하더라도 販賣를 成立시키지는 않는다. 따
라서 이러한 境遇 去來價格에 의한 評價方法은 排除되며 協約에 規定된 順
序에 따라 다른 方法에 依據 課稅價格을 決定하여야 한다.

3. 賃借 또는 리스된 物品과 同一 또는 類似한 物品이 輸入國에 輸出販賣
되는 境遇에는 協約 第2條 및 第3條에 따라 課稅價格을 決定할 수 있을 것
이다.

4. 그러나 上記 2個 規定이 適用될 수 없는 境遇에는 다음으로 第5條가
考慮되어야 한다. 性質上 賃借 또는 리스된 物品 自體가 輸入國에서 販賣되
지 않기 때문에 同一 또는 類似物品이 輸入國에서 販賣된 境遇에만 第5條가
適用된다. 만약 그렇지 않은 境遇에는 第6條에 따라 課稅價格을 決定하도록
努力할 必要가 있다.

5. 協約 第2條 내지 第6條에 따라 課稅價格을 決定할 可能性을 모두 檢討
한 후에 다음으로 여러가지 接近方法이 가능한 第7條의 適用을 檢討하여야
한다.

6. 協約 第7條에 따라 評價하는 境遇에는 먼저 第1條에서 第6條까지 規定
된 方法을 伸縮性있게 適用하여야 한다. 이러한 점에서 協約 第7條 適用에
관한 評價技術委員會議 指針 (勸告意見 12.1, 12.2 및 12.3)과 第7條의 實際的
適用에 관한 文書등에 注意하여야 한다.

7. 만약 第7條에 따라 第1條 내지 第6條를 伸縮性있게 適用하여도 課稅價
格을 決定할 수 없는 境遇에는 第7條 第2項에 의하여 適用排除되지 않고 協
約 및 GATT 第7條의 原則과 一般 規定에 부합되는 合理的인 方法을 使用
하여 課稅價格을 決定할 수 있을 것이다.

8. 예를들면, 評價는 輸入國으로 輸出하기 위한 有效한 카다로그 記載價

格(新品 또는 中古品)에 基礎할 수 있을 것이다. 中古 物品의 境遇에 評價는 中古品の 有效한 카다로그 記載價格이 없는 경우 新品의 카다로그 記載價格에 基礎할 수도 있다. 그러나, 物品은 輸入時點의 狀態에 따라 評價되어야 하므로, 上記 新品 카다로그 記載價格은 評價物品의 減價償却 및 노후성을 考慮하여 調整되어야 한다.

9. 또다른 可能性은 稅關과 輸入者 모두가 받아들일 만한 專門家 意見에 따르는 것이다. 그렇게 決定된 價格은 協約 第7條의 規定에 부합되어야 한다.

10. 어떤 境遇에는 賃借契約이 購買選擇權을 包含한다. 이 購買選擇權은 契約期間 初期, 契約期間중 또는 契約期間 末期에 주어질 수도 있다.

첫 境遇에 評價는 購買選擇權 행사시의 支給價格에 基礎하여야 한다.

후자 두 境遇에는 賃借契約에 따라 支給된 賃借料 및 支給할 殘餘金額의 合計額이 課稅價格 決定 基礎로 提供될 수 있다.

11. 購買選擇權이 없는 境遇에 第7條에 따른 評價는 또한 輸入物品을 위해 支給되었거나 支給할 賃借料를 基礎로 處理할 수 있다. 이 目的을 위해 物品의 經濟的 내구연한 동안의 總 豫想 賃借料가 하나의 基礎로서 提供될 수도 있다. 어떤 境遇에는 物品의 經濟的 내구연한보다 짧은 期間內에 物品 減價償却額을 보전하기 위하여 賃借料를 높게 策定한다는 點에 注意가 必要하다.

12. 物品의 經濟的 내구연한의 決定은 급속한 技術變化가 이루어지는 産業의 境遇에는 實際적인 問題를 惹起할 수도 있다. 同一 또는 類似物品의 내구연한에 대한 과거의 經驗이 利用可能하나, 대부분의 境遇에 輸入者와의 協力下에 傳門會社에 자문을 구하여 解決될 수 있을 것이다. 新品에는 “全體 經濟的 내구연한”을 中古品の 境遇 “殘存 經濟的 내구연한”을 使用하는 것과 같이 新品과 中古品の 經濟的 내구연한에 差異가 있어야 함을 또한 注意해야 한다.

13. 일단 全體 賃借料가 決定되면 契約條件과 協約 原則에 따라 加算 또는 控除의 形態로 課稅價格을 決定하기 위한 調整이 必要하다. 豫想되는 加算要素가 關係된 境遇, 賃借料에 包含되지 아니한 加算要素도 考慮하여야 한다.

이점에 있어서, 第8條에 열거된 요인들이 몇가지 指針을 提供한다. 控除에 있어서는 課稅規格의 一部分이 아닌 要素들은 控除되어야 한다.

去來事實

14. 다음의 例는 支給할 賃借料에 基礎한 課稅價格 決定을 例示하고 있다 (이 例의 目的上 第8條에 言及한 要素들을 무시한다). 이러한 方法은 契約期間을 考慮하지 아니하고 適用 可能한 것이다. 經濟的 내구연한의 終了以前에 物品을 再輸出하는 境遇, 關稅 및 諸稅의 還給은 國內法에 許容한다면 可能할 것이다.

15. 事業擴張의 結果로서, X國의 A會社는 尙단 36個月 동안, 期間延長 可能한 條件으로 Y國의 B賃借會社로부터 새기계를 賃借하기로 하였다. 契約條件에 따라 輸入者가 賃貸會社에 支拂하는 輸入國內의 建設 및 維持費는 稼動 첫 2年에는 1年에 20,000C.U., 그 이후에는 1年에 30,000 C.U.이다. 이 機械는 이 費用과 10%利子를 包含하여 毎달 50,000C.U.에 貸與된다.

16. 이 機械의 特性 때문에 第1條 내지 第6條의 評價方法이나 이를 合理的으로 伸縮性있게 適用하는 方法도 적절하지 못하다. 稅關과 輸入者의 協議의 決果로서, 이 機械의 全體 經濟的 내구연한동안 支拂될 賃借料의 總額에 基礎하여 課稅價格을 決定한다. 評價目的을 위해 이 機械는 5年동안 使用할 수 있는 것으로 入證되어 왔다.

17. 따라서 5年에 걸쳐 支給할 賃借料의 總額은 評價 基礎로 採擇될 것이다. 일단 그렇게 決定된 境遇, 이 總額으로부터 建設 및 維持費와 利子料를 控除할 必要가 있다.

18. 計算을 公式化하기 위해 다음 符號들을 採擇한다.

R = 物品의 全體 내구연한동안 支拂될 總 賃借料

M = 建設 및 維持費

I = 利子³⁾

$$\text{課稅價格} = R - (M + I)$$

3) 第8項 “輸入國으로 輸出하기 위한 有效한 카탈로그 記載價格”(Valid list price)은 輸出者가 輸入國에 物品을 輸出하기 위하여 提示하는 카탈로그에 記載된 價格을 말함.

고시 제5-5조를 적용함에 있어 다음과 같은 중고자동차의 처리에 관한 연구를 고려한다.

- 연구 1.1 : 中古 自動車의 處理

1. 協定下에서의 中古 自動車의 評價處理는 本質적으로 原則上的 特別한 問題點을 야기시키지 않으나 實際적인 問題點을 야기시킨다. 이러한 問題點이 현재의 研究課題로 되는 것은 稅關當局을 위해서 有益한 일이다. 왜냐하면 여기서 여러가지 可能的 解決方法이 提示될 것이기 때문이다.

2. 研究에서는 新品을 購入했든 中古를 購入했든 輸入時點에 中古로 看做되는 自動車의 넓은 範圍를 다루게 되며, 特殊 目的의 自動車와 舊式의 自動車등 限界的인 範圍를 다루지 않는다.

3. 自動車가 中古냐 아니냐를 決定하는 基準은 別個의 問題다. 이 問題는 行政當局의 裁量에 맡겨져야 한다. 왜냐하면 이 分野에서 發行할 수 있는 널리 다른 狀況이 採擇된 實際問題를 一致시키는데 所用이 되지 않기 때문이다. 이 問題는 다음과 같은 반상의 어려운 狀況에 의해서 設明될 수 있다.

(가) 貿易業者에 의한 輸入에 있어서 輸入 自動車의 走行距離計가 工場으로부터 輸出國 港口까지의 距離에 該當하는 250km를 가리키고 있다.

(나) 個人에 의한 輸入에 있어서 2週日 前에 그 個人에 의해서 新品으로 購入되고 外國에서 登錄된 輸入 自動車가 外國 購入地로 부터 輸入國 輸入地까지 1,560km를 走行하였다.

4. 輸入 中古 自動車가 마지막으로 팔린 이후 더이상 使用된 것으로 볼 것이냐 하는 問題는 위 3項에서 指摘된 바와 같이 다루어져야 한다. 이러한 觀點에서 採擇된 接近方法에 의할 경우 關聯 自動車는 아래 定義된 바와 같이 범주 I 혹은 범주 II에 該當할 것이다.

5. 基本的으로 輸入 中古 自動車의 評價에 있어서 다루어져야 할 必要性이 있는 두가지 狀況의 類型이 있다. 두가지 類型은 다음과 같으며 다음에

討議될 것이다.

I. 自動車가 購入 後 使用함이 없이 輸入된다.

II. 自動車가 購入 後 使用 後에 輸入된다.

*

* *

I. 自動車가 購入 後 使用함이 없이 輸入된다.

6. 販賣되어 輸入된 것이라면 그 去來와 關聯하여 實際 支拂했거나 支拂 하여야 할 價格은 協定 第1條의 要件이 充足되는 境遇에는 언제나 去來價格을 形成하는 基礎로 使用되어야 한다.

7. 第1條의 規定이 適用될 수 없다면, 課稅價格은 規定된 適用順序에 따라 協定에 規定된 方法중 어느 하나에 의해서 決定되어야 한다. 이러한 方法에 關해서는 아래 第10項 내지 第23項에 留意해 주기 바란다.

II. 自動車가 購入 後 使用後에 輸入된다.

第1條

8. 第1條의 規定의 適用 與否와 關聯해서 모든 다른 事項에 우선해야 할 것은 行政當局이 購入 後 使用했다고 認定하는 評價되어야 할 自動車가 評價目的을 위해서 여전히 마지막으로 販賣된 때와 같은 自動車로 看做될 수 있을까 하는 의문이다.

9. 그렇게 看做될 수 없다면 評價時點의 상태에 있는 自動車에 대해서는 實際 支拂했거나 支拂하여야 할 價格이 없다. 따라서 價格은 協定에 規定된 適用順序에 따라 適用 가능한 첫번째의 規定에 맞춰서 決定되어야 한다.

第2條와 第3條

10. 第2條와 第3條에서 考察되는 評價方法의 適用은 評價되어야 할 物品과 同時 또는 거의 同時에 輸出된 同一 또는 類似 物品의 存在를 前提로 한다. 또 同一 또는 類似 物品의 價格은 協定 第1條에 의하여 決定되어야 한다.

11. 個人에 의해서 輸入된 中古 自動車의 特定한 境遇에 이러한 條件들이

充足될 수 있을지는 의문이다. 그러나 특히 貿易業者에 의한 輸入의 境遇에는 第 2 條 또는 第 3 條 適用의 여지가 가끔 있을 수 있을 것이다.

第5條

12. 第2條 또는 第3條를 適用할 수 없고, 當該 輸入 中古自動車 또는 同一 또는 類似한 輸入 中古自動車が 輸入時와 同一한 상태로 輸入國內에서 販賣된다면, 第 5 條 第 1 項 規定의 要件이 充足되는 한 適用되어야 한다.

13. 第5條 第1項이 適用될 수 없고 中古 自動車が 追加 加工 후(例를 들면 修理, 附屬品の 附着) 輸入國內에서 販賣되는 境遇에는 輸入者가 要求한다면 동사 第2項에 의한 評價가 考慮되어야 한다. 이 境遇 그러한 加工 또는 修理에 의한 附加價値를 考慮한 控除가 이루어져야 한다.

14 . 그러나 第12項과 第13項에서 記術된 것과 같은 狀況은 輸入業者에 의한 輸入에 關해서만 發生할 것이다.

第6條

15. 中古 自動車는 分明히 그러한 상태로 生産되지는 않기 때문에 輸入物品을 生産하는 費用에 基礎하는 第6條의 規定은 適用될 수 없다.

第7條

16. 前述한 것으로부터 알 수 있는 바와 같이 많은 境遇에 中古 自動車の 課稅價格은 協定 第7條의 規定에 의하여 決定되어야 할 것이다.

17. 合理的인 基準에 따른 課稅價格 決定方法에 의하여 物品을 評價할 때에는 協定에 의하여 세워진 어떤 明白한 原則들을 念頭に 두는 것이 重要하다. 특히 다음 事項을 念頭に 두는 것이 重要하다.

- 第7條의 目的을 위해서 價格은 協約 및 關稅와 貿易에 關한 一般協定 第7條의 原則과 一般規程에 等合되는 合理的인 基準에 따라 輸入國內에서 入手 可能な 資料를 基礎로 決定되어야 한다.
- 어떤 評價方法은 第7條 第2項에 의하여 明白히 排除된다.
- 採擇된 評價方法은 合理的인 調整을 하여 適用되는 第1條 내지 第6條에 規定된 方法이어야 한다.

- 協定은 評價의 基礎를 마련하기 위해서 稅關當局과 輸入者 사이에 協議를 勸告하고 있다.

18. 中古 自動車를 評價하는 標準的인 方法을 考察하기는 不可能할지 모르나, 위에 말한 原則의 基礎 위에서 論難되는 境遇 第7條에 의하여 決定된 價格이 法에 저촉되지 않아야 한다는 것을 念頭に 둔다면 몇가지 接近方法이 열려 있다. 몇가지 接近方法은 다음 項에서 提示된다. 마지막 분석에서 協定の 原則과 一般規定 및 一般原則 第7條와 符合되는 方法의 採擇은 各 行政當局에 맡겨져야 한다. 이렇게 함으로써 各 國家의 특수한 狀況이 考慮될 수 있다.

19. 例를 들면 自動車에 대해 實際로 支拂했거나 支拂하여야 할 價格에 基礎할 수 있을 것이다. 이 경우 物品은 評價時點의 狀態에 따라서 評價되어야 할 것이다. 따라서 價格은 購入 후 發生되는 價値減少(年限이나 使用과 關聯해서)를 考慮하여 調整될 것이다. 아래 表는 價値減少의 境遇에 調整하기 위하여 適用될 수 있는 節次를 例示하고 있다. 獨斷을 피하기 위해서 調整을 하고 각 경우에 특수한 狀況을 考慮하기 위하여 어떠한 判斷이 행해져야 한다. 특히 使用에 基礎한 調整의 境遇에 走行距離計의 數値가 항상 根據가 될 수 있는 것은 아니라는 사실을 念頭に 두어야 한다.

購入以後의 時間	支拂되어야 할 價格으로부터 控除되어야 할 金額
6個月 以下	a 퍼센트
6個月에서 12個月	b 퍼센트
12個月에서 24個月	c 퍼센트
等	等
혹은	
購入日 以後의 使用	支拂되어야 할 價格으로부터 控除되어야 할 金額
5,000km이하	x 퍼센트
5,001km에서 15,000km	y 퍼센트
15,001km에서 30,000km	z 퍼센트
等	等

購入 후 행해진 改良이나 附着된 附屬品은 自動車의 價格을 增加시킨다는 事實에 留意하여야 한다.

20. 實際 支拂했거나 支拂하여야 할 價格이 없는 境遇에는, 價格은 同一型의 輸入 新品 自動車에 대해서 從前에 採擇된 去來價格에 基礎하여 輸入者와 協議하여 決定된다. 이 價格은 한편으로는 年限이나 납음으로 인한 價值 減少를 考慮하고 다른 한편으로는 比較 自動車의 裝置의 一部分을 構成하지 않는 附着된 附屬品을 考慮하여 評價 時期의 自動車의 狀態를 反映하여 調整되어야 한다. 또 兩 去來 사이의 去來水準이나 去來數量的 差異를 考慮하는 것이 必要하다.

21. 같은 型의 新品 自動車의 輸入이 없는 境遇에는 앞 項에서 記述한 方法은 類似한 新品 自動車에 대해서 기히 採擇된 去來價格을 使用함으로써 適用될 수 있을 것이다.

22. 第19項에서 考察된 方法은 輸入國市場에서 同一型의 新品輸入車종에 대한 카다로그 價格에 基礎하여서도 適用될 수 있다. 第5條의 規定이 合理的인 調整을 하여 適用되는 狀況下에서는, 第5條 第1項 第1號 第1目 내지 第4目に 맞추어 더 이상의 調整이 행해져야 한다.

23. 輸入國 中古 自動車 市場에서 適用되고 있는 價格을 표시하고 있는 카탈로그나 專門雜誌를 求할 수 있는 경우에는, 이러한 價格은 評價의 基礎로 使用될 수 있다. 이 境遇에는 물론 比較自動車와 比較해서 價格에 영향을 미칠 수 있는 自動車의 狀態나 要素 (예를 들면 非正常的인 납음, 修理, 附屬品)가 考慮되어야 한다. 또한 이러한 카탈로그에 기재된 價格이 輸入稅를 포함하고 있을 수 있다는 事實을 看過하지 않는 것이 重要하다. 그러나 第7條 第2項 第1號는 輸入國內에서 生産된 自動車에 대하여 이 方法의 適用을 禁하고 있다(稅金이 賦課될 수 있는 한, 自動車는 再輸入될 수 있다). 그러한 境遇, 다른國家에서 生産된 同一 또는 類似 自動車와 比較될 수 있는 것이다. 이때 同一(identical)과 類似(similar)라는 用語는 伸縮性있게 解釋되어야 한다.

24. 本 研究에서 檢討할 境遇 發生할 수 있는 가장 어려운 問題의 하나는 個人에 의한 購入이 가끔 商業送狀을 包含하지 않고 單純히 領收證이나 手計算書 혹은 口頭契約을 包含하고 있는 경우, 去來價格을 形成하기 위하여 必要한 事實을 確定하는 實質적인 問題이다. 이러한 狀況下에서는 稅關은 申告된 購入價格의 眞實性에 滿足할 수밖에 없을 것이다. 이 問題는 中古品에 있어서 보다 廣範圍한 去來問題의 한 部分이다. 왜냐하면 中古品은 특히 거

것 送狀을 使用함으로써 속일 機會가 보다 많기 때문이다. 이는 주로 稅關의 執行의 問題이다. 왜냐하면 處理는 關聯國家의 法規에 依據할 것이기 때문이다.

25. 各 當事國의 法令에 依할 境遇, 協定 第8條 第2項에 列擧된 要素는 中古 自動車의 課稅價格으로부터 包含되거나 除外될 것이다. 運送이 非商業的이거나, 控除되거나 追加되어야 할 要素가 運送書類로부터 決定될 수 없는 境遇에는 輸入商品의 運送을 위해서 發生한 實際 費用에 基礎하여 이루어져야 한다(第8條 第3項 參照).

고시 제5-8조를 적용함에 있어서 다음과 같은 예해를 고려한다.

- 예해 5.1 : 製造, 加工 및 修理用으로 一時 輸出된 後 再輸入된 物品에 對한 評價

1. 海外에서 製造 및 修理後 輸入國에서 使用될 目的으로 申告된 物品에 對하여는 各國 立法內容에 따라 關稅等 輸入諸稅를 全額免稅하는 경우도 있고 部分的으로 免稅하는 경우도 있다. 어느 경우에서나 再輸入된 物品의 課稅價格을 決定함에 있어서는 協約上 適用해야 할 規定에 따라야 하는 것이다.

2. 全額 혹은 部分免稅가 허여되는 상황은 “海外에서의 加工節次를 위한 暫定輸出”이라는 개념으로 보아야 한다. 이는 교토協約부속서 E. 8에 보다 具體化되어 있는데

“關稅領域內에서 自由롭게 流通되는 物品이 海外에서 製造, 加工 및 修理 目的으로 一時的으로 輸出되고 輸入諸稅가 全額 또는 部分免稅로 再輸入되는 稅關節次”로 定義되어 있다.

3. 免稅가 適用되는 경우 提起되는 問題는 輸入時 物品을 評價上 問題가 없는 것 등을 포함하여 전혀 別個로 稅關當局의 技術적인 취급사항으로 볼 것인가 그렇지 않으면 다른 물품과 同一하게 輸入時에 課稅價格을 決定할 수 있고 決定해야 할 것인가 하는 點이다.

4. 이와 관련한 免稅關係規程에 따라 關稅等 輸入諸稅의 算出은 再輸入物品의 全體金額에 適用되어야 할 關稅等 輸入諸稅에서 一時 輸出된 物品 輸入에 適用될 關稅等 輸入諸稅를 公제하는 方法에 의할 수도 있고, 그 代案으로 海外에서의 工程에 따라 추가된 가치에 基礎하여 算出될 수도 있다. 이때에는 再輸入物品의 總價値를 一時 輸出된 物品과 海外에서의 工程部分으로 分割해야 하는 것이다. 더구나 어떤 國家에서는 關稅率도 再輸入된 物品의 價格에 좌우되기도 하는데 이 價格은 目的上 반드시 具體化되어야 하는

것이다.

5. 모든 경우에 있어서 協約에서의 適用可能한 條項에 따라 (第 1 項에서 언급된 輸入) 再輸入物品의 全體價格을 決定할 必要가 있는 것이다. 이 目的을 達成하기 위해 사용될 方法은 結果와 마찬가지로 모든 國家에서 統一되게 運營되어야 할 것이다. 完稅규정에 따른 輸入문제는 評價問題와 전혀 別個의 것이다.

6. 다음과 같은 例가 實際 야기될 수 있는 상황을 대표할 것이다.

<例>

(가) I國에서의 기계공구 수입상 X는 海外에서 製造된 特定 機械를 수입하는데 수입된 기계는 X에 의해 輸出者E에게 提供된 전기모터가 장착되어 있는 경우

(나) I國의 輸入者X가 남성용 의류를 輸入하는데 의류에 필요한 직물은 X가 輸出者E에게 供給하고 E는 단지 재단과 악세사리 (단추, 실 및 라벨 등)만 제공토록 하는 경우

(다) 貿易業者 X가 I國으로 플라스틱 기어바퀴를 수입하는데 이 物品製造에 必要한 주물재료는 X가 海外 輸出者E에게 供給하는 경우

(라) I國의 X社가 어떤 기계공구를 海外에서의 修理目的으로 보낸 후 이를 再輸入하면서 再輸入時에 X가 E에 支拂하는 金額은 단지 修理費用만인 경우

7. 분명하게, 例示된 경우에 있어서는 物品輸入을 야기시킨 문제의 去來뿐만 아니라 支拂된 金額 역시 輸入된 상태대로의 物品에 관련된 것이 아니고 海外製造者에 의해 提供된 用役 및 使用된 材料에 또는 어떤 경우에 있어서는 用役만이 관련되어 있는 것이다.

8. 그러나 다음 사항이 고려되어야 하는 것이다.

9. 協約 第8條 第1項(나)號에서는 輸入物品의 課稅價格을 決定함에 있어서 輸入物品의 生産과 輸出販賣去來와 關聯하여 使用할 目的으로 輸入者가 無料 또는 割引된 價格으로 直接·間接으로 特定物品이나 用役을 提供한 경우에는 그 代價를 必要한 경우 적절히 조정하여 加算되어야 한다고 規定하고 있다.

10. 따라서, 第1條 및 第8條에 따라 去來價格을 決定함에 있어서는 前記事例(가) 내지 (다)와 같은 경우는 販賣가 成立되고 第1條에서 規定하고 있는 去來價格 成立要件을 充足시키고 있다면 輸入된 상태대로의 物品에 대한 課稅價格이 決定될 수 있을 것이다.

11. 前記 例示(라)와 같은 상황에서는 用役의 提供이라는 문제로 보아 언뜻 보기에는 다른 사례처럼 느껴지나 다음과 같은 점을 명심해야 할 것이다.

- 가능한 限, 再輸入된 모든 物品은 特히 協約 前文에서 “課稅價格은 商慣行에 一致하는 단순하고 形평있는 기준에 따라야 하며, 供給源의 區別없이 評價節次는 一般的으로 適用되어야 한다”라고 규정하고 있음에 따라 同一한 方法으로 決定되어야 하는 것이다.
- 協約의 基本사항은 第 1 條 및 第 8 條에 따라 決定되는 去來價格이 課稅價格 決定目的上 최대한으로 적용되어야 한다는 것이다.
- “販賣”의 개념에 關한 勸告意見 1.1에서 해석 및 집행의 통일성은 넓은 의미에서 “販賣”라는 개념을 第1條 및 第8條의 規定에 따라서 만 決定되어야 한다.

수입물품의 과세가격 결정과 관련하여 수입자의 이의제기권 및 세관의 신고내용 확인권리 등에 관한 다음과 같은 권고 의견을 고려한다.(해당 권고의견 : 17.1, 18.1, 19.1)

- 권고의견 17.1 : 協約 第11條의 範圍와 意味

1. 協約 第11條의 訴願規定에서 사용되고 있는 《罰則을 課함이 없이》란 文句는, 訴願이 提起되기 前에, 稅關으로 하여금 評價關聯 不正行爲와 기타 다른 形態의 評價關聯法 違反의 結果로서 賦課되는 모든 犯則金의 全額 납부를 요구하지 못하게 하는 것인가?

2. 第11條 註解 第3項은 평가된 關稅의 訴願 提起 前 金額 納付에 대하여 언급하고 있으나 罰金과 犯則金과 관련된 경우는 다루고 있지 않기 때문에 이러한 문제가 제기된다.

3. 關稅評價技術委員會는 다음과 같이 結論지었다. 즉, 《罰則을 課함이 없이》란 文句의 定義에 있어서, 第11條 註解 第2項은 《輸入者가 단순히 訴願權 行使를 選擇했다는 이유만으로 罰金處分 또는 罰金賦課 威脅을 받지 않아야 함을 意味한다>는 것을 明白히 하고 있다.

4. 그리고, 이 조항에 의한 수입자의 訴願權은 協約規定 範圍 内の 課稅 價格決定에 관하여 關稅當局이 내린 決定事項에 관한 것이다.

5. 그러므로 不正行爲에 관한 경우는 이 조항의 範圍를 벗어나는 것이다. 그러한 경우에 있어서, 提訴節次는 國內法規에 따르게 될 것이며 同 법규는 關稅 뿐만 아니라 犯則金을 事前에 納付하도록 규정할 수 있다

- 권고의견 18.1 : 協約 第11條의 範圍와 意味

1. 協約 第13條의 의거하여, 수입자가 物品을 搬出하기 위해 提供하는 擔保는 關稅에 해당하는 것만을 의미하는 것이고, 當該 物品과 사람에 대하여 賦課될 수 있는 罰金과 犯則金에 相當하는 適切한 擔保는 稅關에 제공되지

않는 것인지 與否에 대한 疑問이 제기되어 왔다.

2. 關稅評價기술위원회는 다음과 같이 結論지었다. 즉, 第13條는 輸入物品의 課稅價格을 決定하는 과정에 있어 同 課稅價格에 대한 最終決定을 遲延할 必要性이 있는 경우에만 적용된다. 이러한 경우의 例로서는 第8條에 의한 調整이 필요하나 關聯 情報가 輸入申告時點에서 入手되지 못할 경우를 들 수 있다. 事實上, 이러한 事例는 이 協約에 의한 課稅價格을 결정하는 과정에서 흔히 일어난다.

同 조항은 최종적인 關稅額에 相當하는 充分한 擔保나 保證이 제공되는 경우 당해 物品을 搬出할 수 있도록 규정하고 있다.

3. 第13條가 關稅法 違反 또는 不正行爲와 관련한 경우를 포함하고자하는 것은 아니다. 이러한 경우 있어서, 物品의 搬出이나 罰金 또는 犯則金과 관련한 擔保 규정은 各國의 國內法規에 의하여야 한다.

- 권고의견 19.1 : 協約 第11條의 範圍와 意味

1. 議定書 第7項과 함께 解釋되는 協約 第17條는 申告者의 不正行爲를 포함한 評價關聯 違反事項을 적발하여 확증할 수 있는 充分한 權限을 關稅當局에 부여하고 있는지의 여부와 課稅價格을 결정하는 과정에서 立證責任이 수입자에게 있는지 여부에 대한 問題가 제기되어 왔다.

2. 關稅評價技術委員會는 同 問題를 檢討한 바, 協約이 關稅當局의 權利를 制限하거나 同 權利에 異議를 提起하지 않음을 제17조에서 規定하고 있다는데 有意하여야 한다고 結論지었다.

議定書 第7項은 어떠한 陳述, 文書 또는 申告에 대한 眞實性 또는 正確性を 調査함에 있어 수입자로부터 全的인 協助를 기대할 수 있는 關稅當局의 권리에 대해 具體적으로 언급함으로써 同 권리에 대해 상세히 설명하고 있다. 이러한 입장은 勸告意見 10.1에서 強調되고 있다.

3. 協約 第17條와 議定書 第7項에 언급되어 있지 않은 關稅當局의 여타 권리는 그 意味上, 排除된다고 말함은 옳지 못할 것이다.

4. 이 協約에 구체적으로 언급되어 있지 않은, 課稅價格을 결정함에 있어서의 수입자와 세관의 權利 및 義務는 各國의 國內法規에 의한다

수입물품의 과세가격 결정과 관련하여 수입자가 제출한 서류에 불완전한 사항이나 허위의 내용이 있을 경우, 그 처리에 있어서 다음과 같은 권고의견들을 고려한다.

- 권고의견 10.1 : 虛偽書類의 取扱

1. 協約內容은 稅關當局으로 하여금 허위서류를 신뢰토록 요구하고 있는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

輸入物品은 實際 事實에 基礎하여 協約에 따라 評價되어야 하는 것이다. 따라서 去來事實에 對한 허위 정보를 담고 있는 어떠한 제출서류도 協約이 의도하고 있는 바와 상충되는 것이다. 이러한 관점에서 協約 제17조 및 의정서 제7조에서 과세가격 결정 목적상 세관측에 제시된 어떠한 진술, 서류 및 申告事項이 진실하고 정확한 것인가를 稅關當局이 스스로 確認할 수 있는 權利를 보장하고 있는 것이다. 이에 따라 어떤 行政當局도 허위 서류에 대한 신뢰를 강요받고 있지 않는 것이다. 나아가서 課稅價格 決定에 따라 서류가 허위임이 증명될 경우 결정된 가격을 무효화시킬 것 인지의 여부는(체약국) 自國의 立法으로 해결해야할 문제인 것이다.

- 권고의견 11.1 : 부주의로 인한 오류와 불완전한 서류의 처리

1. 協約下에서 不完全하거나 부주의한 오류가 發見되는 서류를 어떻게 취급하여야 하는가?

2. 관세평가기술위원회는 다음과 같은 견해를 表明한다.

協約下에서 價格을 決定함에 있어서 稅關當局은 關係 情報가 不完全하거나 關係 情報를 왜곡시키는 결과가 되는 부주의한 오류를 포함하고 있는 서류에 의존해야 하는 것이 아니다. 그러나, 불완전한 서류에 포함되어 있는

情報을 활용할 必要가 있거나 그러한 서류에 누락되어 있는 정보나 사실을 획득하기 위해 추가 조사를 할 必要가 있는 경우의 상황이 발생하게 된다.

이와 마찬가지로 단지 一部分에 해당하는 사항은 부주의로 인한 오류를 포함하고 있지만 그렇지 않은 部分에 대한 사항은 評價의 기초로 活用可能한 경우도 있게 되는 것이다. 協約 第13條에서 定하고 있는 바에 따라 輸入者나 그의 代理人으로 하여금 완전한 정보를 제출하게 하거나 서류상의 오류를 改正토록 하는 補正節次가 取해질 수 있을 것이다. 따라서 不完全하거나 부주의로 인한 오류를 포함하고 있는 서류를 처리하는 문제는 사례별로 다양하게 된다.

이 점에 관해서는 稅關當局에 의해 축적되어온 慣行과 稅關 當局에 주어진 재량권의 정도에 따라 差異가 있다는 점이 認識되어야 할 것이다.

부 칙

제1조(시행일) 이 예규는 1999년 12월 1일부터 시행한다.